

משרד הבינוי והשיכון
אגף בכיר שיווק
מחוז צפון

רשות מקרקעי ישראל
מרחב צפון

מכרז מקוון

הכולל הגשת ערבות דיגיטלית

הזמנה לקבלת הצעות במכרז פומבי
לחכירת מגרשים לבניית 1,670 יח"ד ב-3 מתחמים
בבנייה רוויה למגורים ומסחר בשכונת הר יונה ג', נוף הגליל
בעלת מאפיינים המתאימים ל"צביון חרדי"

נוף הגליל	<u>היישוב:</u>
חכירה	<u>הצעות לרכישת זכויות:</u>
בנייה רוויה למגורים ומסחר	<u>ייעוד:</u>
1,670	<u>מספר יחידות דיור:</u>
מועד אחרון להגשת הצעות: 28/01/2026	<u>לוח זמנים למכרז:</u>

מבוא

מכרז זה הינו במתכונת של הגשת הצעה באמצעות מערכת מכרזים מקוונת.

מציג המגיש את הצעתו נדרש לסרוק את המסמכים הנדרשים להגשת ההצעה, לרבות "טופס אישור הצעה" חתום ומאומת כנדרש, ולטעון אותם למערכת המכרזים המקוונת.

יש לקרוא בעיון את תנאי המכרז ואופן ההשתתפות ולפעול על פיהם.

תשומת לב המציעים כי במכרז זה חלף ערבות פיזית תוגש ערבות דיגיטלית באמצעות המערכת המקוונת ובכך תושלם הגשת ההצעה המלאה באמצעות המערכת המקוונת.

לאחר סגירת המכרז יפורסמו תוצאות המכרז באתר הרשות ובאזור האישי של המציעים. בנוסף, לאחר מועד זה יועלו כלל המסמכים הרלוונטיים, לרבות הודעת אישור העסקה, שוברי התשלום, נוסח חוזה החכירה לאזור האישי של המציעים. באחריות המציעים להתעדכן באזור האישי ולפעול לעמידה בתנאי המכרז. למציע לא תעמוד כל טענה כלפי מסירת מסמכים באמצעות האזור האישי. הרשות לא מתחייבת לשלוח את המסמכים בכל אופן אחר וכל ההתקשרות לרבות חתימה על חוזים יכולה להתבצע באמצעות האזור האישי והמציע לא יבוא בכל טענה או דרישה כלפי הרשות בעניין זה.

1. רישום להשתתפות במכרז:

ההשתתפות במכרז דורשת הרשמה מראש באתר "ממשל זמין". בעת תחילת הליך ביצוע הגשת ההצעה באתר רשות מקרקעי ישראל, יועבר המשתמש באופן אוטומטי למערכת "ממשל זמין", שם יידרש לבצע הליך הזדהות. בסיום ההליך יועבר באופן אוטומטי לאתר רשות מקרקעי ישראל לשם השלמת הליך הגשת ההצעה.

2. אופן הגשת הצעות:

על המציע להקדים ולהגיש ההצעה למכרז באמצעות מערכת המכרזים המקוונת, על מנת להימנע מתקלות טכניות. הגשת ההצעות במכרז תתאפשר לכל המוקדם במהלך 21 ימים טרם המועד האחרון להגשת ההצעות.

3. ערבות:

הערבות תוגש למערכת המכרזים המקוונת באמצעות הזנת מספר הערבות אשר ימסר למגיש ההצעה מהגורם מנפיק הערבות, וזאת עד למועד האחרון להגשת הצעות.

4. יובהר, לא תתקבל טענה כי בשל תקלה טכנית כלשהי או בשל עיכוב אחר מכל סיבה שהיא, נמנע מהמציע להגיש את הצעתו במועד באמצעות מערכת המכרזים המקוונת במועד. הצעות אשר לא יקלטו במערכת המכרזים המקוונת, מכל סיבה שהיא, עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא תתקבלנה.

הרשות ממליצה לבצע את הליך הגשת ההצעה למכרז באמצעות מערכת המכרזים המקוונת מבעוד מועד, בשים לב, כי, עד למועד האחרון להגשת הצעות יש להשלים את הליך הגשת ההצעה המקוונת, לרבות טופס אישור ההצעה חתום ומאומת כנדרש בתנאי המכרז והפקדת הערבות הדיגיטלית.

5. לצורך הגשת ההצעה יש לסרוק את כל המסמכים הנדרשים להגשת ההצעה, לרבות טופס אישור ההצעה כאמור ולטעון אותם למערכת המכרזים המקוונת.

מובהר, כי גודל כל קובץ שמבקשים לטעון למערכת לא יעלה על נפח של 3 MB.

ניתן לצרף קובץ בפורמט "pdf" בלבד.

6. בסיום תהליך הגשת ההצעה לתיבת המכרזים המקוונת, יקבל המציע מסמך עם מספר סימוכין המהווה אישור על הגשת ההצעה(להלן: "מסמך הסימוכין").

7. במהלך הגשת ההצעה לתיבת המכרזים המקוונת, יידרש המציע להדפיס "טופס אישור הצעה" לחתום עליו, לאמת החתימה ככל שיידרש לכך ולסרוק את הטופס החתום למערכת המקוונת. יודגש כי הצעה אשר תתקבל ללא טופס אישור הצעה חתום ומאומת כנדרש תיפסל.

8. למען הסר ספק, אין בטופס אישור ההצעה ו/או במסמך הסימוכין כדי לאשר את תקינותה או כשירותה של ההצעה. הצעה תחשב ככשרה רק אם ימצא שהינה עומדת בתנאי המכרז ודיני המכרזים.
9. מובהר בזאת, כי במכרז תשתתפנה רק הצעות אשר במועד האחרון להגשת ההצעות תימצאנה במלואן בתיבת המכרזים המקוונת ומערכת המכרזים המקוונת תינעל באופן אוטומטי במועד האחרון להגשת ההצעות גם אם במועד זה המציע עדיין מחובר למערכת ומצוי בתוכה. על כן, מומלץ למציע להיכנס למערכת המכרזים המקוונת מבעוד מועד, כדי שלא לאחר בהגשת ההצעות עקב עיכובים ותקלות שונות, לרבות בתחום המחשוב, וזאת בשים לב כי עד למועד האחרון להגשת הצעות יש להשלים הן את הליך הגשת ההצעה במערכת המכרזים המקוונת.
10. מומלץ למציעים לשמור את קובץ ההצעה על גבי המחשב.
11. מציע אשר יגיש הצעה ויבקש לתקנה, יידרש לעשות זאת באמצעות הגשת הצעה חדשה, קרי: לבצע את הליך הגשת ההצעה מתחילתו (ניתן לעשות שימוש בקובץ אשר שמר המציע על גבי המחשב, במידה ושמר). **ההצעה האחרונה אשר נשלחה על ידי המציע היא ההצעה המחייבת.**
- על המציע אשר הגיש הצעה ומבקש לתקנה, לבצע את הליך ההזדהות באתר ממשל זמין באמצעות פרטי זיהוי המשתמש שהוקלדו בעת הגשת ההצעה המקורית.
12. מודגש כי כל הצעה אשר תוגש במערכת המכרזים המקוונת **באמצעות אותה ההזדהות בממשל זמין (באמצעות אותו המשתמש)**, תעדכן את קודמתה, כלומר **ההצעה הקודמת תיחשב כבטלה ומבוטלת** וההצעה האחרונה שהוגשה על ידי אותו המשתמש היא ההצעה היחידה, אשר תובא לדיון בפני ועדת המכרזים. כמו כן מודגש כי:
- 12.1. מציע אשר מעוניין להגיש **הצעה ליותר ממתחם/מגרש אחד** (ככל ותנאי המכרז מאפשרים זאת), יגיש את הצעתו לכל המתחמים/מגרשים **בהצעה אחת בלבד.**
- 12.2. כל הצעה חדשה שתוגש במערכת המכרזים המקוונת על ידי אותו המשתמש, בין אם ההצעה מוגשת לאותו המתחם/מגרש, שהוגש על ידו בעבר ובין אם ההצעה מוגשת למתחם/מגרש אחר/נוסף, **תעדכן במלואה את ההצעה הקודמת** שהוגשה על ידו. לפיכך, בעת הגשת ההצעה החדשה/המעדכנת יש לכלול את פרטי ההצעה בשלמותה לרבות כל המסמכים הנלווים הנדרשים, לכל המתחמים/המגרשים אשר המציע חפץ בהם במכרז זה.
- 12.3. מציע אשר הזדהה בממשל זמין והגיש הצעה במערכת המכרזים המקוונת, **אינו יכול להגיש הצעה במערכת המכרזים המקוונת עבור אדם אחר באמצעות אותה ההזדהות**, שכן ההצעה האחרונה מעדכנת את קודמתה וההצעה הקודמת שהוגשה לא תידון.
- 12.4. מציע אשר הזדהה בממשל זמין, הגיש הצעה במערכת המכרזים המקוונת **ומעוניין לתקן את הצעתו**, עליו **להגיש הצעה חדשה באמצעות אותה ההזדהות** באתר ממשל זמין (אותו משתמש), ההצעה הקודמת אשר הוגשה על ידו לא תידון וההצעה האחרונה היא ההצעה היחידה אשר תובא לדיון בפני ועדת המכרזים. לחילופין, ניתן להגיש ביטול להצעה שהוגשה ולאחר מכן את ההצעה החדשה.
13. מציע אשר יהיה מעוניין לבטל את הצעתו לאחר שהוגשה, יוכל לעשות זאת באמצעות לחיצה על "בטל הצעה", ונדרש להגיש הביטול באמצעות אותה ההזדהות באתר ממשל זמין (אותו פרטי המשתמש אשר הזדהה בעת הגשת ההצעה). יובהר – המציע לא יהא רשאי לחזור בו מהצעתו או מביטול הצעתו, או לתקן הצעתו לאחר המועד האחרון להגשת הצעות.
14. לצורך קבלת **סיוע טכני** בכל הקשור להגשת ההצעות ניתן לפנות למוקד הטכני בטלפון 073-3429900 בימים א' עד ה' בין השעות 09:00-14:00. ולמוקד הטלפוני של רשות מקרקעי ישראל במספר *5575. ביום האחרון להגשת ההצעות יינתן מענה עד לשעה 10:00 בלבד.

מכרז מספר צפ/5/2026

15. לא תתקבל כל טענה בדבר אי עמידה בתנאי המכרז, לרבות במועדי התשלום וביצוע יתר ההתחייבויות להתקשרות עם הרשות בשל תקלה טכנית או בשל כך שהמזיע לא התעדכן באזור האיש. על המזיע מוטלת האחריות לעקוב אחר האזור האיש ולפעול לעמידה בתנאי המכרז.

16. על המזיעים להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו. יובהר, עדכונים בדבר המכרז טרם מועד סגירתו יועלו לאתר הרשות בלבד (לא לאזור האיש). לאחר מועד סגירת המכרז ופרסום התוצאות תועלה הודעת הזכייה לאזור האיש. **מסמכים רלבנטיים נוספים יועלו לאזור האיש להמשך הליכי מימוש הזכייה.**

17. באחריות המזיעים להתעדכן באזור האיש ולפעול לעמידה בתנאי המכרז. למזיע לא תעמוד כל טענה כלפי מסירת מסמכים באמצעות האזור האיש. הרשות לא מתחייבת לשלוח את המסמכים בכל אופן אחר וכל ההתקשרות לרבות חתימה על חוזים יכולה להתבצע באמצעות האזור האיש והמזיע לא יבוא בכל טענה או דרישה כלפי הרשות בעניין זה.

**הזמנה לקבלת הצעות במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה
לבניית 1,670 יח"ד ב- 3 מתחמים בבנייה רוויה למגורים ומסחר בשכונת הר יונה ג', נוף הגליל
בעלת מאפיינים המתאימים ל"צביון חרדי"**

תוכן סעיפי המכרז:

1. פרטי המתחמים
2. היבט תכנוני ופיזי
3. מסלול המכרז
4. תנאים נוספים
5. תשלומים
6. הגשת הצעה, מועד אחרון להגשת הצעה ותקופת ההצעה.
7. הפקדת ערבויות
8. בחירת זוכה במכרז
9. תנאים להתקשרות עם הזוכה
10. הפרות וסעדים
11. שינוי תנאי המכרז, הארכת מועדים, ביטול המכרז.
12. תנאים להכרזה על מציע שני כזוכה במכרז.

נספחים:

נספח א'

נוסח ערבות דיגיטלית לקיום ההצעה (ערבות הצעה).

נספח ב'

נוסח חוזה החכירה

נספח ג'

מסמכי התכנית (קיים באתר רשות מקרקעי ישראל תחת הכותרת "תכניות בנין ערים").

נספח ד'

חוק מקרקעי ישראל תש"ך-1960.

נספח ה'

נוסח ערבות דיגיטלית להבטחת רישום.

נספח ו'

מכתב הרשות המקומית ומכתב תאגיד המים.

נספח ז'

נוסח חוזה לביצוע תשתית שייחתם עם עיריית נוף הגליל (להלן: "הרשות המקומית").

נספח ח'

פירוט השימושים הנדרשים לבניית יחידות העירייה.

נספח ט'

מפרט טכני לבניית מוסדות ציבור – רשות.

נספח י'

נוסח התחייבות הזוכה להקמת מבני ציבור חובה המשולבים בקומות מבונות.

נספח יא'

נוסח התחייבות הזוכה להקמת מבני ציבור רשות המשולבים בקומות מבונות.

מכרז מספר צפ/5/2026

התחייבות הרשות המקומית להשתתפות בגין הקמת מבני ציבור חובה המשולבים בקומות מבונות.

נספח יב'

מכתב מהנדסת העיר לגבי המצב התכנוני באתר.

נספח יג'

מכתב רשות העתיקות.

נספח יד'

קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל מפורסם באתר רמ"י

<https://apps.land.gov.il/CouncilDecisions/#/main>

הזמנה לקבלת הצעות

רשות מקרקעי ישראל (להלן: "הרשות" או "רמ"י"), ומשרד הבינוי והשיכון (להלן: "המשרד") מזמינים בזה הצעות לחתימה על חוזה חכירה ישירה מהוון (ללא הסכם פיתוח) לתקופה של 98 שנים עם אופציה לתקופה נוספת של 98 שנים בתנאים שיהיו נהוגים ברמ"י במועד החידוש (להלן: "חוזה החכירה"), בגין השטחים שפרטיהם בעת פרסום המכרז הם כמפורט בסעיף 1 (להלן: "מתחם" ו/או "מתחמים" ו/או "מגרש" ו/או "מגרשים"):

■ נוסח חוזה חכירה מצ"ב **כנספת ב'** לחוברת המכרז.

1. פרטי המתחמים

מספר מתחם	מספר מגרשים	גושים	חלקות	מספר יח"ד	שטח במ"ר בערך	מחיר מינימום לקרקע בש"ח (לא כולל מע"מ) *	גובה ערבות לקיום ההצעה בש"ח
78274	112-120,150,203	17395	78,79,72,70,84,100,98,83	577	17,449	1,843,235	11,493,000
78276	110,111,124-129,206	17405	43,77,75	531	23,780	1,182,023	11,793,000
78278	121-123,130-132,137-139,143	17395	85-88,40,76,67,72-74	562	20,971	1,076,427	10,629,000

מספר מתחם	תשלום הוצאות פיתוח כללי והוצאות פיתוח נוספות למשרד בש"ח							עמודה 8 (עמודות 1-7) סה"כ תשלום למשרד בש"ח
	עמודה 1 סה"כ הוצאות פיתוח כנגד קבלה	עמודה 2 סה"כ הוצאות פיתוח כנגד טופס עסקת אקראי	עמודה 3 סכום מע"מ נוסף מפיתוח לרשות המיסים	עמודה 4 בגין השתתפות בהקמת מוסדות ציבור	עמודה 5 סכום מע"מ נוסף ממס"צ לרשות המיסים	עמודה 6 בגין שדרוג תשתיות בשכונות ותיקות	עמודה 7 סכום מע"מ נוסף משדרוג תשתיות לרשות המיסים	
78274	59,221,953	18,958,843	3,412,592	19,146,280	3,446,330	9,105,291	1,638,952	114,930,241
78276	63,547,307	20,343,527	3,661,835	17,370,960	3,126,773	8,379,392	1,508,291	117,938,086
78278	54,359,498	17,402,215	3,132,399	17,742,650	3,193,677	8,868,585	1,596,345	106,295,369

* במכרז זה קבוע מנגנון עדכון מחיר המינימום כמפורט בסעיף 3.1.4 להלן.

- מובהר בזאת למציע כי מאפייני התכנון במתחמים המשווקים במכרז זה מותאמים לצביון חרדי. עם זאת, יובהר כי המכרז פתוח לכל מציע באופן שוויוני.

2. היבט תכנוני ופיזי**2.1. הוראות תכנוניות וזכויות בנייה**

2.1.1. על המגרשים מושא המכרז חלה תכנית כהגדרתה בחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965 התקפה במועד פרסום המכרז, שהוראותיה הינה חלק בלתי נפרד ממכרז זה.

התכנית החלה (התקפה) הינה: תמל/1110 (להלן "תכנית" או "תב"ע").

ייעוד המגרשים הוא:

מתחם 78274- מגרשים 120-112, 150 - מגורים ד', מגרש 203- מגורים, מסחר ותעסוקה.

מתחם 78276- מגרשים 111-110, 129-124 - מגורים ד', מגרש 206- מגורים, מסחר ותעסוקה.

מתחם 78278- מגרשים 123-121, 132-130, 139-137, 143- מגורים ד'.

2.1.2. המציע מצהיר כי ידוע לו שהרשות המקומית מקדמת תכנית מתאר מקומית, תכנית 212-1396662, אשר פורסמה להפקדה כמפורט בנספח יג' למכרז זה. המציע מוותר על כל תביעה ו/או טענה לגבי תכנית זו והוראותיה ובין היתר לגבי עיכובים בהוצאת היתרי בניה בגין קידום תכנית זו, ככל שיהיו כלפי המשרד וכלפי רמ"י. המציע מצהיר כי ידוע לו שמכתב מהנדסת העיר אינו מהווה התחייבות מצד המשרד ו/או מצד רמ"י לאמור בו והוא מצורף לידיעה בלבד.

2.1.3. המציע מצהיר כי ידוע לו שהרשות המקומית מבקשת לקדם עדכון של תכנית בינוי ו/או קידום של תכנית בינוי חדשה, וכי ידוע למציע שתנאי להיתר בניה לפי תמל/1110 הוא אישור תכנית בינוי ופיתוח בקנה מידה 1:500 וכי אין וודאות לגבי מועד אישור הוועדה המקומית את תכנית הבינוי הנדרשת כמפורט במכתבה של מהנדסת העיר המצורף כנספח יג' למכרז זה. המציע מצהיר כי לא יהיו לו טענות ו/או תביעות כלפי המשרד ו/או כלפי רמ"י בכל הנוגע לתכנית הבינוי, מועד אישורה ו/או עיכובים בהוצאת היתרי בניה.

2.1.4. ידוע למציע כי בהתאם לסעיף 4.1.2 להוראות התכנית, לפחות 20% מכלל יחידות הדיור תהיינה דירות קטנות.

2.1.5. ידוע למציע כי בהתאם לסעיף 4.1.2 להוראות התכנית, תתאפשר דיורית לכל יח"ד מעל 140 מ"ר וכן ל 30% מיח"ד שבין 120 מ"ר ל 140 מ"ר.

2.1.6. לידיעת המציע, בהוראות התכנית פרק 6 קיימות הערות בנושא תנאים בהליך רישוי, הוראות בדבר ביסוס, בינוי, מסחר, פיתוח ונוף, שמירה על עצים בוגרים (לרבות סעיף 8- שמירה על עצים בוגרים), תשתיות וכו'. על הזוכה לפעול בהתאם להוראות המפורטות בפרק זה. הזוכה מצהיר ומתחייב כי אין לו ולא תהיינה לו כל תביעות או טענות ו/או דרישות מכל מין וסוג שהוא, נוספות ו/או אחרות כלפי רמ"י והמשרד ו/או מי מטעמם בגין האמור לעיל.

2.1.7. זכויות הבניה לרבות שיעור הניצול, שטח הבניה, הצפיפות וכל ההוראות והתנאים הנדרשים לצורך קבלת היתר בניה הינן בהתאם לתכנית החלה על המקרקעין מושא המכרז, ועל פי כל דין, ובהתאם להנחיות שינתנו ע"י הרשות המקומית ו/או ועדות התכנון המוסמכות.

בכל מקרה של העדר אפשרות לממש את זכויות הבניה המרביות המוגדרות בתכנית, אם בשל מגבלות התכנית, ואם בשל הנחיות שינתנו על-ידי הרשות המקומית או ועדות התכנון המוסמכות ו/או תנאי חוברת המכרז על נספחיה - יחולו ההוראות המגבילות, והמציע במכרז לא יבוא אל רמ"י ו/או המשרד בטענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי בעניין זה.

המציע מאשר בזאת שראה ובדק את התכנית על מסמכיה וכי ידוע לו שהוראות התכנית הן אלו המחייבות לעניין נתוני התכנון המותרים במכרז זה.

2.1.8. במידה וישופרו תנאי התכנית לאחר הזכייה במכרז, לא ישלם הזוכה במכרז סכומים נוספים לרמ"י עבור הקרקע בגין תוספות אלה. בגין השבחה שתחול עד ליום קביעת הזוכה במכרז, גובה הרשות המקומית חלף היטל השבחה מרמ"י על פי חוק. חבות בהיטל השבחה ככל שתחול, לאחר קביעת הזוכה במכרז, תוטל במלואה על הזוכה ללא זכות להשבחה מאת רמ"י.

אין באמור לעיל לגרוע מחובתו של הזוכה לעמוד במועדים שנקבעו בתנאי המכרז, לרבות עמידה בלוח הזמנים בחוזה החכירה.

2.1.9. בגין כל שינוי ו/או הקלה בתכנית/בתכנון הגורם להגדלת הוצאות הפיתוח למשרד, ישא הזוכה בתשלום נוסף של הוצאות פיתוח והוצאות פיתוח נוספות למשרד ו/או אגרות והיטלים לרשות המקומית ו/או דמי הקמה לתאגיד המים והביוב, הכל לפי קביעת המשרד, גם אם שינוי התכנון אינו בגדר שינוי התכנית/תכנון ואינו גורם לתוספת זכויות מעבר לזכויות הקיימות.

2.1.10. על המציע לבדוק בעצמו ו/או באמצעות אנשי מקצוע מטעמו את המידע התכנוני המלא ברשות המקומית וברשויות התכנון המוסמכות, לרבות מסמכי התכנון החלות על המגרשים על נספחיה, תכנית הבינוי, תיק המידע ברשות המקומית, זכויות בניה, גבולות המגרשים, שטחים גובלים, קווי בנין, חדרי שנאים, התנאים להוצאת היתר בניה, וכל מידע תכנוני ו/או מידע אחר הרלוונטי לצורך הגשת ההצעה ולביצוע מלוא התחייבויות המציע על פי מסמכי ותנאי המכרז. מובהר למציע כי אין במידע המוצג במסגרת המכרז משום מצג מחייב מצד רמ"י והמשרד. על המציע לערוך בדיקות עצמאיות כמפורט לעיל, והוא לא יבוא אל רמ"י ו/או המשרד בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין (לרבות טענת הסתמכות על המידע הנ"ל).

2.1.11. במידה ובמגרשים הסמוכים קיימים מבנים, על הזוכה לנקוט בכל אמצעי בטיחות וזהירות ולהתחשב בהם, בין היתר, מבחינה הנדסית בכל הקשור לעבודות חציבה ופיתוח במגרש, אשר עלולות לגרום נזק למבנה במגרש הסמוך, בעת ביצוע עבודות העפר ועבודות בניית הבנייה במגרש.

2.1.12. בניית יחידות העירייה:

2.1.12.1. מובהר כי בכל אחד מהמתחמים מושא המכרז יקצה הזוכה מבנים ומוסדות ציבור לטובת עיריית נוף הגליל כמפורט בהוראות התכנית ובטבלה בנספח ח' לחוברת המכרז. (להלן: "יחידות העירייה").

2.1.12.2. הזוכה יידרש לתכנן ולבנות את יחידות העירייה על חשבונם בתחום המגרש בהתאם להוראות התכנית, ועל פי הוראות המפרט הטכני המצ"ב לחוברת המכרז מסומן כנספח ט' (מבני רשות) ובהתאם להנחיות התכנון של משרד החינוך (מבני חובה), כפי שאושר ע"י עיריית נוף הגליל.

2.1.12.3. במסגרת חוזה החכירה שייחתם עם הזוכה, יכללו יחידות העירייה אשר יוקצו בחכירה לעירייה במסגרת רישום הבית המשותף. למען הסר ספק, מובהר, כי אין ולא תהיה לזוכה כל זכות שהיא ביחידות העירייה וכי לא תינתן לו כל תמורה בגין ו/או בגין בנייתו ו/או בגין כל פעולה שיבצע בקשר אליהן. זאת ועוד, מובהר לזוכה כי באחריותו ועל חשבונם, לרשום את החכירה של יחידות העירייה כיחידת רישום נפרדת ע"ש עיריית נוף הגליל, במסגרת רישום צו הבית המשותף בלשכת רישום המקרקעין.

2.1.12.4. ידוע לזוכה והוא מקבל על עצמו, כי במתחמים קיימים מגרשים הכוללים שילוב של מבני ציבור בקומות מבונות. הזוכה מתחייב להקים את מבני הציבור כמפורט בנספחים י' ו- יא'.

2.1.12.5. הזוכה מודע לכך שהוא זכאי להשתתפות הרשות המקומית בבניית מבני ציבור חובה בקומות מבונות, כמפורט בנספח יב'. האמור מובא לידיעת הזוכה בלבד והוא לא יבוא בכל טענה, דרישה או תביעה לרמ"י ולמשרד בגין האמור.

2.2. מצב המקרקעין

2.2.1. המציע מצהיר כי ראה ובדק את המתחם כולל השטחים התפוסים, מחוברים הקיימים במתחם/ים, המטרדים/ממצאים הקיימים במתחם/ים, לרבות המטרדים/הממצאים ההנדסיים העיליים והתת-קרקעיים, שיפועי הקרקע, טופוגרפיה, מפלסים, דרכי הגישה, ומצב הפיתוח והתוכניות החלות על השטח, וכי ישא בכל ההוצאות והעלויות הכרוכות בפינוי המטרדים, המפגעים ההנדסיים והתת קרקעיים, ולא יבוא לרמ"י ו/או למשרד בכל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בגין האמור לעיל.

2.2.2. במתחם/ים בהם קיימים עצים, עקירתם ו/או העתקתם יהיו באחריותו הבלעדית ועל חשבונם של הזוכה, בתאום עם הרשות המקומית ו/או קק"ל ו/או כל גורם נדרש אחר, בהתאם לכל דין.

2.2.3. היה והמתחם/ים מושא מכרז זה הוכרז ו/או יוכרזו כאתר עתיקות על ידי רשות העתיקות הזוכה ישא בעלויות הביצוע של סקר ארכיאולוגי, פיקוח, חפירות בדיקה וחפירות הצלה במתחם/ים. היקף העבודות יקבע על ידי רשות העתיקות ובהתאם לכל דין. מבלי לפגוע בכלליות האמור:

מכרז מספר צפ/5/2026

- 2.2.3.1.** היקפי הפיקוח, חפירות הבדיקה וחפירות ההצלה וכיוצ"ב יהיו, כפי שייקבעו ע"י רשות העתיקות בהתאם לחוק העתיקות, תשל"ח-1978 (להלן: "חוק העתיקות"), הוראות התכנית ועל-פי כל דין.
- 2.2.3.2.** הזוכה מתחייב לפעול על-פי חוק העתיקות ולבצע בין היתר חפירות הצלה במקום לשחרור השטח לבנייה על חשבונו, במימונו ועל אחריותו בלבד.
- 2.2.3.3.** עתיקות כמשמעותן בחוק העתיקות או בכל חוק בדבר עתיקות שיהיה בתוקף מזמן לזמן וכן חפצים אחרים ככל שהם בעלי ערך ארכיאולוגי אשר יתגלו במקום העבודות, נכסי המדינה הם, והזוכה ינקוט באמצעי הזהירות המתאימים למניעת הפגיעה בהם או הזזתם שלא לצורך על-ידי כל אדם שהוא.
- 2.2.3.4.** מיד לאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו, יודיע הזוכה לנציג הממשלה, כפי שיקבעו רמ"י ו/או המשרד, על התגלית וכן מתחייב הזוכה לקיים הוראות כל דין בדבר עתיקות.
- 2.2.3.5.** הזוכה מתחייב בזאת להיות אחראי לכך כי כל מבצעי העבודות מטעמו ימלאו אחר הוראות אלו.
- 2.2.3.6.** נתגלו עתיקות שגילויין עשוי לגרום לעיכוב בביצוע התחייבויות הזוכה, תינתן ע"י המשרד אורכה לתקופת הביצוע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
- במידה ושחרור השטח מעתיקות יעכב את מסירת השטח לזוכה, ישקול המשרד להאריך את משך תקופת הביצוע.
- 2.2.3.7.** כל עבודה שתבצע בתת-הקרקע, תחייב פיקוח בנוגע לעתיקות, על חשבונו של הזוכה.
- 2.2.3.8.** בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, ידוע למציע כי המקרקעין מושא המכרז הוכרזו כאתר עתיקות המקרקעין שבנדון מצויים בתחומי אתר/י העתיקות המוכרז/ים כדין 0/22848 "עין לפידות" י"פ: 4889 עמ" 3841 מיום: 05 / 06 / 2000 ; 0/48398 "בן, ח' (דרום)" י"פ: 7245 עמ" 5080 מיום: 07 / 04 / 2016 ; 0/22775 "הר יונה (מזרח)" י"פ: 4888 עמ" 3790 מיום: 01 / 06 / 2000 ; 0/22814 "הר יונה" י"פ: 4888 עמ" 3791 מיום: 01 / 06 / 2000 ; 0/48391 "עין מהל (צפון)" י"פ: 6720 עמ" 2312 מיום: 24 / 12 / 2013 ; 0/48374 "מצודת עין מהל" י"פ: 6720 עמ" 2312 מיום: 24 / 12 / 2013 ; 0/4358 "בן, ח'" י"פ: 4952 עמ" 3551 מיום: 16 / 01 / 2001 ; 0/48397 "עין לפידות (צפון)" י"פ: 7245 עמ" 5081 מיום: 07 / 04 / 2016 ; 0/48395 "עין לפידות (מזרח)" י"פ: 7245 עמ" 5081 מיום: 07 / 04 / 2016 ; 0/42193 "בנה, ח' (דרום)" י"פ: 7041 עמ" 5755 מיום 2015/05/18. אישור רשות העתיקות מצורף **כנספח יד'** לחוברת המכרז.
- 2.2.3.9.** הזוכה מצהיר ומתחייב כי אין ולא תהיינה לו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מכל מין וסוג שהוא, כספיות ו/או אחרות, כלפי רמ"י ו/או המשרד ו/או מי מטעמם, בגין התנאים המפורטים לעיל.
- 2.2.4.** הזוכה יהיה אחראי לטיפול בכל עודפי החפירה לרבות חול, אדמה, אבן, פסולת וכיו"ב שימצאו בשטח המתחם/ים במועד מסירת המגרש לזוכה, או שנוצרו על ידי הזוכה או מי מטעמו כתוצאה מפיתוח המתחם/ים ו/או במהלך הבנייה, וזאת בהתאם להוראות כל דין, והוא לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כספית או אחרת, כלפי רמ"י ו/או המשרד ו/או מי מטעמם. ידוע לזוכה כי כל הסעיפים להלן חלים גם על קבלני משנה מטעמו.
- רמ"י לא תגבה מהזוכה תמורה עבור העודפים האמורים, ככל שיהיו.
- 2.2.5.** על הזוכה לטפל בפסולת ועודפי חפירה, בהתאם להוראות הדין. הזוכה מתחייב לא לשרוף ולא לקבור כל פסולת שהיא.
- 2.2.6.** המתחם/ים מוקצים במצבם התכנוני, המשפטי והפיזי הנוכחי (AS IS). המציע מצהיר כי ראה את המתחם/ים ואת סביבתם ובדק אותם ואת מצבם מבחינה פיזית, תכנונית, משפטית, והנדסית על כל חלקיו, ומצא את המתחם/ים מתאימים לצרכיו ולשביעות רצונו המלאה, והינו

מכרז מספר צפ/5/2026

מוותר בזאת על כל טענה מכל סוג ומין שהוא ביחס למתחם/ים, לרבות טענת ברירה מחמת מום ו/או פגם ו/או אי התאמה.

2.2.7. על אף האמור לעיל, מובהר בזאת כי רמ"י או כל גורם מפתח אחר לרבות הרשות המקומית או המשרד, או חברה מנהלת, יהיו רשאים על פי שיקול דעתם הבלעדי לבצע עבודות חפירה ו/או מילוי בשטח המגרש טרם מסירתו לזוכה. הזוכה לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כספית או אחרת בגין ביצוע עבודות כאמור במגרש טרם קבלתו.

2.2.8. מבלי לגרוע מכלליות יתר הוראות המכרז והתכנית, יובאו לידיעת המציע ההוראות שלהלן:

2.2.8.1. ידוע למציע כי חלקה 77 בגוש 17405 (להלן: "הקרקע") רשומה בנסח הרישום כמקרקעי ייעוד (דרך) ועפ"י תכנית תמל/1110 שונה ייעודה למגורים. בהתאם לסעיף 110 (ב) לחוק המקרקעין תבוטל ההערה בדבר מקרקעי ייעוד בעת עריכת פרצלציה במקרקעין.

בנסיבות אלה ניתן יהא לרשום את זכויות הזוכה בלשכת רישום המקרקעין במתחמים רק כאשר תיערך פרצלציה ותבוטל ההערה בדבר מקרקעי ייעוד. המציע מודע למצב דברים זה על משמעויותיו ולא יעלה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי רמ"י או המשרד, או מי מטעמם בנושא זה.

2.2.8.2. ידוע למציע כי בהתאם לרשום בפנקס המקרקעין:

חלקה 53 בגוש 17405 כפופה בזיקת הנאה לטובת חלקה 54 בגוש 17405
חלקה 40 בגוש 17395 כפופה בזיקת הנאה לטובת חלקות 32, 39 בגוש 17395
חלקה 41 בגוש 17395 כפופה בזיקת הנאה לטובת חלקות 11, 44, 45 בגוש 17395
חלקה 98 בגוש 17395 כפופה בזיקת הנאה לטובת חלקות 83, 81, 99, 100 בגוש 17395
חלקה 100 בגוש 17395 כפופה בזיקת הנאה לטובת חלקות 79, 80, 81 בגוש 17395
חלקה 84 בגוש 17395 כפופה בזיקת הנאה לטובת חלקה 78 בגוש 17395
חלקה 85 בגוש 17395 כפופה בזיקת הנאה לטובת חלקה 76 בגוש 17395
חלקה 86 בגוש 17395 כפופה בזיקת הנאה לטובת חלקה 86 בגוש 17395

תכנית תמל/1110 נותנה מענה לחלקות מסביב ולכן מתייתר הצורך בזיקת ההנאה הנ"ל. עם רישום התכנית הנ"ל ועריכת פרצלציה תמחק זיקת ההנאה האמורה. הזוכה מתחייב לבצע את כלל הבדיקות בנושא ומתחייב כי לא יבוא בכל טענה, דרישה או תביעה כלפי הרשות והמשרד בעניין זה.

3. מסלול המכרז:

3.1. כללי התחרות במכרז

3.1.1. מציע רשאי להגיש הצעה למתחם אחד או יותר (בטופס הצעה אחד בלבד), אך בכל מקרה יוכל לזכות בכל המתחמים המפורטים בטבלה שבסעיף 1, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של רמ"י.

המציע לא יוכל לקבוע סדר עדיפויות לזכייה במתחמים. הצעה לכל מתחם היא סופית ובלתי מותנית.

מציע שיגיש יותר מהצעה אחת, בין אם יחיד ובין אם במשותף, יראה רמ"י, את כל הצעותיו, שלו ושל שותפיו, כפסולות.

3.1.2. התחרות במכרז תהיה על המחיר המוצע עבור הקרקע בלבד ללא מע"מ (להלן: "המחיר המוצע"). הצעה מלאה הינה הצעה אשר תכלול את ההצעה שהוגשה באמצעות מערכת המכרזים המקוונת.

3.1.3. המחיר המוצע לא יפחת מהסכום הנקוב בטבלה שבסעיף 1 (עמודה שכותרתה "מחיר מינימום לקרקע בש"ח (לא כולל מע"מ)) בכל מתחם ומתחם (להלן: "מחיר מינימום"), הצעה שתכלול מחיר מוצע נמוך ממחיר המינימום תיפסל ולא תובא במניין ההצעות הכשורות במכרז זה.

3.1.4

מחיר המינימום שפורסם במכרז למתחם חושב באופן הבא :
שומת השמאי X שיעור הפחתה בהתאם למספר ההצעות הכשרות למתחם (15% לשלוש הצעות כשרות ומעלה, 30% לשתי הצעות כשרות, 50% להצעה כשרה אחת) X 51% (זכות חכירה).

טבלת מחיר מינימום מתעדכנת בהתאם למספר הצעות כשרות במכרז למתחם :

מספר מתחם ומספר הצעות כשרות במכרז	3 הצעות כשרות ומעלה	2 הצעות כשרות	הצעה כשרה אחת
78274	1,843,235	3,686,471	6,144,118
78276	1,182,023	2,364,046	3,940,077
78278	1,076,427	2,152,853	3,588,088

מחיר המינימום יבחן ביחס לכלל ההצעות הכשרות שהוגשו למתחם ויתעדכן בהתאם למספר ההצעות הכשרות עד למועד ההכרזה על זוכים.

לדוגמא: אם למתחם הוגשו 3 הצעות ובמועד בדיקת ההצעות נפסלה הצעה אחת, מחיר המינימום יתעדכן למחיר המינימום הקבוע לשתי הצעות כשרות. אם לאחר עדכון מחיר המינימום אחת משתי ההצעות הנותרות נמוכה ממחיר המינימום המעודכן, יתעדכן מחיר המינימום פעם נוספת למחיר הקבוע ביחס להצעה כשרה אחת.

המציע לא יוכל לערער על מחיר המינימום.

3.1.5 קביעת הזוכה:

ההצעה שתוכרז כזוכה היא ההצעה בה המחיר המוצע עבור הקרקע, ללא תוספת מע"מ וללא תוספת הוצאות פיתוח והוצאות פיתוח נוספות ככל וישנן, הוא הגבוה ביותר מבין ההצעות הכשרות (להלן ולעיל: "הזוכה"), וזאת בכפוף ומבלי לגרוע מכל הוראה אחרת במכרז זה ו/או סמכות המוקנית לרמ"י ולמשרד בהתאם להוראות המכרז ו/או על פי דין.

3.1.6 הצעות זהות:

במידה ונמצא כי ישנן שתי הצעות כשרות או יותר, זהות, תיערך הגרלה דיגיטלית באופן אוטומטי בין מציעים אלה לקביעת הזוכה. המציע לא יבוא בכל טענה או דרישה לרשות בגין ההגרלה הנזכרת.

3.2 המציע

3.2.1 רשאים להגיש הצעה במכרז זה כל יחיד או תאגיד.

בני זוג יחשבו כמציע אחד ואינם רשאים להגיש הצעות בנפרד. בני זוג אשר יגישו יותר מהצעה אחת, בין אם כיחידים ובין אם במשותף, כל הצעותיהם יפסלו.

3.2.2 מציעים קשורים, כגון מציע וחברה בבעלותו, או חברות המהוות חלק מקבוצה אחת כגון חברות אם וחברות בת, חברות שלובות וחברות קשורות – אינם רשאים להגיש יותר מהצעה אחת (לחוד או ביחד) במסגרת מכרז זה.

"חברה קשורה" - כהגדרתה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

בני זוג יחשבו כמציע אחד ואינם רשאים להגיש הצעות בנפרד.

בהגשת הצעתו, המציע מצהיר כי הוא אינו מציע קשור, וכי ידוע לו כי הצעות ככל ויוגשו בניגוד לאמור דינן פסולות. במקרה זה רמ"י רשאית לחלט הערבות/ערבויות בכפוף לאמור בסעיף 10 להלן.

3.2.3. בכל מקום בו מצוין "מציע" משמע מציע או קבוצת מציעים, בהצעה משותפת (כהגדרתה בסעיף 6.9) ובהתאם להקשר הסעיף. בכל מקום בו מצוין "זוכה" משמע זוכה או קבוצת זוכים משותפת בהתאם להקשר הסעיף.

3.2.4. בהצעה משותפת (יותר ממציע אחד) תיעשה ההתקשרות עם כל יחיד המציע במשותף, והתחייבויותיהם בהתאם לתנאי המכרז תהיינה ביחד ולחוד ובערבות הדדית. במקרה של הפרה או אי-קיום תנאי המכרז ע"י אחד מהשותפים, מתבטלות מאליון הצעות יתר השותפים ורמ"י רשאית לחלט את כל סכום הפיקדון או חלקו כפיצוי קבוע ומוסכם, בכפוף לתנאי המכרז (סעיף 10 להלן) ולהחכיר את המתחם לאחר.

3.2.5. ככל שהמציע הינו זר כהגדרתו בחוק מקרקעי ישראל, תש"ך-1960, תהיה ההתקשרות עמו כפופה לכללים בדבר הקצאת הקרקע לזרים לפי חוק מקרקעי ישראל תש"ך-1960. הצעה כאמור תוגש באמצעות מיופה כח.

■ חוק מקרקעי ישראל תש"ך-1960 מצ"ב **כנספח ד'** לחוברת המכרז.

3.2.6. חברה או קבלן העוסקים בביצוע עבודת תשתית ציבורית, או פיתוח בתחומי התכנית נשוא מכרז זה, או יחיד או חברה המחזיקים בחברה או קבלן כאמור, או חברה בת של חברה או קבלן כאמור, יהיו מנועים מלהשתתף במכרז זה ויהיו מנועים להתמודד במכרזים לביצוע עבודת תשתית ציבורית, או פיתוח בתחומי התכנית נשוא מכרז זה.

3.3. הגשת ההצעה המקוונת

3.3.1. הצעה מלאה היא הצעה אשר תכלול את ההצעה שהוגשה באמצעות מערכת המכרזים המקוונת לרבות טופס אישור הצעה חתום ומאומת כנדרש, ערבות וכל מסמך אחר הנדרש בהתאם לתנאי המכרז.

3.3.2. במהלך הגשת ההצעה לתיבת המכרזים המקוונת, יידרש המציע להדפיס "טופס אישור הצעה" לחתום עליו, לאמת החתימה ככל שיידרש לכך ולסרוק את הטופס החתום למערכת המקוונת. יודגש כי הצעה אשר תתקבל ללא טופס אישור הצעה חתום ומאומת כנדרש תיפסל.

3.3.3. בסיום תהליך הגשת ההצעה לתיבת המכרזים המקוונת, יקבל המציע מסמך עם מספר סימוכין המהווה אישור על הגשת ההצעה (להלן: "מסמך הסימוכין").

למען הסר ספק, אין בטופס ההצעה או במסמך הסימוכין, או במספר הסימוכין כדי לאשר את תקינותה או כשירותה של ההצעה. הצעה תחשב ככשרה רק אם ימצא שהינה עומדת בתנאי המכרז ודיני המכרזים.

3.3.4. מודגש כי כל הצעה אשר תוגש במערכת המכרזים המקוונת **באמצעות אותה ההזדהות** בממשל זמין (באמצעות אותו המשתמש), **תעדכן את קודמתה**, כלומר ההצעה הקודמת תחשב כבטלה ומבוטלת וההצעה האחרונה שהוגשה על ידי אותו המשתמש היא ההצעה היחידה אשר תובא לדיון בפני ועדת המכרזים. כמו כן מודגש כי:

3.3.4.1. מציע אשר מעוניין להגיש **הצעה ליותר ממתחם/מגרש אחד** (ככל ותנאי המכרז מאפשרים זאת), יגיש את הצעתו לכל המתחמים/מגרשים **בהצעה אחת בלבד**.

3.3.4.2. כל הצעה חדשה שתוגש במערכת המכרזים המקוונת על ידי אותו המשתמש, בין אם ההצעה מוגשת לאותו המתחם/מגרש, שהוגש על ידו בעבר ובין אם ההצעה מוגשת למתחם/מגרש אחר/נוסף, **תעדכן במלואה** את ההצעה הקודמת שהוגשה על ידו. לפיכך, בעת הגשת ההצעה החדשה/המעדכנת יש **לכלול את פרטי ההצעה בשלמותה, לרבות כל המסמכים הנלווים הנדרשים, לכלהמתחמים/המגרשים אשר המציע חפץ בהם**.

3.3.4.3. מציע אשר הזדהה בממשל זמין והגיש הצעה במערכת המקוונת, **אינו יכול להגיש הצעה במערכת המקוונת עבור אדם אחר באמצעות אותה ההזדהות**, שכן ההצעה האחרונה מעדכנת את קודמתה וההצעה הקודמת שהוגשה לא תידון.

3.3.4.4. מציע אשר הזדהה בממשל זמין, הגיש הצעה במערכת המקוונת ומעוניין לתקן את הצעתו, עליו להגיש הצעה חדשה באמצעות אותה ההזדהות באתר ממשל זמין (אותו משתמש), ההצעה הקודמת אשר הוגשה על ידו לא תידון וההצעה היחידה אשר

תובא לדיון בפני ועדת המכרזים. לחילופין, ניתן להגיש ביטול להצעה שהוגשה ולאחר מכן את ההצעה החדשה.

3.3.5. מציע אשר יהיה מעוניין לבטל את הצעתו לאחר שהוגשה, יוכל לעשות זאת באמצעות לחיצה על "בטל הצעה", להגיש הביטול **באמצעות אותה ההזדהות** באתר ממשל זמין (אותו המשתמש אשר הזדהה בעת הגשת ההצעה). יובהר – המציע לא יהיה רשאי לחזור בו מהצעתו או מביטול הצעתו או לתקן הצעתו, לאחר המועד האחרון להגשת הצעות.

4. תנאים נוספים

4.1. תנאים לסיום הבנייה

הזוכה מתחייב לבצע ולסיים את הבנייה בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז ובהתאם לתנאים הקבועים בחוזה החכירה, המצ"ב כנספח א' לחוברת המכרז. מבלי לגרוע מהאמור בחוברת המכרז, על נספחיה (לרבות תנאי חוזה החכירה) בקשה לאורכה מעבר לתקופה האמורה, כפופה לאמור בפרק משנה 5.7 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל (או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה).

4.2. התחייבות הזוכה לטיפול ברוכשי היחידות

הזוכה יהיה אחראי לכל הפעולות המשפטיות הנדרשות והכרוכות בטיפול ברוכשי היחידות עד לרישום זכויותיהם בלשכת רישום המקרקעין (להלן: "**רישום הזכויות**"), לרבות הכנת תכנית מדידה ורישומן בלשכת רישום המקרקעין, העברת זכויות, רישום עיקולים, מתן התחייבויות לרישום משכנתא, רישום משכנתאות לטובת רוכשי היחידות, רישום בית משותף במבנים בעלי שתי יחידות דיור ומעלה, בדיקת אישורי מיסים ורישום זכויות.

למען הסר ספק, יובהר כי כל פעולה שתחול על הזוכה עפ"י החוזה ו/או מכוח הדין, לעניין רישום הזכויות, תבוצע ותרשם על-ידו בלשכת רישום המקרקעין בלבד ולא במשרדי רמ"י וספריה, והזוכה לא יהיה רשאי להפנות אל רמ"י את רוכשי יחידות הדיור במתחם/ים לצורך קבלת שירותים, לרבות: התחייבות לרישום משכנתא, העברת זכויות, רישום הערות אזהרה.

4.3. התחייבות הזוכה לרישום זכויותיו בלשכת רישום מקרקעין לאחר חלוקה (פרצלציה)

ידוע למציע כי ככל והקרקע מושא המכרז עברה חלוקה (פרצלציה) והחלוקה נרשמה בלשכת רישום המקרקעין, על הזוכה יהיה להגיש במעמד החתימה על חוזה החכירה (או מיד לאחר רישום החלוקה, במקרה בו החלוקה נרשמה לאחר שהיזם חתם על הסכם החכירה), שטרי שכירות במקרקעי ישראל הכוללים בקשה לרישום הערה לפי סעיף 4 ל חוק רשות מקרקעי ישראל בדבר הגבלה על הקנייה או העברה של זכויות במקרקעין לזרים, כשהם מוקלדים, חתומים ומאומתים כנדרש לצורך רישום הזכויות ולבצע בעצמו ועל חשבונו את הפעולות הדרושות לשם רישום השכירות על שמו בלשכת רישום המקרקעין.

ידוע לזוכה, כי הוא לא יקבל כל שירות מרמ"י קודם חתימה על שטרי השכירות ורישום השכירות בלשכת רישום המקרקעין.

כן ידוע לזוכה, כי רמ"י לא תבצע כל פעולת רישום בספריה, ובכלל זה, התחייבות לרישום משכנתא, הערת האזהרה, העברת זכויות. פעולות אלו ככל שתידרשנה, תתבצנה ע"י הזוכה בלשכת רישום המקרקעין.

4.4. מגבלות על העברת זכויות

4.4.1. הזוכה יוכל להעביר את זכויותיו לאחר, אך ורק לאחר שימלא אחרי תנאי המכרז, ובכלל זה דרישות התשלום במלואן וחתימה על חוזה החכירה תהיה בהתאם להוראות חוברת המכרז על נספחיה ונהלי רמ"י והמשרד.

4.4.2. בקשה להעברת זכויות כאמור תותנה, בין היתר, בכפוף לכך שמקבל הזכויות יתחייב למלא אחר כל תנאי המכרז על נספחיו לרבות הסדרת התחייבויותיו כלפי המשרד בכל הקשור לנושא הפיתוח כמתחייב מתנאי המכרז.

4.4.3. ידוע לזוכה כי, מבלי לפגוע באמור, העברת זכויות במתחם מושא מכרז זה, תתאפשר כחטיבה אחת או בחלק יחסי (במושע) בלבד. למען הסר ספק, יובהר כי לא תתאפשר העברת זכויות של

חלק מסוים מהמתחם ו/או חלק מהמגרשים ו/או חלק מיחידות הדיור מושא ההסכם וזאת עד לקבלת תעודת גמר. אין בסעיף זה כדי למנוע מכירת יחידות לרוכשים, כמפורט בתנאי מכרז זה.

4.5. סרבני רישום

4.5.1. מציע אשר הינו חברה קבלנית אשר הוגדרה כסרבנית רישום, כהגדרתה בסימן ג' לפרק משנה 4.5 בקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל, עד למועד האחרון להגשת הצעות, יהיה מנוע מלהשתתף במכרז והצעתו תיפסל, אלא אם כן יצרף להצעתו במכרז ערבות אוטונומית וצמודה בנוסח המצ"ב לחוברת המכרז (להלן: "**ערבות להבטחת רישום**"), להבטחת השלמת הרישום, לא יאוחר מ- 7 חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות (להלן: "המועד האחרון לרישום"), של כל הבניינים שבהם חל עיכוב ברישום הבית המשותף ו/או זכויות הדיירים, והרשות הגישה לגביהם תביעה משפטית.

4.5.2. הערבות תהיה ערבות דיגיטלית בהתאם לתקן הערבויות הדיגיטליות אשר פורסם על ידי החשב הכללי ואשר הונפקה על ידי בנק או חברת ביטוח, אשר הוסמכו על ידי החשב הכללי להנפקת ערבות דיגיטלית בהתאם לתקן. ערבות זו תנוהל בהתאם לתקן הערבויות הדיגיטליות ולהוראות תכ"ס 14.4.1 ערבויות דיגיטליות. הערבות תונפק על ידי בנק או חברת ביטוח בהתאם להוראות המפורטות בהוראות תכ"ס 7.3.3 "ערבויות".

4.5.3. הערבות להבטחת רישום תהא בסך 100,000 ₪ ובתוקף לתקופה של 7 חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז, קרי עד ליום **28/08/2026**

4.5.4. הערבות להבטחת רישום תחולט במקרה בו עד המועד האחרון לרישום, לא נרשמו כל הבתים המשותפים ו/או הזכויות שלהבטחת רישומם ניתנה הערבות להבטחת רישום, בכפוף לאמור בסעיף 10 להלן.

4.5.5. מובהר כי הערבות להבטחת רישום, תצורף להצעה בנוסף לערבות ההצעה הנדרשת בהתאם להוראות המכרז. ובכללים שצוינו לעיל לעניין ערבות דיגיטלית. פרטי הערבות הדיגיטלית הנדרשת מופיעים תחת סעיף 7 "הפקדת ערבויות" להלן.

4.5.6. לתשומת לב המציע, באתר האינטרנט של הרשות שכתובתו www.land.gov.il, מפורסם מידע בנוגע לחברות קבלניות סרבניות רישום, ועל המציע מוטלת האחריות לעיין באתר ולהצליב מידע זה עם המידע שברשותו.

4.5.7. מציע שהוא חברה קבלנית ובעלי השליטה (כהגדרתם בחוק נירות ערך התשכ"ח-1968) בחברה שהם בעלי שליטה בחברה שהוגדרה כסרבנית רישום, יחויבו להפקיד ערבות להבטחת רישום.

■ נוסח ערבות דיגיטלית להבטחת רישום מצ"ב **כנספח ה'** לחוברת המכרז.

4.6. תיקון מס' 4 לחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (דיווח לממונה)

תשומת ליבו של הזוכה מופנית לתיקון מס' 4 לחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (דיווח לממונה), התשס"ט-2008, ועליו לדווח לממונה לפי החוק האמור, בסמוך לחתימה על חוזה המכר, לגבי מכירת כל דירה בפרויקט הבנייה, את שם קונה הדירה, שם המוכר, פרטי המקרקעין, נותן הבטוחה וסוג הבטוחה שניתנו לטובת הקונה בהתאם להוראות סעיף 2 לתיקון החוק האמור, הכל בהתאם לבטוחות המפורטות להלן.

4.7. איסור אפליה

הזוכה מתחייב להימנע מלנקוט אפליה פסולה בעת שיווק יחידות דיור והוא מצהיר בזאת, כי הוא יודע שאם יפר התחייבות זו, רמ"י או המשרד יהיו רשאים, מבלי לפגוע מכל סעד אחר העומד לזכותם על פי דין, לבטל זכיותו במכרז ולבטל את החוזים שייחתמו עמו בעקבות הזכיה, ו/או לדרוש ממנו פיצויים מוסכמים בשיעור 15% מהתשלום עבור הקרקע – בצירוף הפרשי הצמדה בין המדד היסודי למדד המחירים לצרכן, האחרון שיהיה ידוע במועד התשלום ולא יהיו לו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי רמ"י ו/או המשרד במקרה זה.

4.8. איסור תיאום הצעות

המציע מתחייב להימנע מכל פעולה שיש בה כדי לחשוף את הצעתו או להיחשף להצעתו של מציע אחר

לרבות חשיפת כוונות ושיקולים לפני הגשת ההצעה. הצעה שנעשתה בניגוד לאמור בסעיף זה, תיפסל, והרשות רשאית לחלט את הערבות לקיום ההצעה, בכפוף לסעיף 10 להלן.

4.9. תנאים מיוחדים

4.9.1. ידוע לזוכה כי חוברת המכרז מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי חוזה החכירה.

4.9.2. הזוכה מצהיר ומתחייב כי היה והשטח נשוא מכרז זה הוכרז ו/או יוכרז כאתר עתיקות ע"י רשות העתיקות, הוא יבצע את כל הפעולות הנדרשות עפ"י כל דין בנוגע לטיפול בעתיקות, ויישא על חשבונו בכל עלות הכרוכה בכך, לרבות בעלויות הפיקוח, סקר ארכיאולוגי, חפירות הבדיקה וחפירות ההצלה, שימור העתיקות והעתקתן, הכל כפי שיידרש על ידי רשות העתיקות.

4.9.3. במידה וישופרו תנאי התכנית לאחר הזכייה במכרז, לא ישלם הזוכה סכומים נוספים לרמ"י בגין תוספות אלה.

בגין השבחה שתחול עד ליום קביעת הזוכה במכרז, גובה הרשות המקומית חלף היטל השבחה מהרשות על פי חוק. חבות בהיטל השבחה שתחול, ככל שתחול, לאחר קביעת הזוכה במכרז תחול במלואה על הזוכה במכרז ללא זכות להשבה מאת הרשות.

4.9.4. הזוכה מתחייב להשלים את הבנייה בתוך 60 חודש מהמועד הקובע. מבלי לגרוע מהאמור בחוברת המכרז, על נספחיה (לרבות תנאי חוזה החכירה וחוזה התשתית), בקשה לאורכה מעבר לתקופה האמורה, כפופה לאמור בפרק משנה 5.7 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל.

4.9.5. המציע מצהיר כי ידוע לו שהרשות המקומית מקדמת תכנית מתאר מקומית, תכנית 212-1396662, אשר פורסמה להפקדה כמפורט במכתב מהנדסת העיר המצורף כנספח יג' למכרז זה. המציע מוותר על כל תביעה ו/או טענה לגבי תכנית זו והוראותיה ובין היתר לגבי עיכובים בהוצאת היתרי בניה בגין קידום תכנית זו ככל שיהיו כלפי המשרד וכלפי רמ"י. המציע מצהיר כי ידוע לו שמכתב מהנדסת העיר אינו מהווה התחייבות מצד המשרד ו/או מצד רמ"י לאמור בו והוא מצורף לידיעה בלבד.

4.9.6. המציע מצהיר כי ידוע לו שהרשות המקומית מבקשת לקדם עדכון של תכנית בינוי ו/או קידום של תכנית בינוי חדשה וכי ידוע למציע שתנאי להיתר בניה לפי תמל/1110 היא אישור תכנית בינוי ופיתוח בקנה מידה 1:500 וכי אין וודאות לגבי מועד אישור הוועדה המקומית את תכנית הבינוי הנדרשת כמפורט במכתב של מהנדסת העיר המצורף כנספח יג' למכרז זה. המציע מצהיר כי לא יהיו לו טענות ו/או תביעות כלפי המשרד ו/או כלפי רמ"י בכל הנוגע לתכנית הבינוי, מועד אישורה ו/או עיכובים בהוצאת היתרי בניה.

4.9.7. הערות בנושא מגבלות וחסימים על המגרש, כמפורט בהוראות פרק 6 ובדגש על הנושאים הבאים:

4.9.7.1. **הוראות בדבר ביסוס:** בהתאם לסעי' 6.3 בהוראות התכנית. בשטח התוכנית תנאים להגברת התאוצות הסייסמיות, וצפי לכשל מדרון והגברתו בעקבות אירוע סייסמי. התכנון יבוצע בליווי צמוד של מהנדס ביסוס וקרקע. בכל מגרש תידרש חקירת שתית מקיפה שתבוצע בהתאם להוראות ת"י 940.

4.9.7.2. **הוראות בינוי:** הוראות בינוי למגרשים – בהתאם לסעיף 6.2.

4.9.7.3. **הוראות לבניית חזית מסחרית:** בתאי שטח בהם סומנה "חזית מסחרית" בתשריט חובה להקימה בהתאם להגדרות התכנית ל"חזית פעילה", בהתאם למפורט בהוראות סעי' 6.5.

4.9.7.4. עצים בוגרים לשימור: נספח עצים בוגרים הינו נספח מחייב. הוראות בהתאם לסעי' 6.8.

4.9.8. המציע מתחייב לבצע שטחים ציבוריים בהתאם להתחייבויות המפורטות בחוזה התשתית המצורף כנספח ז' לחוברת המכרז, ולמסור את השטחים הציבוריים לרשות המקומית.

להלן פירוט השצ"פ בכל מתחם שבאחריות היזם לפתח כאמור:

מתחם 78276- שצ"פ 505, 506, 511.

4.9.9. ידוע למציע כי עבודות הפיתוח בשכונה מבוצעות ע"י הרשות המקומית. בתנאים המיוחדים לקבלת היתר לפי תמל/1110 מופיעים תנאים שונים. תנאים אלו באחריות החברה המבצעת את הפיתוח עבור הרשות המקומית ויבוצעו בהתאם להתקדמות עבודות הפיתוח שבאחריותה.

יובהר, למען הסר ספק, כי באחריות הזוכה לברר את טיב התנאים המיוחדים לקבלת היתר ומשמעותם ולקיים את התנאים לקבלת היתר בגין המתחם הספציפי שבו יזכה והוא מתחייב כי לא יוכל לבוא בכל טענה, דרישה או תביעה בעניין זה.

הזוכה מצהיר ומתחייב כי אין לו ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות, כספיות ו/או אחרות, לרבות דרישה לביטול העסקה כלפי הרשות והמשרד ו/או מי מטעמם, בגין התנאים המפורטים לעיל.

4.10. חדרי שנאים:

ככל שבקרקע נשוא המכרז יבנה חדר שנאים בשטח הבניין, הזוכה מתחייב לרשום את חדר השנאים כרכוש משותף וליתן לחברת החשמל זכות שימוש בחדר השנאים, לרבות הכללת הוראות מתאימות בתקנון הבית המשותף, הכל בהתאם לאמות המידה שנקבעו על ידי רשות החשמל ולנהלי חברת החשמל. הזוכה לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לרשות ולמשרד בעניין זה.

5. תשלומים

5.1. כללי

5.1.1. סכומי ומועדי התשלום עבור הקרקע לרמ"י ועבור סה"כ תשלום למשרד (בהתאם למפורט בטבלה שבסעיף 1 ובתנאי המכרז לרבות סעיף 5.3) הינם, בין היתר, תנאים יסודיים למימוש הזכייה במכרז זה והם יחולו על אף האמור בכל מקום אחר במסמכי המכרז, ובמקרה של איחור כלשהו תהיה הזכייה במכרז בטלה ומבוטלת.

5.1.2. חוזה החכירה יחתם עם הזוכה, אך ורק לאחר שהזוכה יעמוד בכל תנאי חוברת המכרז (לפי העניין), ובכללם תשלום מלוא התמורה בגין הקרקע, סה"כ תשלום למשרד, כמפורט בסעיף 1 ובתנאי המכרז והעמדת הערבויות, כמפורט בסעיף 7 לחוברת המכרז וכמפורט בחוזה התשתית המצורף לחוברת המכרז.

5.1.3. הזוכה (או מיופה כוחו) יהא אחראי להכנס לאזור האישי באתר הרשות.

לאחר הזכייה, ישלחו לזוכה באמצעות האזור האישי המסמכים הרלוונטיים לרבות, מכתב הזכייה, הודעת אישור העסקה והשוברים הנדרשים לתשלום. לזוכה לא תקום טענה כלפי הרשות במקרה של שליחת המסמכים הרלוונטיים באמצעות דואר רשום.

את השוברים ניתן לשלם ע"פ הכללים הרשומים על גבי כל שובר ובכפוף לתנאי הבנק או הגורם המשלם הרלוונטי ובכלל זה באמצעות:

5.1.3.1. הדפסת השובר וביצוע התשלום באחד מהבנקים המסחריים או בבנק הדואר בתשלום מעל 1 מיליון ₪, ניתן לשלם באמצעות העברת זה"ב – IBAN שמספרו IL190990011317030084826 (נתוני IBAN מצוינים גם ע"ג השובר).

5.1.3.2. ביצוע העברה בנקאית דרך שרת התשלומים הממשלתי, בתשלום אחד בלבד.

5.1.3.3. תשלום בכרטיס אשראי דרך שרת התשלומים הממשלתי (בתשלום אחד עד לסכום של 35,000 ₪ בלבד).

באחריות הזוכה לבדוק את כל התנאים הנדרשים לצורך ביצוע התשלום במועד.

5.1.4. יובהר כי את אישור הזכייה והשוברים לתשלום ניתן לקבל גם במשרדי הרשות ואין במידע המפורט באזור האישי כדי לגרוע מאחריות הזוכה לקבל את השוברים וביצוע כלל התשלומים הנדרשים במועדים הקבועים במכרז

5.1.5. יובהר כי במידה ותום מועד התשלום הרלוונטי לרמ"י ו/או למשרד חל בימים בהם אין קבלת קהל, או בימים בהם משרדי רמ"י ו/או המשרד יהיו סגורים, יהיה על הזוכה במכרז לוודא מראש כי יש בידו שובר מעודכן ונכון למועד התשלום.

5.1.6. כאשר המועד האחרון לתשלום עבור התשלומים לרמ"י ולמשרד, חל בימים בהם אין פעילות בנקאית במשק, תינתן אורכה לתשלום עד ליום בו מתחדשת הפעילות הבנקאית. ימים בהם מתקיימת פעילות בנקאית חלקית, ייחשבו לעניין זה כימים בהם יש פעילות בנקאית במשק.

5.1.7. לידיעת המציע/הזוכה ככל שבטווח הזמן שבין פרסום חוברת המכרז ועד לביצוע התשלום בפועל ישתנה שיעור המע"מ, יידרש הזוכה לבצע את כל התשלומים הנדרשים בחוברת המכרז, בהתאם לשיעור המע"מ החדש.

5.2. תנאי תשלום עבור הקרקע (להלן: "התמורה")

5.2.1. מימוש הערבות והשלמת התמורה, בתוספת מע"מ

5.2.1.1. עם אישור ועדת המכרזים על זוכה במכרז (להלן: "אישור ועדת מכרזים") תממש הרשות את הערבות לקיום ההצעה כהגדרתה בסעיף 7 להלן וזאת כתשלום ראשון על חשבון התמורה.

5.2.1.2. במידה וסכום הערבות שמומשה על ידי הרשות קטן מסכום התמורה, בתוספת מע"מ, יידרש הזוכה להשלים את יתרת התמורה, בתוספת מע"מ, וזאת תוך 90 יום מיום אישור ועדת מכרזים.

5.2.1.3. ככל שהזוכה לא ישלים תוך 90 יום מיום אישור ועדת מכרזים את מלוא התשלום בגין התמורה עבור הקרקע, בתוספת מע"מ, תבוטל הזכייה, ובמקרה זה הרשות רשאית לחלט את הערבות (בסך הנקוב בטבלה לעיל שבסעיף 1), וזאת בכפוף לסעיף 10.1 להלן.

5.2.1.4. למען הסר ספק - לכל תשלום יתווסף מע"מ כדין בהתאם לשיעורו הידוע ביום התשלום בפועל.

5.2.1.5. במידה וסכום הערבות לקיום ההצעה כהגדרתה בסעיף 7, גבוה מסכום התמורה בתוספת מע"מ, תממש הרשות מהערבות רק את סכום התמורה בתוספת מע"מ, והזוכה יידרש לחתום ישירות על הסכם החכירה, תוך 90 יום מיום החלטת ועדת המכרזים.

5.2.1.6. הזוכה יידרש להמציא עד למועד פקיעת הערבות או תוך 14 יום מיום הדרישה, המוקדם מביניהם, מהבנק או מחברת הביטוח לפי העניין, כתב הארכת תוקף הערבות ל-90 יום לפחות לאחר המועד האחרון לתשלום (כלומר, הערבות תהא תקפה לפחות 180 יום מיום החלטת ועדת המכרזים על הזכייה).

ככל ולא תומצא הארכת הערבות כאמור, תממש הרשות את יתרת הערבות בסך הנקוב בטבלה לעיל שבסעיף 1, כבטוחה למילוי התחייבויות הזוכה במכרז.

בכל מקרה, ישולמו התשלומים במלואם בשובר אחד, ללא פיצול שוברי תשלום.

5.2.1.7. יובהר ויודגש כי אין במימוש הערבות עם אישור ועדת המכרזים בהתאם לסעיף זה, כדי לגרוע מסמכות ועדת המכרזים להורות על חילוט הערבות בהתאם להוראות סעיף 10. להלן, כולה או חלקה, או מכל סעד אחר העומד לרשות על-פי כל דין. במקרה של חילוט הערבות בהתאם להוראות סעיף 10. להלן, הליכי החילוט, לרבות הליכי השימוע, ייעשו לאחר מימוש הערבות בהתאם לאמור בסעיף זה. ככל שתורה ועדת המכרזים על חילוט חלק מן הערבות או השבתה, יושבו כספי הערבות שמומשה לפי סעיף זה, כולם או חלקם, בהתאם להחלטת הועדה.

5.3. תשלום הוצאות פיתוח והוצאות פיתוח נוספות למשרד

5.3.1. כללי

עבודות הפיתוח הכללי יבוצעו ע"י הרשות המקומית או מי מטעמה, כמפורט בהסכם הגג בינה לבין המשרד, הכל באחריותה הבלעדית של הרשות המקומית.

הזוכה ישלם למשרד תוך 90 יום מיום החלטת ועדת המכרזים בדבר זכיית הזוכה במכרז, הוצאות פיתוח עבור פיתוח כללי שבוצע ו/או יבוצע על-ידי הרשות המקומית ותשלום בגין הוצאות פיתוח נוספות (להלן: "סה"כ תשלום למשרד") כמפורט בטבלה שבסעיף 1 לעיל.

5.3.2. להלן פרוט הסכומים:

5.3.2.1. הסכום הנקוב בעמודה 1 בטבלה לעיל, מהווה חיובים שונים כמפורט להלן:

5.3.2.1.1. תשתיות צמודות טרם ביצוע בפועל.

5.3.2.1.2. תשתיות על (ככל שישנן) טרם ביצוע בפועל.

כנגד תשלום זה, הזוכה במכרז לא יוסיף מע"מ ויקבל קבלה בלבד.

5.3.2.2. הסכום הנקוב בעמודה 2 בטבלה לעיל, מהווה חיובים בגין:

5.3.2.2.1. תשתיות צמודות ביצוע בפועל.

5.3.2.2.2. תשתיות על (ככל שישנן) ביצוע בפועל.

על הסכום הנקוב בעמודה 2 יתווסף מע"מ (עמודה 3) וכנגד תשלומים אלו, הזוכה במכרז יקבל טופס עסקת אקראי.

5.3.2.3. הסכום הנקוב בעמודות 4 ו- 6 בטבלה לעיל, מהווה חיובים בגין הוצאות פיתוח נוספות (בהתאם לפרקי משנה 3.3 ו- 3.4 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל).

על הסכומים הנקובים בעמודות 4 ו- 6 יתווסף מע"מ (עמודות 5 ו- 7) וכנגד תשלומים אלו, הזוכה במכרז, יקבל טופס עסקת אקראי.

5.3.3. סה"כ התשלום למשרד צמוד למדד תשומות הבנייה למגורים של חודש 10/2025 (להלן: "המדד הבסיסי") וישולם ע"י הזוכה בצרוף הפרשי הצמדה מהמדד הבסיסי ועד המדד האחרון שיהיה ידוע במועד אישור ועדת המכרזים.

5.3.4. המציע מודע לכך והוא מקבל על עצמו, כי כנגד התשלום בגין הוצאות פיתוח: תשתיות צמודות ותשתיות על, ככל שישנן, אשר בוצעו בפועל עד ליום פרסום חוברת המכרז, נוסף מע"מ לסכום לתשלום על ידי הזוכה במכרז ובגינו יקבל טופס עסקת אקראי.

5.3.5. מובהר למציע והוא מקבל על עצמו, כי התשלום בגין הוצאות הפיתוח אשר בוצעו בפועל (הוצאות פיתוח תשתיות צמודות ותשתיות על), יחושב לפי ניצול תקציבי, נכון ליום פרסום חוברת המכרז (להלן: "אחוז ביצוע משוקלל"), אחוז הביצוע המשוקלל לא יעודכן לאחר פרסום חוברת המכרז והמציע מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המשרד ו/או רמ"י בגין נתון זה.

אחוז הביצוע המשוקלל למכרז זה הינו: 24.25%.

5.3.6. הזוכה לא יוסיף מע"מ בגין הוצאות תשתיות צמודות ותשתיות על, שטרם בוצעו בפועל במקרקעין ועד ליום פרסום חוברת המכרז, וביחס לתשלום זה, יקבל הזוכה קבלה בלבד ולא טופס עסקת אקראי. המציע מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המשרד ו/או רמ"י בגין סעיף זה.

5.3.7. כלל התשלומים המופיעים בטבלה, ואשר חבים במע"מ, חושבו בהתאם לשיעור המע"מ שחל ביום פרסום חוברת המכרז. תשומת לב המציעים, כי כל תשלום אשר בגינו נדרש מע"מ, ישולם לפי שיעור המע"מ אשר יחול על פי חוק במועד ביצוע התשלום בפועל.

5.3.8. יודגש כי ככל שהזוכה לא ישלם תוך 90 יום מיום אישור ועדת מכרזים את מלוא התמורה בגין סה"כ תשלום למשרד, תבוטל הזכייה, ובמקרה זה רמ"י רשאית לחלט את הערבות לקיום ההצעה.

5.3.9. תוך 90 יום מיום אישור ועדת המכרזים בדבר זכיית הזוכה במכרז, הזוכה יידרש לחתום על חוזה לביצוע תשתית ולהמציא ערבות אוטונומית להבטחת תיקון נזקים, הכל כמפורט בחוזה התשתית המצורף כנספח ז' לחוברת המכרז.

5.3.10. מובהר בזאת כי הרשות המקומית היא האחראית הבלעדית בכל הנוגע להקמת מבני הציבור ומיקומם ולשדרוג תשתיות בשכונות ותיקות, לרבות איכות ורמת הפיתוח וזאת מבלי לפגוע בהתחייבויות הזוכה לפי סעיף 2.1.9 למכרז זה. הזוכה לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המשרד ו/או רמ"י בעניין זה.

במידה וקיימים או יחוקקו על-ידי הרשות המקומית חוקי עזר לגביית אגרות ו/או היטלים עבור הקמת מבני ציבור אשר יהיו בשיעורים גבוהים יותר מהסכומים ששולמו במסגרת מכרז זה בגין רכיבים אלו, תהא הרשות המקומית רשאית לגבות מהזוכה את ההפרש בין החיוב על-פי חוקי העזר לבין הסכומים ששולמו על-ידו במכרז זה בגין רכיבים אלו.

5.3.11. החזר הוצאות הפיתוח ליזם בעקבות ביטול עסקה

5.3.11.1. אם מכל סיבה שהיא לא יעמוד הזוכה בתנאי המכרז וזכיותו תבוטל על ידי ועדת המכרזים, אזי ישיב המשרד לזוכה את סה"כ תשלום למשרד ששולם על ידו רק לאחר שהמתחם ישוקק מחדש והמשרד יגבה את סה"כ תשלום למשרד מהזוכה החדש, או בתום 24 חודשים מיום קבלת הודעת ביטול הזכייה מרמ"י, המוקדם מבניהם.

5.3.11.2. החזר סה"כ תשלום למשרד יכלול תוספת הצמדה למדד תשומות הבנייה, מהמדד בו שולם סה"כ תשלום למשרד בעת הזכייה, ועד המדד הידוע במועד ביצוע החזר לזוכה.

5.3.11.3. אין באמור לעיל כדי לפגוע בהוראות המכרז לעניין חילוט ערבות ו/או תשלום פיצויים לרמ"י.

5.4. מיסים, היטל השבחה, דמי הקמה, אגרות והיטלי פיתוח

5.4.1. הזוכה ישא בכל המיסים (כגון מס רכישה) החלים עליו בהתאם לדין.

5.4.2. הזוכה יהא פטור מתשלום היטל השבחה בגין השבחה אשר מקורה בתכנית שאושרה עד למועד הכרזת הזוכה על ידי ועדת המכרזים, ואשר בגינה גובה הרשות המקומית חלף היטל השבחה מהרשות על פי חוק. ככל שיחול היטל השבחה בגין תכנית שתאושר לאחר הזכייה, ישא הזוכה בתשלום, ולא יבוא לרשות בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בשל כך.

5.4.3. בכפוף לתשלום התמורה עבור הקרקע לרמ"י וסה"כ תשלום למשרד, ישלם הזוכה במכרז אגרות והיטלים לרשות המקומית ודמי הקמה לתאגיד המים והביוב, בהתאם לדין וחוקי העזר התקפים, ובכפוף למכתב הרשות המקומית ומכתב תאגיד המים והביוב.

הרשות המקומית תקזז את היטלי הפיתוח בהתאם למפורט במכתב הרשות המקומית המצ"ב. הרשות המקומית והוועדה המקומית תהיינה רשאיות לגבות אגרות פיתוח והיטלים שיגיעו למי מהם בגין זכויות הבניה ו/או תוספות הבניה ו/או הקלות (לרבות הקלות שבס) שנוצלו מעבר לקבוע בתכנית תמל/1110 על שינוייה, נכון למועד פרסום המכרז. גביית אגרות והיטלים בגין זכויות בניה ו/או תוספות בניה ו/או הקלות כאמור לעיל תותנה בכך שהתוספת ו/או שינוי שאושר אינו מגדיל את עלויות עבודות הפיתוח הממומנות מתוך תקציב הפרויקט. במקרה שיהיה בתוספת ו/או בשינוי כדי להגדיל את עלויות עבודות הפיתוח, יגבה המשרד מהיזמים את הוצאות הפיתוח הנוספות בהתאם לנהלי המשרד. ככל שסכום ההיטל שהעירייה רשאית לגבות בשל התוספת ו/או השינוי גבוה מסך הוצאות הפיתוח הנוספות שנגבו על ידי המשרד – תהא העירייה רשאית לגבות את ההפרש ישירות מהיזמים.

■ מכתב הרשות המקומית ותאגיד המים והביוב מצ"ב כנספח ו' לחוברת המכרז.

5.4.4. באחריות המציע לבדוק ברשות המקומית ובתאגיד המים והביוב כל נתון רלוונטי בענין אגרות, היטלי פיתוח ודמי הקמה, לרבות קיומם של חובות קודמים. מובהר כי הזוכה ישא בכלל החיובים, האגרות, ההיטלים, דמי ההקמה והוצאות הפיתוח מכל מין וסוג שהוא החלים ו/או שיחולו על המתחם/ים נשוא מכרז זה, לרבות חובות עבר לרשות המקומית בגין פיתוח שבוצע טרם פרסום מכרז זה, ולרבות כל פיתוח עתידי שיחול בהתאם לדין ולחוקי העזר העירוניים, בכפוף לאמור לעיל. הזוכה לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין האמור לעיל.

5.4.5. בכל מקרה שבו תתקבל דרישה על פי דין מאת הרשות המקומית ו/או תאגיד המים כלפי המשרד לתשלום הוצאות פיתוח, דמי הקמה, היטלים ו/או אגרות בגין המתחם/ים נשוא המכרז, מתחייב הזוכה לשלם את כלל חיובי הפיתוח מיד עם קבלת דרישה ראשונה מאת המשרד לשלם.

6. הגשת ההצעה, מועד אחרון להגשת הצעות ותקופת ההצעה:

6.1. במהלך הגשת ההצעה לתיבת המכרזים המקוונת, יידרש המציע להדפיס "טופס אישור הצעה" לחתום עליו, לאמת החתימה ככל שיידרש לכך ולסרוק את הטופס החתום למערכת המקוונת. יודגש כי הצעה אשר תתקבל ללא טופס אישור הצעה חתום ומאומת כנדרש תיפסל.

6.2. ההצעה תכלול את המסמכים הבאים:

6.2.1. טופס אישור ההצעה כאמור במבוא לחוברת המכרז ובתנאי המכרז חתום על ידי כל אחד מיחיד המציע.

6.2.2. צילום תעודת זהות (כולל הספח המצורף לתעודת הזהות) של כל אחד מיחיד המציע ו/או תעודת רישום תאגיד של כל אחד מיחיד המציע.

6.2.3. ערבות בהתאם להוראות סעיף 7 להלן.

6.2.4. תאגיד - אישור מורשי חתימה בהתאם להוראות סעיף 6.8 להלן.

6.2.5. חברה קבלנית סרבנית רישום - ערבות להבטחת רישום בהתאם להוראות סעיף 4.5 לעיל.

6.2.6. מיופה כח – יפוי כוח בהתאם להוראות סעיף 6.10 להלן.

6.3. המציע אינו רשאי לשנות בדרך כלשהי את טופס אישור ההצעה ו/או את מסמכי המכרז. כל שינוי בנוסח המקורי של טופס ההצעה ו/או מסמכי המכרז, לרבות הוספה, מחיקה, השמטה, התניה או הסתייגות, עלול להביא לפסילת ההצעה.

6.4. הצעת המציע כפי שהוגשה במערכת המכרזים המקוונת, תהא סופית ובלתי מותנית, והמציע יהא מנוע מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לביטול העסקה. יובהר כי הצעה או עדכון להצעה או ביטול הצעה אשר לא נמצאה בתיבת המכרזים המקוונת לא תדון.

6.5. המציע יגיש לתיבת המכרזים המקוונת את **המחיר המוצע** עבור הקרקע ללא מע"מ. מובהר לזוכה כי עליו לשלם את התמורה עבור הקרקע בתוספת מע"מ. בנוסף, יישא הזוכה בתשלום הוצאות הפיתוח, הוצאות פיתוח נוספות, מיסים, אגרות והיטלים, דמי הקמה, הכול כמפורט לעיל בסעיף 5 לחוברת המכרז.

6.6. מציע רשאי להגיש הצעה למתחם אחד או יותר, אך יוכל לזכות, בכל מהמתחמים המפורטים בטבלה שבסעיף 1.

6.7. המציע (לרבות הגשת הצעה משותפת) יגיש הצעה אחת בלבד באמצעות מערכת המכרזים המקוונת. מודגש כי כל הצעה שתוגש במערכת המכרזים המקוונת באמצעות אותה הזדהות באתר ממשל זמין תעדיכן את קודמתה, כלומר מציע אשר הזדהה בממשל זמין והגיש הצעה, אינו יכול להגיש הצעה במערכת המקוונת עבור אדם אחר או הצעה נוספת למגרש אחר, באמצעות אותה ההזדהות שכן ההצעה האחרונה תעדיכן את קודמתה.

6.8. הגשת הצעה על ידי תאגיד:

מכרז מספר צפ/5/2026

הצעה למכרז יכול שתוגש על ידי תאגיד בחתימת מורשי החתימה המוסמכים ובצירוף תעודת רישום של התאגיד. יש לצרף אישור ר"ח או עו"ד לפיו החתומים על ההצעה הינם מורשי החתימה של התאגיד המוסמכים לחתום על מסמכי המכרז את תעודת הרישום, ואישור ר"ח או עו"ד יש להגיש עם ההצעה חתום ומאומת כנדרש.

תאגיד (למעט תאגיד זר) לא יכול להגיש הצעה באמצעות מיופה כוח.

6.9. הגשת הצעה משותפת:

6.9.1. הצעה למכרז יכול שתוגש כהצעה משותפת למספר יחידים/תאגידים (להלן: **"הצעה משותפת"**). בהצעה משותפת, יחתמו מסמכי המכרז בהתאם להוראות המכרז, על ידי כל אחד מיחיד המציע בהצעה המשותפת. בכל מקרה השותפות תהיה בחלקים בלתי מסוימים (מושע).

6.9.2. הוגשה הצעה על ידי מספר יחידים, יצינו היחידים בהצעתם המשותפת את חלקו היחסי של כל יחיד במתחם. ציון חלקי הזכויות יהיה בשבר פשוט. במידה ולא יצונו החלקים כאמור תעשה ההתקשרות עם כל יחיד המציע בחלקים שווים. יובהר כי לא ניתן יהיה לשנות את חלקי יחיד המציע לאחר המועד האחרון להגשת הצעה למכרז.

6.9.3. הוגשה הצעה משותפת, תיעשה ההתקשרות עם כל יחיד המציע במשותף והתחייבויותיהם בהתאם לתנאי המכרז תהיינה ביחד ולחוד ובערבות הדדית. במקרה של הפרה או אי-קיום תנאי המכרז ע"י אחד מהשותפים, מתבטלות מאליהן הצעות יתר השותפים ורמ"י רשאית לחלט את כל סכום הפיקדון או חלקו כפיצוי קבוע ומוסכם, בכפוף לתנאי המכרז (סעיף 10 להלן) ולהחכיר את המגרש לאחר.

6.9.4. במקרה של הצעה משותפת יחתמו חוזה חכירה אחד למתחם, עם כל המציעים במשותף.

6.10. הגשת הצעה באמצעות יפוי כח:

6.10.1. הצעה עבור אחר תוגש בצירוף יפוי כח. אם מיופה הכח אינו עו"ד יפוי הכח יהיה נוטריוני.

6.10.2. במקרה שהצעה מוגשת ע"י מספר מציעים יחד יוגש יפוי כח אחד אשר יחתם ע"י כל המציעים או מספר יפויי כח אשר בכל אחד יצוין כי מיופה הכח מוסמך להגיש הצעה במכרז בשם המציע ובשם מציעים אחרים ביחד ובערבות הדדית ניתן לצרף במערכת המקוונת מספר יפויי כח.

6.10.3. מיופה כח יוכל לייצג הצעה אחת בלבד, במידה ומיופה כח ייצג יותר מהצעה אחת תפסלנה כל ההצעות אשר ייוצגו על ידו. בכל מקרה יפוי הכח לא יהיה מותנה בתנאי כלשהו, ולא יתייחס באופן כלשהו לחלק מסוים של המתחם. בכל מקרה, ישולמו התשלומים במלואם בשובר אחד, ללא פיצול שוברי התשלום.

6.11. המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הינו תאריך 28/01/2026 עד השעה 12:00 בצהריים (להלן: **"מועד אחרון להגשת הצעות"**). עד למועד זה על המציע לסיים את הליך הגשת ההצעה. במועד האחרון להגשת ההצעות תינהל תיבת המכרזים המקוונת באופן אוטומטי.

6.12. כל הצעה תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה, ותחייב את המציע, מהמועד בו תוגש לתיבת המכרזים המקוונת, ועד ליום 28/06/2026 (להלן: **"תקופת ההצעה"**).

6.13. המציע לא יהא רשאי לחזור בו מהצעתו או לתקן הצעתו לאחר המועד האחרון להגשת הצעות. ההצעה הינה הצעה סופית ובלתי מותנית. אין להתנות תוקף הצעה למתחם מסוים בזכייה או באי זכייה במתחם מסוים אחר, ואין לקבוע סדר עדיפויות לזכייה במתחם מסוים.

6.14. על אף האמור לעיל, מציע אשר שלח באמצעות מערכת המכרזים המקוונת, הודעה בדבר ביטול הצעתו שהוגשה למכרז (להלן: **"הודעת ביטול"**) ו/או הגיש באמצעות מערכת המכרזים המקוונת הצעה מתוקנת המבטלת את הצעתו הקודמת במכרז, יראו את ההצעה הקודמת כבטלה. מובהר כי בכל מקרה שבו לא תמצא הודעת ביטול ו/או הצעה מתוקנת בתיבת המכרזים המקוונת במועד האחרון להגשת ההצעות, ההצעה הקודמת תחייב את המציע לכל משך תקופת ההצעה ללא זכות חזרה כאמור לעיל.

לצורך הגשת הודעת ביטול הצעה, על המציע לבצע את הליך ההזדהות באתר ממשל זמין **באמצעות פרטי זיהוי המשתמש שהוקלדו בעת הגשת ההצעה המקורית**. יש להקיש במערכת המכרזים המקוונת על "טופס ביטול הצעה" ולשגר את הודעת הביטול באמצעות מערכת המכרזים המקוונת עד המועד

האחרון להגשת ההצעות למכרז.

לצורך הגשת הצעה מתוקנת, על המציע לבצע את הליך ההזדהות באתר ממשל זמין באמצעות פרטי זיהוי המשתמש שהוקלדו בעת הגשת ההצעה המקורית, למלא ולהגיש הצעה חדשה במערכת המכרזים המקוונת בצרף טופס אישור הצעה חתום כנדרש עד המועד האחרון להגשת הצעות למכרז.

7. הפקדת ערבויות

7.1. ערבות לקיום הצעה

7.1.1. המציע יצרף ערבות אוטונומית בלתי מותנית לפקודת רשות מקרקעי ישראל בנוסח המצ"ב לחוברת המכרז לכל הפחות בסכום המפורט בטבלה שבסעיף 1 (להלן ולעיל: "ערבויות או ערבות").

הערבות תהיה ערבות דיגיטלית בהתאם לתקן הערבויות הדיגיטליות אשר פורסם על ידי החשב הכללי ואשר הונפקה על ידי בנק או חברת ביטוח, אשר הוסמכו על ידי החשב הכללי להנפקת ערבות דיגיטלית בהתאם לתקן. ערבות זו תנוהל בהתאם לתקן הערבויות הדיגיטליות ולהוראות תכ"ס 14.4.1 ערבויות דיגיטליות. הערבות תונפק על ידי בנק או חברת ביטוח בהתאם להוראות המפורטות בהוראות תכ"ס 7.3.3 "ערבויות".

להלן קישור לאתר החשב הכללי בו מופיעה רשימת מורשים להנפקת ערבויות דיגיטליות, לרבות גורמים המורשים מול רשות מקרקעי ישראל;

<https://govextra.gov.il/digital-guarantee/homepage>

הערבות תהיה בתוקף לפחות מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז, ולפחות עד ליום 28/06/2026.

■ נוסח ערבות דיגיטלית לקיום ההצעה מצ"ב **כנספת א'** לחוברת המכרז.

7.1.2. מספר מזהה של הנערב בערבות/ערבויות יהיה זהה למספר מזהה של המציע. בהצעה משותפת, ניתן לצרף ערבות בה מופיע מספר מזהה של אחד או יותר מיחיד המציע. במידה ומספר מזהה הנערב בערבות לא יהיה זהה למספר מזהה המציע, תפסל ההצעה על הסף.

שם הנערב בערבות/ערבויות יהיה זהה לשם המציע. בהצעה משותפת, ניתן לצרף ערבות בה מופיע שמו של אחד או יותר מיחיד המציע. למען הסר ספק, יובהר כי לא ניתן להשתמש במונח "אחרים" תחת שם המציע.

7.1.3. ערבות דיגיטלית הינה ערבות אשר ניתנת על ידי גורם שהוסמך על ידי החשב הכללי.

7.1.4. בטבלה שלהלן מפורטים הנתונים הנדרשים ביחס להנפקת ערבויות. להלן פירוט מספרי ההליכים עבור הערבויות הדיגיטליות:

הליך	תת הליך	מתחם	סכום בש"ח	תוקף
20022026000000000587	1	ללא ציון מספר מתחם	שדה סכום פתוח להשלמה על ידי הבנק	28/06/2026
20022026000000000587	2	ערבות סרבן	100,000	28/08/2026

על מגיש ההצעה למסור לגורם מנפיק הערבות הדיגיטלית, את מספר הליך ותת הליך, של נוסח הערבות המבוקש, למתחם בגינו הוא מבקש להגיש הצעה ולפחות בסכום המצוין בטבלה לעיל.

7.1.5. עם הנפקת הערבויות יימסר למציע על ידי הגורם המנפיק קוד ערבות.

7.1.6. בעת הגשת ההצעה לתיבת המכרזים המקוונת, יידרש המציע להזין את קוד הערבות ויתר הפרטים הנדרשים במערכת הגשת ההצעות המקוונות.

מכרז מספר צפ/5/2026

- 7.1.7 על מגיש ההצעה לפנות בעצמו ולברר מול מנפיק הערבות כי הינו גורם מוסמך כאמור וכי יש בידו להנפיק הערבות בתנאים ובמועד כפי שנקבעו בתנאי המכרז. לא תתקבל כל טענה ו/או תביעה לרבות בגין איחור במועד הפקדת הערבות בשל האמור.
- 7.1.8 בהגשת הצעה למספר מתחמים, יש להגיש ערבות נפרדת לכל מתחם ומתחם.
- לדוגמא: בהגשת הצעה לשלושה מתחמים, כאשר סך הערבות הנדרשת בכל מתחם ומתחם הוא 100,000 ₪, יש להגיש 3 ערבויות נפרדות בסך 100,000 ₪ כל אחת.
- 7.1.9 יובהר כי מציע יוכל להגיש מספר ערבויות לאותו המתחם ובלבד שסכום הערבויות הכולל יהא לפחות הסכום הנקוב בטבלה שבסעיף 1 לעיל לאותו המתחם.
- 7.1.10 על אף האמור, מציע שהגיש הצעה לשני מתחמים או יותר, ומספר המתחמים האפשריים לזכייה הוגבל, יצרף להצעתו מספר ערבויות כמספר המתחמים שהוגבלו. **הערבויות יוגשו בסכומים שנקבעו עבור המתחמים שגובה הערבות בהם הינו הגבוה ביותר מבין אלו לגביהן הוגשה הצעה. במקרה זה, יש להנפיק ולהגיש מספר ערבויות לפחות כמספר המתחמים שהוגבלו ובנוסף "ללא ציון מספר מתחם".**
- יובהר כי הוראות סעיף 7.1.9 לעיל, יחולו גם לעניין סעיף זה ובשינויים המחוייבים.
- לדוגמא: מציע שהגיש הצעה במכרז ל- 4 מתחמים שגובה הערבות בהם הינו כדלהלן:
מתחם א – 100 ₪; מתחם ב- 200 ₪; מתחם ג- 300 ₪; מתחם ד – 400 ₪, והזכייה הוגבלה ל- 2 מתחמים בלבד, יצרף להצעתו:
לפחות 2 ערבויות, האחת או יותר בסכום של לפחות 400 ₪ והשנייה או יותר בסכום של לפחות 300 ₪ ללא ציון מספרי מתחמים.
- 7.1.11 בסיום תהליך הגשת ההצעה לתיבת המכרזים המקוונת, יקבל המציע אישור על הגשת ההצעה, בציון מספר סימוכין.
- 7.1.12 בעת הגשת הצעה מעדכנת על המציע לכלול את פרטי ההצעה בשלמותה, לרבות פרטי הערבות/ערבויות הדיגיטלית וכל המסמכים הנלווים הנדרשים, לכל המתחמים/המגרשים אשר המציע חפץ בהם במכרז זה. בסיום תהליך הגשת הצעה מעדכנת לתיבת המכרזים המקוונת, יקבל המציע אישור על הגשת ההצעה, בציון מספר סימוכין חדש.
- 7.1.13 מציע שלא צירף ערבות/ערבויות להצעתו כאמור לעיל, הצעתו תיפסל.
- 7.1.14 הערבות שצורפה להצעת הזוכה, תמומש מיד לאחר הזכייה במכרז.
- 7.1.15 ערבויות של מציעים שלא זכו יושבו ישירות לגורם המנפיק בסמוך לפרסום תוצאות המכרז.

7.2. ערבות להבטחת נזקים:

- 7.2.1 תוך 90 יום מיום אישור ועדת המכרזים בדבר זכיית הזוכה במכרז, על הזוכה להמציא לרשות המקומית, ערבות אוטונומית להבטחת נזקים (להלן "ערבות נזקים") והכול כמפורט בחוזה התשתית ובטבלה להלן:

מספר מתחם	ערבות נזקים בש"ח
78274	3,909,040
78276	4,194,542
78278	3,588,086

7.2.2. שם החייב בערבות הנזקים, יהיה זהה לשם המציע.

7.2.3. בנוסף, על הזוכה להמציא לרשות המקומית, ערבות השלמת עבודות שצ"פים, הכל כמפורט בחוזה התשתית.

7.2.4. החזרת ערבות לזוכה, או לחילופין מימוש ערבות, כולה או חלקה, יעשו בהתאם להוראות הקבועות לעניין זה במכרז ובחוזה התשתית.

8. בחירת זוכה במכרז

8.1. ההצעות אשר יוגשו למכרז בהתאם לכללי המכרז ותנאיו ואשר הוגשו באמצעות מערכת המכרזים המקוונת (להלן: "**ההצעות הכשרות**"), יובאו לדיון בפני ועדת המכרזים של הרשות אשר תקבע את ההצעה הזוכה.

8.2. ההצעה שתוכרז כזוכה היא ההצעה בה המחיר המוצע עבור הקרקע, ללא תוספת מע"מ וללא תוספת הוצאות פיתוח והוצאות פיתוח נוספות ככל וישנן, הוא הגבוה ביותר מבין ההצעות הכשרות (להלן ולעיל: "**הזוכה**"), וזאת בכפוף ומבלי לגרוע מכל הוראה אחרת במכרז זה ו/או סמכות המוקנית לרשות ולמשרד בהתאם להוראות המכרז ו/או על פי דין.

8.3. זכיה במכרז וכל עניין הנגזר מהזכייה, ובכלל זאת מניין הימים להשלמת התחייבויות הזוכה בהתאם לתנאי המכרז, לרבות תנאי התשלום, יספרו ממועד אישור ועדת המכרזים את הזכייה במכרז (להלן: "**המועד הקובע**").

8.4. במידה ונמצא כי ישנן שתי הצעות כשרות או יותר, שהן זהות, תיערך הגרלה דיגיטלית באופן אוטומטי בין מציעים אלה לקביעת הזוכה.

המציע לא יבוא בכל טענה או דרישה לרשות בגין ההגרלה הנזכרת.

8.5. על אף האמור בסעיף זה, הרשות תהא רשאית לבטל את המכרז ו/או לשנות את תנאי המכרז בכל עת, כמפורט בסעיף 11 להלן, ואין באמור לעיל בסעיף זה משום התחייבות של הרשות לקבל הצעה כלשהי לרבות את ההצעה בה המחיר המוצע הוא הגבוה ביותר.

8.6. יובהר כי זוכה במכרז לא יהא רשאי להשתתף במכרזים עתידיים אשר יפורסמו על ידי הרשות ו/או המשרד ו/או מי מטעמם, לביצוע עבודות תשתית ו/או עבודות פיתוח במגרשים/מתחמים בתחומי התכנית.

9. תנאים להתקשרות עם הזוכה

9.1. לאחר סגירת המכרז יפורסמו תוצאות המכרז באתר הרשות ובאזור האישי של המציעים. בנוסף, לאחר מועד זה יועלו כלל המסמכים הרלוונטיים, לרבות הודעת אישור העסקה, שוברי התשלום ונוסח חוזה חכירה לחתימה לאזור האישי של המציעים. באחריות המציעים להתעדכן באזור האישי ולפעול לעמידה בתנאי המכרז.

למציע לא תעמוד כל טענה כלפי מסירת מסמכים באמצעות האזור האישי. הרשות לא מתחייבת לשלוח את המסמכים בכל אופן אחר וכל ההתקשרות לרבות חתימה על חוזים יכולה להתבצע באמצעות האזור האישי והמציע לא יבוא בכל טענה או דרישה כלפי הרשות בעניין זה.

יובהר כי ביצוע התשלום וההתקשרות אל מול הרשות תעשה באמצעות האזור האישי. על הזוכה להעלות לאזור האישי את האסמכתאות הנדרשות בהתאם לתנאי המכרז להתקשרות בהסכם וכל פניה תעשה באמצעות האזור האישי.

9.2. עם הזוכה במכרז יחתם חוזה חכירה בהתקיים התנאים המצטברים הבאים המהווים תנאים יסודיים למימוש הזכייה וכניסה לשלב החוזי:

9.2.1. הזוכה שילם לרשות במועד את מלוא התמורה בגין הקרקע בתוספת מע"מ והודיע על כך לרשות.

- 9.2.2.** הזוכה שילם במועד את מלוא התשלום עבור סה"כ תשלום למשרד.
- 9.2.3.** הזוכה המציא (מסר) לרשות חוזה חכירה חתום על ידו תוך 90 יום ממועד אישור ועדת המכרזים.
- 9.2.4.** הזוכה חתם על חוזה לביצוע תשתית (על נספחיו) והמציא (מסר) אותו לרשות המקומית, בצרוף ערבות אוטונומית להבטחת תיקון הנזקים וערבות להשלמת עבודות השצ"פים תוך 90 יום מיום אישור ועדת המכרזים.
- על הזוכה להמציא לרמ"י אישור המשרד על הסדרת התחייבויותיו כאמור.
- 9.2.5.** הזוכה המציא אישור מהרשות המקומית על חתימה על התחייבות לבניית מבני ציבור המשולבים בקומות מבונות ככל שישנם במתחמים המשווקים.
- 9.3.** התנאים להתקשרות שלעיל הינם תנאים יסודיים למימוש הזכייה במכרז זה והם יחולו על אף האמור בכל מקום אחר במסמכי המכרז, לרבות בנוסח החוזים שבמסמכי המכרז. במקרה של איחור כלשהו במועדים האמורים בתנאים אלו, תהיה הזכייה במכרז בטלה ומבוטלת ולא יחתם עם הזוכה חוזה חכירה (שרק לאחר חתימתו מתחילה עם הזוכה ההתקשרות החוזית מול רמ"י). במידה ולא ימולאו תנאים אלו - תפקע זכותו של הזוכה לקבל את המתחם.
- 9.4.** בכל מקרה שבו לא יקיים הזוכה את התנאים המפורטים לעיל, יחשב הדבר כהפרת התחייבות הזוכה על פי תנאי המכרז, זכייטו תבוטל לאלתר, ויחולו הוראות סעיף 10 להלן בדבר חילוט הערבות וסעדים נוספים.
- על אף האמור לעיל, במקרה בו הזוכה עמד בכל התחייבויותיו על פי תנאי המכרז, אולם איחר במספר בודד של ימים (שבכל מקרה לא יעלה על שבעה ימי עבודה) בהמצאת חוזה פיתוח התשתיות חתום במועד ו/או ערבות לאי גרימת נזקים, תשקול רמ"י לאפשר לזוכה לרפא את הפגם. מכל מקום, יובהר כי רמ"י אינה מחויבת לאפשר את תיקון הפגם והדבר נתון לשיקול דעתה הרחב. עוד יובהר כי המצאת ערבויות מכל סוג שהוא במועד, מהווה תנאי יסודי, גם אם המדובר בנספח להסכם וכל איחור בהמצאתן יהווה פגם שאינו ניתן לרפא ויביא לביטול הזכייה.
- 9.5.** בנוסף, ועל אף האמור לעיל, במקרה בו הזוכה עמד בכל התחייבויותיו על פי תנאי המכרז אולם איחר בהמצאת אישור מהרשות המקומית על חתימה על התחייבות לבניית מבני ציבור המשולבים בקומות מבונות, יהא לרמ"י שיקול דעת לאפשר לזוכה לרפא את הפגם. מכל מקום יובהר כי רמ"י אינה מחויבת לאפשר את תיקון הפגם, והדבר נתון לשיקול דעתה הרחב.
- 9.6.** בכפוף לאמור לעיל, יחתם עם הזוכה במכרז חוזה חכירה בנוסח המצ"ב לחוברת המכרז.
- 9.7.** הזוכה מתחייב לסיים את הבנייה בהתאם ללוח הזמנים בחוזה החכירה.
- 9.8.** בנוסף לאמור לעיל וכחלק מהליך ההתקשרות עם המשרד, יידרש הזוכה להמציא למשרד מסמכים נוספים, לרבות אישור ניכוי מס במקור בתוקף, מאגף מס הכנסה, ואישור ניהול ספרים בתוקף מאגף מס הכנסה, או אישור רו"ח על ניהול ספרים בתוקף.
- 9.9.** יובהר כי הרשות תחתום על חוזה אחד (חוזה חכירה) משותף עם כל המציעים המפורטים בטופס ההצעה ורק איתם. (לדוגמא: אם בכוונת בעל ואישה לחתום במשותף על חוזה עם הרשות, עליהם לכלול את פרטי שניהם וחתימותיהם בטופס זה).
- 9.10.** על אף האמור, ככל שיוקם ע"י המציע (לרבות יחיד המציע / מציעים) תאגיד חדש לאחר המועד בו החליטה ועדת המכרזים על זוכה במכרז, יחתמו הרשות והמשרד עם התאגיד החדש שהוקם (במקום המציע שזכה), ככל והתקיימו התנאים (המצטברים) הבאים:
- 9.10.1.** המציע (לרבות יחיד המציע / מציעים) ציינו במפורש במערכת המכרזים המקוונת בטופס ההצעה למכרז, כי בכוונת המציע להקים תאגיד בעקבות הזכייה.
- 9.10.2.** קיימת זהות מלאה בין זהות המציעים וחלקם היחסי בזכויות על פי ההצעה ובין זהותם וחלקם היחסי בזכויות בתאגיד שיוקם.

מכרז מספר צפ/5/2026

9.10.3. המציע המציא לרשות "אישור לרישום בפני המקרקעין" לפני המועד האחרון בו עליו להמציא לרשות חוזה חכירה החתום על ידו (סעיף 9.2.3 לעיל).
לעניין "אישור לרישום בפני המקרקעין": על המציע להמציא 2 אישורים, האחד בו יופיע המוכר: רמ"י והרוכש: שם המציע שזכה במכרז; השני, בו יופיע המוכר: המציע שזכה במכרז והרוכש: התאגיד החדש שהוקם. יושם אל לב, כי ככל שהאישור מותנה, יש להמציא אישור לאחר תשלום.

9.11. חוברת המכרז על כל מסמכיה ונספחיה, מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי החוזים כאמור.

10. הפרות וסעדים

10.1. ידוע למציע/זוכה כי אם תתקיים אחת מהעילות הקבועות בתקנה 16 ב(ב) לתקנות חובת המכרזים כאמור להלן, ככלל ועדת המכרזים תחלט את מלוא הערבות לקיום הצעה (עד לסכום גובה הערבות לקיום ההצעה המופיע בטבלה שבסעיף 1) והמציע/זוכה רשאי יהיה להגיש בכתב את טענותיו כנגד חילוט הערבות כולה או חלקה, לא יאוחר מ-30 יום מיום אישור ביטול העסקה/זכייה.

תקנה 16 ב(ב): " ועדת המכרזים תהיה רשאית להורות על חילוט ערבות מכרז של מציע, כולה או חלקה, אחרי שנתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו, אם התקיים בו אחד מאלה:

10.1.1. הוא נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;

10.1.2. הוא מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק;

10.1.3. הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז;

10.1.4. אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של הגוף הציבורי עם הזוכה במכרז.

10.2. אין בחילוט הערבות לקיום ההצעה כאמור לעיל, כדי למצות ו/או לגרוע מכל סעד וזכות אחרים המוקנים לרשות ולמשרד על פי דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור יהיו הרשות והמשרד רשאים לתבוע ביצוע בעין ואכיפה של התחייבויות הזוכה ו/או לתבוע מהמציע פיצויים גבוהים יותר בגין הנזקים שנגרמו או יגרמו לרשות ולמשרד ו/או לחלט כל כספים אחרים אשר שולמו או ישולמו ע"י המציע.

10.3. בכל מקרה של הפרת התחייבויות הזוכה כמפורט לעיל, יהיו הרשות והמשרד רשאים לראות את ההצעה כבטלה מעיקרה, ולבטל את החוזים אשר נחתמו עם המציע. הרשות והמשרד יהיו חופשיים ורשאים לעשות במתחם או לגביו כל פעולה ו/או ולהתקשר עם כל אדם כפי שימצאו לנכון.

11. שינוי תנאי המכרז, הארכת מועדים, ביטול המכרז

11.1. שינוי תנאי המכרז

11.1.1. הרשות והמשרד יהיו רשאים בכל עת, ועל פי שיקול דעתם הבלעדי לשנות כל תנאי מתנאי המכרז (להלן: "**שינוי תנאי המכרז**"). החלטת הרשות והמשרד על שינוי תנאי המכרז יכול שתיעשה עד למועד האחרון להגשת הצעות. הודעת השינוי אשר באתר האינטרנט של רמ"י תהווה חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז וממסמכיו ותחייב את המציע.

11.1.2. הרשות והמשרד יודיעו על השינוי בתנאי המכרז באמצעות אתר האינטרנט.

11.1.3. באחריותו הבלעדית של המציע לעקוב אחר הודעות הרשות והמשרד בקשר לשינוי תנאי המכרז אשר יפורסמו באתר האינטרנט של רמ"י ולפעול בהתאם להם. המציע/הזוכה לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לאי ידיעה על שינוי תנאי המכרז.

11.2. הארכת מועדים

11.2.1. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 10 לעיל ובכפוף לאמור בו, רשאים הרשות והמשרד לדחות או להקדים כל אחד מהמועדים הקבועים בתנאי המכרז, לרבות המועד האחרון להגשת הצעות, ככל שתימצא לנכון, ואף מספר פעמים, על פי שיקול דעתם הבלעדי. אין באמור לעיל משום

מכרז מספר צפ/5/2026

חובה כלשהי על הרשות והמשרד לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות על פי בקשת מציע זה או אחר, מכל סיבה שהיא.

11.2.2. המציע לא יבוא בטענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי כנגד הרשות והמשרד במקרה של שינוי בתנאי המכרז ו/או הארכת מועדים כאמור לעיל.

11.3. ביטול/הקפאת המכרז

מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 10 לעיל ובכפוף לאמור בו, הרשות והמשרד יהיו רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדית, לבטל/להקפיא את המכרז בכל עת, ולמציע או לזכות לא תהיינה כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות, כספיות או אחרות בגין כך.

12. תנאים להכרזה על מציע שני כזוכה במכרז

12.1. במידה והזוכה המקורי במכרז לא יעמוד בתנאי זכייתו והעסקה עימו תבוטל, תדון הרשות בבקשה להכריז על המציע בעל ההצעה השניה בגובהה להלן: ("**מציע מס' 2**") כזוכה במכרז, זאת בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:

12.1.1. לא יאוחר מ- 90 יום מתאריך אישור ועדת המכרזים על הזוכה המקורי במכרז, הגיש מציע מס' 2 בקשה בכתב לרשות ובה הוא מבקש כי יוכרז כזוכה במכרז.

למען הסר ספק, מובהר כי הרשות לא תודיע למציע מס' 2 באם הזוכה במכרז לא עמד בתנאי הצעתו וזכייתו בוטלה. פניית מציע מס' 2 לרשות כאמור לעיל הינה באחריותו בלבד.

12.1.2. מציע מס' 2 הסכים לשלם לרשות את התשלום שנערך על פי התחשיב להלן.

12.2. להלן אופן עריכת התחשיב של הסכום שיידרש מציע מספר 2 לשלם:

12.2.1. שומת שמאי ממשלתי תוכפל ב- 91% או 51% או 31%, בהתאם לזכות החכירה או באזור העדיפות הלאומית בו מצוי המתחם או 100% במקרים של שיווק במכרז וכאשר המתחם אינו מצוי באזור עדיפות לאומית א' או ב', וזה יהיה הסכום אליו תושווה הצעת הזוכה המקורי במכרז.

12.2.2. כאשר הצעת הזוכה המקורי במכרז גבוהה משומת השמאי הממשלתי (כפי שחושבה לעיל): תסכים הרשות לדון בבקשה להכריז על מציע מס' 2 כזוכה במכרז, במידה והוא יסכים להעלות הצעתו לתשלום באופן שתעמוד על שווי הצעת הזוכה המקורי במכרז מוכפל ב- 90%, או על שומת השמאי למכרז כפי שחושבה לעיל, או על המחיר שהציע מציע מס' 2 במכרז, הגבוה מבין שלושת הסכומים.

12.2.3. כאשר הצעת הזוכה המקורי במכרז נמוכה משומת השמאי הממשלתי (כפי שחושבה לעיל): תסכים הרשות לדון בבקשה להכריז על מציע מס' 2 כזוכה במכרז במידה והוא יסכים להעלות הצעתו לתשלום באופן שתעמוד על 90% מהצעת הזוכה המקורי במכרז או על המחיר שהציע מציע מס' 2 במכרז, הגבוה מבניהם.

12.3. הסכום לתשלום שרמ"י יחשב יכלול תוספות כלהלן:

12.3.1. תוספת הצמדה למדד הצרכן ממדד הבסיס (המדד הידוע במועד ההכרזה על הזוכה המקורי), ועד למדד הידוע במועד ההכרזה על מציע מס' 2 כזוכה, יובהר כי אם המדד הידוע בעת ההכרזה על מציע מס' 2 כזוכה, יהיה נמוך ממדד הבסיס יישאר הסכום ללא שינוי.

12.3.2. על הסכום שיתקבל מהאמור בסעיף 12.3.1 תחושב תוספת ריבית על מספר הימים מתאריך החלטת ועדת המכרזים על הזוכה המקורי במכרז ועד לתאריך החלטת ועדת המכרזים המכריזה על מציע מס' 2 כזוכה במכרז. שיעור הריבית יהיה זה הנקוב בחוק פסיקת ריבית והצמדה, הידוע במועד עריכת החישוב.

12.4. החליטה ועדת מכרזים להכריז על מס' 2 כזוכה במכרז, יהיה עליו להשלים יתר הפעולות והתשלומים הנדרשים בהתאם להוראות חוברת המכרז ובכפוף למכתב ההכרזה של הוועדה על מציע מס' 2 כזוכה

מכרז מספר צפ/5/2026

במכרז. יודגש כי כל תנאי חוברת המכרז יחולו במלואם על מציע מס' 2, מלבד השינויים המחויבים כאמור להלן.

12.5. תנאי התשלום בגין התמורה עבור הקרקע, הוצאות הפיתוח, הוצאות הפיתוח הנוספות, לרבות לוחות הזמנים, יהיו זהים לאלה המפורטים בתנאי המכרז לעיל, אך התאריך הקובע לתשלום ולכל פעולה אחרת הנדרשת בהתאם לתנאי המכרז, יחול ממועד אישור ועדת המכרזים על מציע מס' 2 כזוכה במכרז.

נספח א'

נוסח ערבות דיגיטלית לקיום הצעה

מסמך זה הוא תדפיס של ערבות דיגיטאלית ונועד לצרכי המחשה בלבד
תדפיס זה הופק ע"י המערכת של רשות מקרקעי ישראל ביום 08/01/2026 ב 09:28 על
סמך קובץ ערבות דיגיטאלית.

נתוני הערבות

קוד ערבות דיגיטאלית:

מנפיק הערבות
מס' סניף: שדה רשות - למילוי על ידי מנפיק הערבות
טלפון מנפיק הערבות: שדה חובה - למילוי על ידי מנפיק הערבות פקס מנפיק הערבות: שדה
רשות - למילוי על ידי מנפיק הערבות
כתובת מנפיק הערבות: שדה רשות - למילוי על ידי מנפיק הערבות
רחוב ומספר: שדה חובה - למילוי על ידי מנפיק הערבות ישוב: שדה חובה - למילוי על ידי מנפיק
הערבות מיקוד: שדה חובה - למילוי על ידי מנפיק הערבות
שם מורשה החתימה 1: שדה חובה - למילוי על ידי מנפיק הערבות
שם מורשה החתימה 2: שדה רשות - למילוי על ידי מנפיק הערבות

מקבל הערבות
רשות מקרקעי ישראל

הנערבים (להלן ביחד ו/ או לחוד: "הנערב"):

שם הנערב	מזהה נערב

נושא הערבות:
ערבות למכרז 5/2026

סכומים ותאריכים:
סכום הערבות שדה חובה - למילוי על ידי מנפיק הערבות שקלים חדשים.
הצמדה: ללא הצמדה.
תאריך הנפקת הערבות: שדה חובה - למילוי על ידי מנפיק הערבות תאריך סיום תוקף הערבות:
28/06/2026
תוקף הערבות מותנה בהחזרת ערבות מס' שדה רשות - למילוי על ידי מנפיק הערבות

ניסוח ההתחייבות:

מנפיק הערבות, ערב בזה כלפי מקבל הערבות, בעבור הנערב, לסילוק כל סכום אשר
מקבל הערבות ידרוש מאת מנפיק הערבות, בקשר עם נושא הערבות, ואשר לא יעלה
על סכום גובה הערבות. מנפיק הערבות מתחייב בזאת לשלם למקבל הערבות את
הסכום האמור בתוך מספר הימים לחילוט הקבועים בערבות וזאת מתאריך דרישת
מקבל הערבות ומבלי שמקבל הערבות יהיה חייב לנמק את דרישתו או לדרוש תחילה
את סילוק הסכום מאת הנערב.

במקרה של דרישה כאמור מנפיק הערבות לא יטען כלפי מקבל הערבות טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לו או לנערב, ולא יתנה את התשלום בתנאי כלשהו או יעכבו מסיבה כלשהי ובכלל זה בסילוק הסכום האמור מאת הנערב.

ערבות זו אינה ניתנה להעברה או להסבה.

ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, באופן שחילוטה החלקי לא יגרע מתוקפה לגבי יתרת סכום הערבות שלא חולט, ובלבד שסך כל התשלומים על פי ערבות זו לא יעלה על סכום הערבות.

על ערבות זו יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.

הכללים לניהול כתב ערבות זה יהיו בהתאם לתקן הערבויות הדיגיטליות כפי שפורסם באתר הוראות התכ"ם של החשב הכללי, כנוסחו במועד הנפקת הערבות, ובכלל זה בהתאם לכללים המפורטים להלן:

- ניהול ערבות זו יעשה באופן דיגיטלי, על ידי שליחת דרישות ובקשות בין מערכות מקבל הערבות ומערכות מנפיק הערבות, בהתאם לכללים המפורטים בתקן הערבויות הדיגיטליות.
- התאריכים בערבות מתייחסים לימים קלנדריים, המסתיימים בשעה 23:59, וזאת למעט מניין הימים לתשלום בגין חילוט ערבות על ידי מנפיק הערבות. מניין הימים לתשלום בגין חילוט הערבות, יחל ביום העסקים הבנקאי בו התקבלה הדרישה לחילוט ממקבל הערבות. במקרה שבו הדרישה התקבלה שלא במהלך יום עסקים בנקאי, מנין הימים לביצוע החילוט יחל ביום העסקים הבנקאי העוקב.
- בחילוט "מייד", יינתן למנפיק יום עסקים בנקאי נוסף מעבר ליום בו הגיעה הבקשה לחילוט. לדוגמה, במקרה שבו דרישת חילוט מידי הגיעה ביום חמישי, חצי שעה לפני סוף יום העסקים הבנקאי, מנפיק הערבות יהיה חייב לבצע את החילוט עד סוף יום העסקים ביום שישי.
- לאחר שתאריך סיום תוקף הערבות חלף, תוקפה של הערבות פוקע ללא צורך בביצוע פעולה נוספת מטעם הנערב, מקבל הערבות או מנפיק הערבות.

מספר ימים לחילוט:

7

אסמכתאות:

אסמכתא פנימית של מנפיק הערבות:

אסמכתאות פנימיות 1 של מקבל הערבות: 2002202600000000587

אסמכתאות פנימיות 2 של מקבל הערבות: 1

אסמכתאות פנימיות 3 של מקבל הערבות: 1

אסמכתאות פנימיות 4 של מקבל הערבות:

נספח ב'

נוסח חוזה החכירה

הסכם חכירה ישירה (בתוקף): חכירה ישירה במכרז פומבי עם זכויות עתידיות (מהוון) (בתוקף, גרסה-361)

מספר חוזה: _____
מספר חשבון: _____
מספר תיק ישי: _____

הסכם חכירה

מהוון

שנערך ונחתם ביום _____ לחודש _____ שנת _____
ביום _____ לחודש _____ שנת _____
בין

רשות מקרקעי ישראל המנהלת את קרקעות מדינת ישראל, רשות הפיתוח, וקרן קיימת לישראל (שתיקרא להלן "המחכירה"), שכתובתה
לצורך הסכם זה היא" _____

מצד אחד;

לבין

מספר זיהוי/תאגיד: _____ החלק _____
בנכס: _____/_____

כולם יחד וכל אחד מהם לחוד (להלן - "החוכר"), שכתובתו לצורך הסכם זה היא _____

מצד שני;

מבוא

המבוא להסכם זה והמסמכים המצורפים לו מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי החכירה וביחד איתם מהווה את הסכם החכירה.

תנאי החכירה הנ"ל פורסמו בילקוט פרסומים מס' 4818 ביום 4/11/1999.

ה ו א י ל ו מדינת ישראל/רשות הפיתוח/הקרן הקיימת לישראל היא הבעלים של המקרקעין המפורטים להלן במבוא זה (להלן - "המוכר")
;

ו ה ו א י ל והחוכר מצהיר בזה כי לא חלה עליו מגבלה באשר להתקשרותו עם המחכירה בהסכם זה לפי הוראות סעיף 19(א)(3) של
הסכם חכירה זה וכי ידוע לו שרק בתנאי מוקדם ויסודי זה מוכנה המחכירה להתקשר עמו על-פי הסכם חכירה זה;

"המוכר": המגרש המתואר בתרשים הרצוף בזה שהוכן ע"י המחכירה ואשר פרטיו הם:

המקום: _____

השטח: _____ מ"ר בערך

גוש: _____:

חלקות:

_____ - _____ (_____)

לפי תוכנית מפורטת מס

מגרש(ים):

חלק _____

"יום אשור העסקה": התאריך שבו אושרה העסקה מושא הסכם זה על-ידי הנהלת המחכירה.

"תקופת החכירה": _____ שנים, החל מיום אשור העסקה דהיינו מ – _____ ועד – _____

"תקופת חכירה נוספת": _____ שנים החל מתום תקופת החכירה.

"מטרת ההקצאה": _____ .

"קיבולת הבניה": על פי תכנית תקפה החלה על המוכר במועד חתימת הסכם זה.

סה"כ מספר יחידות דיור: _____

"התמורה": ש"ח, נכון ליום אשור העסקה.

מבלי לגרוע מתנאים אחרים שנקבעו בהסכם זה, בניה מעבר לקיבולת הבניה כמוגדר לעיל, תהיה כפופה לתכנית מאושרת, החלה על המוכר וטעונה הסכמת המחכירה.

לא תידרש תמורה נוספת תמורת הסכמת המחכירה לבניה מעבר לקיבולת הבניה כמוגדר לעיל.

החוכר לא יהיה זכאי להשבה של כל חלק מדמי החכירה, אף אם בפועל, לא נבנתה קיבולת הבניה בגינה שולם.

החוכר ימציא למחכירה במעמד חתימת ההסכם, אישור על הפקדת התמורה במלואה לזכות המחכירה.

יום אשור העסקה ייחשב כתחילת תקופת החכירה לכל דבר ועניין, לרבות המועדים על פי הסכם זה, וכן לעניין החזקה, האחריות בעד נזקים, והתשלום עבור מיסים, תשלומי חובה והוצאות פיתוח.

"חייבים/זיכויים נוספים בהסכם":

בסך _____ ש"ח ליום _____

"הערך היסודי של המגרש": _____ ש"ח (_____) ליום אשור העסקה האמור לעיל.

"המדד היסודי": מדד המחירים לצרכן האחרון שהיה ידוע ביום אשור העסקה האמור לעיל.

"הייעוד":

לפי תוכנית: _____

מגרש: _____ הייעוד: _____

"המועד להשלמת הבניה": לא יאוחר מ _____ .

והוא יל ואם החוכר הוא יותר מאדם או מתאגיד אחד, התחייבויותיהם של האנשים או התאגידים המהווים את החוכר תהיינה ביחד ולחוד ואילו זכויותיהם על-פי הסכם זה תהיינה רק ביחד;

והוא יל והמחכירה מעמידה בזה את המוכר לרשות החוכר, והחוכר מקבל בזה את המוכר לרשותו, לשם פיתוחו ובניית המבנים בהתאם לאמור לעיל ובהתאם לתכניות שתאושרנה על ידי המחכירה וע"י מוסדות התכנון.

והוא יל ובנוסף לתנאי הסכם החכירה שלהלן יחולו התנאים המיוחדים הבאים:

הצהרות והתחייבויות החוכר

1. התמורה

(א) תמורת התחייבויות המחכירה ישלם החוכר למחכירה את התמורה כהגדרתה במבוא זה.

(ב) כן ישלם החוכר למחכירה את "החייבים הנוספים", כהגדרתם במבוא זה, אם פורטו תשלומים כנ"ל.

(ג) החוכר ימציא למחכירה במעמד חתימת ההסכם אישור על הפקדתם לזכות המחכירה של הסכומים אותם נדרש לשלם, כמפורט בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) לעיל.

2. החוכר מתחייב כי עד לרישום זכויות ע"ש צדדים שלישיים שיבנה עבורם, במידה ויבנה, מבנים או דירות על המוכר (להלן: "רוכשי היחידות") בלשכת רישום המקרקעין, יהיה הוא האחראי הבלעדי לכל הפעולות המשפטיות הנדרשות והכרוכות בטיפול ברוכשי היחידות, לרבות העברת זכויות, רישום עיקולים, מתן התחייבויות לרישום משכנתא, רישום משכנתאות לטובת רוכשי היחידות, בדיקת אישורי מיסים ורישום זכויותיהם של רוכשי היחידות בלשכת רישום המקרקעין.

במידה והמוכר נרשם כיחידת רישום נפרדת, מצהיר החוכר, כי ידוע לו שניתן לרשום את זכות החכירה במוכר על שמו בלשכת רישום המקרקעין, ולפיכך ממועד חתימת הרשות על המסמכים הדרושים לצורך רישום זכות החכירה על שמו, בלשכת רישום המקרקעין, תהא הרשות פטורה מלתת לחוכר ו/או לרוכשי היחידות ממנו כל שרות בגין המוכר ו/או הזכויות בו, לרבות התחייבות לרישום משכנתא.

3. החוכר מתחייב להכין ולהגיש למחכירה לאישורה את תוכניות הבניה של המבנים שהוא מבקש לבנות על המוכר, מפת מדידה של המוכר ערוכה על-ידי מודד מוסמך וכל מסמך אחר שיידרש לצורך הבניה האמורה (להלן: "תכניות הבניה").

4. החוכר מתחייב להגיש לרשויות התכנון המוסמכות רק את תכניות הבניה שאושרו על ידי המחכירה ולעשות את כל הנדרש לקבלת היתר בניה כדין מרשויות התכנון המוסמכות - והכל מיד עם קבלת אישור המחכירה לתכניות הבניה.

5. החוכר מתחייב לסיים בניית המבנים כדי אפשרות איכלוסם ו/או הפעלתם ו/או שימוש בהם בהתאם למטרת ההקצאה עד המועד להשלמת הבניה (_____).

6. במידה והמוכר טרם נרשם כיחידת רישום נפרדת, החוכר מתחייב להכין ולסיים עד המועד להשלמת הבניה (_____) את כל הפעולות הדרושות לשם רישום המגרש כיחידת רישום נפרדת ולבצע לשם כך על חשבונו כל פעולה שתידרש, לרבות: פרצלציה, מדידה, הכנת מפות, איחוד, חלוקה, חלוקה מחדש, הפרדה וכיו"ב, וכן לרשום את המגרש בלשכת רישום המקרקעין כיחידת רישום נפרדת עד למועד זה.

המחכירה תהיה רשאית להודיע לחוכר, מראש ובכתב, כי בכוונת המחכירה לבצע את הפעולות האמורות, או איזו מהן, במקום החוכר ובמקרה זה תהיה המחכירה רשאית לבצע את כל הפעולות האמורות, כולן או חלקן, בעצמה ועל חשבון החוכר, והחוכר מתחייב לשלם למחכירה כל הוצאה שתוציא המחכירה לשם ביצוע הפעולות האמורות, לפי חשבון שיוגש לו, תוך 30 יום מתאריך הגשת החשבון.

החוכר מתחייב כי לאחר רישום המקרקעין כיחידת רישום נפרדת, החוכר ירשום את זכויות החכירה שלו במקרקעין בהתאם לאמור בהסכם זה.

במידה והמוכר נרשם כיחידת רישום נפרדת, ירשום החוכר את זכויות החכירה שלו במקרקעין בהתאם לאמור בהסכם זה מיד ולא יאוחר מ- 60 יום לאחר חתימת ההסכם על ידי הרשות.

7. החוכר מתחייב להכין ולסיים את כל הפעולות הדרושות לשם רישום המבנים כבית משותף או בתים משותפים לפי חוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 עד המועד להשלמת הבניה או עד 9 חודשים ממועד רישום הפרצלציה, מקום שנעשתה ע"י הרשות, ולבצע לשם כך, על חשבון, כל פעולה שתדרש, לרבות הכנת תשריטים, צווי רישום, תקנונים וכיו"ב, וכן לרשום את המבנים כבית משותף או כבתים משותפים עד למועד האמור.

המחכירה תהיה רשאית להודיע לחוכר, מראש ובכתב, כי בכוונת המחכירה לבצע את הפעולות האמורות, או איזו מהן, במקום החוכר ובמקרה זה תהיה המחכירה רשאית לבצע את הפעולות האמורות, כולן או חלקן בעצמה ועל חשבון החוכר, והחוכר מתחייב לשלם למחכירה כל הוצאה שתוציא המחכירה לשם ביצוע הפעולות האמורות, לפי חשבון שיוגש לו, תוך 30 יום מתאריך הגשת החשבון.

במקרה זה מתחייב החוכר למסור למחכירה כל מסמך שידרש לצורך ביצוע הפעולות האמורות ע"י המחכירה. עד מועד רישום הבית כבית משותף, לא תאפשר המחכירה העברת זכויות בדרך של חכירה משותפת (מושע) לפיה יהיו החוכר ורוכשי היחידות חוכרים במשותף מאת המחכירה.

במוחקר שייעודו לבניה נמוכה עצמית למגורים עד 4 יח"ד (כולל), תותר העברת זכויות כאמור, אף בטרם רישום הבית המשותף, ובלבד שהחוכר אינו תאגיד מכל סוג שהוא וזאת מבלי לגרוע מכלל התחייבויות החוכר על פי הסכם זה.

בכפוף לרישום זכויותיו של החוכר בלשכת רישום המקרקעין, תאפשר המחכירה והינה נותנת בזאת את הסכמתה, לרישום הערות בפנקסי המקרקעין בגין העברת זכויות לרוכשי היחידות.

8. החוכר מתחייב להופיע במשרדי המחכירה ו/או בכל מקום אחר, בהתאם לצורך, במועד שיתואם עם המחכירה מראש, ולחתום על כל מסמך, שטר, תעודה וכד', כפי שיידרש לשם ביצוע רישום החכירה בגין המגרש והמבנים שהוקמו עליו ו/או כל יחידה בבית משותף, שנרשם כאמור לעיל, לפי המקרה. לא תואם מועד כאמור על-ידי החוכר, מתחייב החוכר להופיע בכל מועד שייקבע ויודע לו על-ידי המחכירה.

במידה והמוחקר נרשם כיחידת רישום נפרדת, יחתום החוכר במעמד חתימת הסכם זה גם על שטר חכירה, וכן על כל מסמך, שטר, תעודה וכדוי אחרים, כפי שיידרש, לשם ביצוע רישום זכויותיו בגין המקרקעין. החוכר מתחייב לרשום את זכויות עפ"י שטר החכירה בלשכת רישום המקרקעין לא יאוחר מ - 60 יום מיום חתימת ההסכם.

9. המוחכר מכח הסכם זה הינו המרחב שמעל שטח פני הקרקע, אלא אם כן הוקנו לחוכר במפורש זכויות במרחב שמתחת לשטח פני הקרקע. האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מזכויות שהוענקו לחוכר בתכנית תקפה ובכלל זה אישור לבניית מרתף.

10. הפרה יסודית

בנוסף לאמור בסעיף 19 לתנאי החכירה, הפרת הוראה כלשהי מהוראות סעיפים 2, 5, 6, 7, 8 למבוא זה, תחשב להפרה יסודית של הסכם זה ומבלי לגרוע מהאמור בתנאי החכירה רשאית המחכירה לבטל הסכם זה בשל הפרה כאמור.

לעניין האמור בסעיף 5 רשאי המחכיר לתת הסכמתו להארכת מועדים וזאת בתנאים שיקבע.

11. אי-התאמה ופינוי מחזיקים

(א) החוכר מצהיר בזה כי ראה את המוחכר, בדק את מצבו הפיזי והמשפטי, ומצא אותם מתאימים לכל צרכיו למטרת ביצוע ההסכם.

(ב) מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אם ימצאו על המגרש מחזיקים אשר נמצאו במגרש עד מועד אישור העסקה :

(1) לא יחולו על המחכירה חובת פינויים של המחזיקים ו/או הוצאות הפינוי, בכל צורה שהיא

(2) הימצאות מחזיקים במגרש, כאמור, לא תשמש עילה ו/או הצדקה לאי-מילוי הוראה כלשהי של ההסכם על-ידי החוכר ובפרט על חובתו לעמוד בלוח הזמנים שבהסכם זה

(3) החוכר יהיה רשאי, לא יאוחר משלושה חודשים אחרי תאריך חתימתו של הסכם זה, להודיע למחכירה כי בשל הימצאותם של מחזיקים במגרש הוא מעוניין בביטול ההסכם. במקרה זה, ובכפוף לאישור המחכירה את עובדת הימצאותם של מחזיקים כאמור, תהיה המחכירה מוכנה להסכים לביטול ההסכם ללא חיוב בחוכר בפיצויים מוסכמים. על הביטול יחולו הוראות סעיפים 19 (ב) ו19 (ג) לתנאי החכירה, בשינויים המחויבים.

12. ריבית והצמדה על פיגורים בתשלום

(א) כל תשלום שהחוכר חייב למחכירה עפ"י הסכם זה ואשר לא ישולם על ידו במועדו ישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית שיחושבו עד ליום התשלום בפועל ויהיו בשעורים אשר יהיו מקובלים במחכירה בעת התשלום לגבי פיגורים בתשלום, זאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של המחכירה לפי ההסכם או על-פי כל דין.

(ב) כל תשלום שישולם על-ידי החוכר ייזקף לפי הסדר הבא: הוצאות הגביה, הריבית, הפרשי ההצמדה ולבסוף הקרן.

13. תשלום הוצאות פיתוח

החוכר מתחייב לשאת בכל הוצאות הפיתוח, בין שאלה חלות על המוכר או בגינו או בגין השימוש בו במועד חתימת הסכם זה, בין לפני הסכם זה או אחרי מועד חתימת הסכם זה, בין ששולמו על-ידי המחכירה לפני מועד חתימת הסכם זה ובין שלא שולמו על ידו. החוכר מתחייב לשלם את הוצאות הפיתוח על-פי דרישתה של המחכירה ו/או של הגורם המוסמך מטעמה לדרוש את תשלומן ו/או על פי דרישתו של הגורם שהוציא את הוצאות הפיתוח.

החוכר מתחייב להחזיר למחכירה, לפי דרישה, כל תשלום ששולם על ידי המחכירה עבור הוצאות הפיתוח, וזאת תוך 30 יום מתאריך דרישתה של המחכירה.

בסעיף זה "הוצאות פיתוח" - הוצאות ו/או היטלים ו/או אגרות מכל סוג שהוא בגין פיתוח מערכות תשתית ו/או תשתית - על ו/או כל תשתית אחרת המהוות תנאי לפיתוח המוכר או לבנייה בו, לרבות פריצת דרכי גישה למוכר, תיעול, סלילת כבישים ומדרכות, תאורה, מים, ביוב וכיו"ב.

14.

מבלי לגרוע מתנאים אחרים שנקבעו בהסכם זה, בניה מעבר לקיבולת הבניה כמוגדרת בהסכם זה וכל שינוי אחר טעונה הסכמת המחכירה מראש ובכתב ותהיה כפופה לתכנית מאושרת החלה על המוכר ולקבלת היתר כדין.

על אף האמור בסעיפים 9(ג) לתנאי החכירה, לא תתנה המחכירה את הסכמתה לשינוי יעוד, שינוי בקיבולת הבניה, בנייה נוספת, פיצול בתשלום כספי.

אם יידרש היטל השבחה, תחול החבות במלואה על החוכר ללא זכות השבה מאת המחכירה למרות האמור בכל דין.

החוכר לא יהיה זכאי להשבה של כל חלק מדמי החכירה אף אם בפועל לא נבנתה קיבולת הבניה בגינה שולמו דמי החכירה.

15. ידוע לחוכר כי כל ההוצאות ו/או התשלומים הכרוכים בביצוע הפעולות ו/או הרישום עפ"י הסכם זה יחולו עליו בלבד.

16. תנאים מיוחדים:

העברת זכויות מותנית בהסכמת רשות מקרקעי ישראל מראש ובכתב וכפופה להחלטות ונהלי רמ"י ובכלל זה סעיף 5.4.8 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל או כל תיקון שיבוא במקומו.

על אף האמור בסעיף 14(ד) לתנאי החכירה, המחכירה לא תתנה את הסכמתה להעברת זכויות בתשלום "דמי הסכמה" כהגדרתו בסעיף 1 לקובץ החלטות המועצה.

מבלי לגרוע מתנאים אחרים שנקבעו בהסכם זה, בניה מעבר לקיבולת הבניה כמוגדר לעיל תהיה כפופה לתכנית מאושרת החלה על המגרש וטעונה הסכמת המחכירה. לא תידרש תמורה נוספת תמורת הסכמת המחכירה. החוכר לא יהיה זכאי להשבה של כל חלק מדמי החכירה אף אם בפועל לא נבנתה קיבולת הבניה בגינה שולמו.

החוכר מתחייב להמנע מלנקוט אפליה פסולה בעת שיווק יחידות דיור, והוא מצהיר בזאת כי הוא יודע, שאם יפר התחייבות זו, המחכיר יהא רשאי, מבלי לפגוע מכל סעד אחר העומד לזכותו על פי דין, לבטל הסכם זה ו/או לדרוש ולקבל ממנו פיצויים מוסכמים בשיעור של 15% מהערך היסודי של המגרש בצירוף הפרשי הצמדה בין המדד היסודי למדד המחירים לצרכן האחרון שיהיה ידוע במועד התשלום, ולא יהיו לו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי המחכיר במקרה כזה.

17. במקרה של סתירה בין התנאים המיוחדים המפורטים לעיל לבין תנאי החכירה, יגבר האמור בתנאים המיוחדים.

ולראיה באו הצדדים על החתום :

החוכר :

שם : _____ מספר זהות : _____ חתימה : _____

המחכירה :

המאשר :

אני החתום מטה מאשר כי זיהיתי את החוכר הנ"ל לפי מסמכי הזיהוי שהוצגו בפני וכי החוכר חתם על הסכם זה בנוכחותי.

שם _____ תואר המשרה _____ חתימת המאשר _____

נספח ד'

חוק מקרקעי ישראל

חוק מקרקעי ישראל, תש"ך-1960*

הגדרות	1. בחוק זה –
(תיקון מס' 2) תשס"ט-2009	"מקרקעי ישראל" – כמשמעותו בחוק-יסוד: מקרקעי ישראל (להלן – חוק-היסוד);
(תיקון מס' 2) תשס"ט-2009	"קרקע עירונית" – קרקע שיעודה לפי תכנית שניתן להוציא מכוחה היתר בנייה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, הוא למגורים או לתעסוקה;
(תיקון מס' 2) תשס"ט-2009	"תעסוקה" – תעשייה, מלאכה, משרדים, מסחר, תיירות או מלונאות, למעט חקלאות או גידול בעלי חיים.
היתר העברת בעלות	2. ואלה סוגי העסקאות שסעיף 1 לחוק היסוד לא יחול עליהן:
	(1) פעולות רשות הפיתוח לפי חוק רכישת מקרקעים (אישור פעולות ופיצויים), תשי"ג-1953;
	(2) העברת בעלות במקרקעי ישראל, לפי כללים שייקבעו בתקנות, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לנפקדים הנמצאים בישראל או ליורשיהם הנמצאים בישראל, חמורת מקרקעין שהוקנו לאפוטרופוס לנכסי נפקדים מכוח חוק נכסי נפקדים, תשי"ג-1950;
	(3) העברת בעלות במקרקעי ישראל למילוי התחייבות שנתחייבו בה כדין או חבות שנוצרה כדין לגבי אותם מקרקעין לפני תחילת חוק היסוד;
	(4) העברת בעלות במקרקעי ישראל תוך חליפין במקרקעין שאינם מקרקעי ישראל או כפיצוי בעד מקרקעין כאלה שהופקעו על פי חוק, ובלבד שלא תוחלף קרקע חקלאית בקרקע עירונית אלא בנסיבות מיוחדות ובאישור שר החקלאות;
	(5) העברת בעלות במקרקעי ישראל במידה שיש בכך צורך לישר גבולות או להשלים נחלאות, ובלבד ששטח המקרקעין לא יעלה על מאה דונם כל פעם; היתר ההעברה ללא תמורה, טעונה היא אישור ועדת הכספים של הכנסת;
(תיקון מס' 2) תשס"ט-2009	(6) העברת בעלות במקרקעי ישראל בין המדינה, רשות הפיתוח והקרן הקימת לישראל לבין עצמם; ואולם העברת בעלות במקרקעי המדינה או במקרקעי רשות הפיתוח לקרן הקימת לישראל בשטח מקרקעין העולה על 16 דונם טעונה אישור ועדת הכלכלה של הכנסת;
(תיקון מס' 1) תשס"ט-2006 (תיקון מס' 2) תשס"ט-2009	(7) העברת בעלות במקרקעי המדינה או במקרקעי רשות הפיתוח שהם קרקע עירונית, ובלבד ששטח כל ההעברות מכוח פסקה זו יחד לא יעלה על 400 אלף דונם – בתקופה שמיום י"ב באלול התשס"ט (1 בספטמבר 2009) עד יום ה' בעלול התשע"ד (31 באוגוסט 2014) (בפסקה זו – התקופה הראשונה), ו-400 אלף דונם נוספים למשך חמש שנים מתום התקופה הראשונה;
	ובלבד שהעברת בעלות במקרקעי הקרן הקימת לישראל לא תיעשה אלא באישורה.
הגבלה על הקניה או העברה של זכויות במקרקעין לזרים	2א. (א) בסעיף זה –
(תיקון מס' 3) תשע"א-2011	"זכויות במקרקעין" – זכות בעלות, או זכות שכירות לתקופות שבמצטבר עולות על חמש שנים או שיש עמה ביררה להאריך את תקופתה לתקופה כוללת העולה על חמש שנים, לרבות זכות על פי התחייבות להקנות או העביר בעלות או שכירות לתקופה כאמור;

* פורסם ס"ח תש"ך מס' 312 מיום 29.7.1960 עמ' 56 (ה"ח תש"ך מס' 413 עמ' 34).

חוקן ס"ח תשס"ו מס' 2051 מיום 15.6.2006 עמ' 314 (ה"ח הממשלה תשס"ו מס' 236 עמ' 298) – תיקון מס' 1 בסעיף 12 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006), תשס"ו-2006; תחילתו ביום 1.7.2006.

ס"ח תשס"ט מס' 2209 מיום 10.8.2009 עמ' 326 (ה"ח הממשלה תשס"ט מס' 436 עמ' 348, 314) – תיקון מס' 2 בסעיף 13 לחוק מינהל מקרקעי ישראל (תיקון מס' 7), תשס"ט-2009; תחילתו ביום 9.9.2009.

ס"ח תשע"א מס' 2291 מיום 5.4.2011 עמ' 754 (ה"ח הכנסת תשע"א מס' 359 עמ' 43) – תיקון מס' 3.



"זר" – כל אחד מאלה:

(1) יחיד שאינו אחד מאלה:

(א) אזרח ישראלי או תושב ישראל;

(ב) מי שזכאי לעלות לישראל לפי חוק השבות, התש"י-1950;

(2) תאגיד שהשליטה בו בידי יחיד אחד או יותר, שאינו אחד מהמנויים בפסקה (1);

(3) מי שפועל בעבור יחיד או תאגיד כאמור בפסקאות (1) או (2);

"חוק רשות מקרקעי ישראל" – חוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך-1960;

"יושב ראש מועצת מקרקעי ישראל" – כמשמעותו בחוק רשות מקרקעי ישראל;

"מדינה" – לרבות כל אחד מאלה:

(1) איחוד, חבר או ארגון שנוסד בידי שתי מדינות לפחות, או בידי ארגונים שנוסדו בידי שתי מדינות לפחות;

(2) ארגון, רשות או נציגות של מדינה או של איחוד מדינות;

(3) ישות מדינית שאינה מדינה שקבע שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסה;

"מנהל רשות מקרקעי ישראל" – כמשמעותו בחוק רשות מקרקעי ישראל;

"מקרקעי ישראל" – לרבות מקרקעין שזכות הבעלות בהם הוקנתה לפי חוק רשות מקרקעי ישראל;

"שליטה" – כמשמעותה בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981.

(ב) (1) לא יקנה ולא יעביר אדם זכויות במקרקעי ישראל לזר, בין בחמורה ובין שלא בחמורה, אלא לפי הוראות חוק זה;

(2) המבקש להקנות או להעביר זכויות במקרקעי ישראל לזר, יגיש בקשה לאישור ההקניה או ההעברה ליושב ראש מועצת מקרקעי ישראל;

(3) יושב ראש מועצת מקרקעי ישראל רשאי לתת אישור להקניה או להעברה של זכויות במקרקעי ישראל לזר, על פי המלצה של ועדת משנה של מועצת מקרקעי ישראל ולאחר התייעצות עם שר הביטחון ושר החוץ, ובהתאם לייעוד הקרקע ולזהות המבקש – גם עם גורמים נוספים שייקבעו בתקנות כאמור בסעיף 4(ב);

(4) בבואו להחליט בדבר מתן אישור כאמור בפסקה (3), יביא יושב ראש מועצת מקרקעי ישראל בחשבון, בין השאר, שיקולים אלה:

(א) טובת הציבור וביטחון;

(ב) זיקתו של הזר לישראל, לרבות נחוניו האישיים, תקופות מגוריו בישראל וקרבה משפחתית שלו למי שאינו זר;

(ג) המטרה שלשמה הזר מבקש כי המקרקעין יקנו או יעברו לו;

(ד) היקף המקרקעין שנקנו בידי אותו זר או שהועברו לו, קודם למועד הבקשה;

(ה) חכונות המקרקעין המבוקשים, לרבות גודל השטח המבוקש, מקום המקרקעין וייעודם;

(5) על אף האמור בפסקאות (1) ו-(3), מנהל רשות מקרקעי ישראל או מי שהוא הסמיך לכך מבין עובדי הרשות, רשאי לאשר הקניה או העברה של זכויות במקרקעי ישראל לאחד מאלה:

(א) זר שאינו תאגיד, המבקש לרכוש יחידת מגורים אחת במקרקעין שייעודם למגורים לפי חכנית, ובלבד שאינו בעל זכויות במקרקעין ביחידת מגורים נוספת; לעניין זה, "חכנית" – כמשמעותה בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965;

(ב) זר שמינהלת מרכז ההשקעות אישרה להעניק לו מענק לפי חוק לעידוד השקעות חון, לצורך יישום התכנית שלשמה אושר המענק; לעניין זה –

חוק מקרקעי ישראל, חש"ך-1960
נוסח מלא ומעודכן

- "חוק לעידוד השקעות הון" – חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 ;
"מינהלת מרכז ההשקעות" – כהגדרתה בחוק לעידוד השקעות הון ;
(ג) מדינה, כוחאם להתחייבות של מדינת ישראל בהסכם בין-לאומי, לצורך
ניחול ענייני אותה מדינה בישראל במסגרת ההתחייבות שניתנה.
(ג) הוראות סעיף קטן (ב) יחולו גם על הקניה או העברה של זכויות במקרקעין בדרך של
מכירת מקרקעין מעוקלים, מימוש משכנתה, ביצוע של פסק דין או של מסמך אחר הניתן לביצוע
כפסק דין, או מכירת נכס בידי לשכת ההוצאה לפועל או רשות אחרת על פי דין.
(ד) (1) לא יהא תוקף להקניה או להעברה של זכויות במקרקעין או להתחייבות להקניה
או להעברה כאמור שנעשו בניגוד להוראות סעיף זה;
(2) לא תירשם עסקה בפנקסי המקרקעין בניגוד להוראות סעיף זה;
(3) היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו, או בעל עניין, רשאי לפנות לבית המשפט
בבקשה להצהרה על בטלות עסקה שנעשתה בניגוד להוראות סעיף זה, או בבקשה
לסעד אחר המתאים לנסיבות העניין, לרבות מחיקת רישום מפנקסי המקרקעין.
3. חוק-היסוד לא יפגע בפעולות הכאות לאפשר קיום מצוות שמיטה בלבד.
4. (א) שר האוצר ושר החקלאות יחד ממונים על ביצוע חוק זה והם רשאים להתקין תקנות
בכל הנוגע לביצועו.
(ב) שר המשפטים ושרי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות
לביצוע הוראות סעיף 2א, לרבות לענין דרך הגשת בקשה לקבלת אישור להקניה או להעברה של
זכויות במקרקעין לזרים, לענין זהות הגורמים שעמם יש להחליף כאמור בסעיף 2א(ב)(3),
בהתאם לייעוד הקרקע ולזהות המבקש, לענין אופן ההתייעצות והמועדים למתן תגובה
להתייעצות ולענין המועדים למענה לבקשה.

שמירת מצוות שמיטה

ביצוע ותקנות
(תיקון מס' 3)
חש"א-2011

(תיקון מס' 3)
חש"א-2011

משה ריין
שר החקלאות

לוי אשכול
שר האוצר

דוד בן-גוריון
ראש הממשלה

יצחק בן-צבי
נשיא המדינה

הודעה למנויים על עריכת ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

נספח ה'

נוסח ערבות דיגיטלית להבטחת רישום

מסמך זה הוא תדפיס של ערבות דיגיטאלית ונועד לצרכי המחשה בלבד
תדפיס זה הופק ע"י המערכת של רשות מקרקעי ישראל ביום 08/01/2026 ב 09:29 על
סמך קובץ ערבות דיגיטאלית.

נתוני הערבות

קוד ערבות דיגיטאלית:

מנפיק הערבות

מס' סניף: שדה רשות - למילוי על ידי מנפיק הערבות
טלפון מנפיק הערבות: שדה חובה - למילוי על ידי מנפיק הערבות פקס מנפיק הערבות: שדה
רשות - למילוי על ידי מנפיק הערבות
כתובת מנפיק הערבות: שדה רשות - למילוי על ידי מנפיק הערבות
רחוב ומספר: שדה חובה - למילוי על ידי מנפיק הערבות ישוב: שדה חובה - למילוי על ידי מנפיק
הערבות מיקוד: שדה חובה - למילוי על ידי מנפיק הערבות
שם מורשה החתימה 1: שדה חובה - למילוי על ידי מנפיק הערבות
שם מורשה החתימה 2: שדה רשות - למילוי על ידי מנפיק הערבות

מקבל הערבות
רשות מקרקעי ישראל

הנערבים (להלן ביחד ו/ או לחוד: "הנערב"):

שם הנערב	מזהה נערב

נושא הערבות:
ערבות סרבן למכרז 5/2026

סכומים ותאריכים:
סכום הערבות 100000 שקלים חדשים.
הצמדה: מדד המחירים לצרכן. תאריך בסיס להצמדה: שדה חובה - למילוי על ידי מקבל הערבות
תאריך הנפקת הערבות: שדה חובה - למילוי על ידי מנפיק הערבות תאריך סיום תוקף הערבות:
28/08/2026

ניסוח ההתחייבות:

מנפיק הערבות, ערב בזה כלפי מקבל הערבות, בעבור הנערב, לסילוק כל סכום אשר
מקבל הערבות ידרוש מאת מנפיק הערבות, בקשר עם המכרז שבנדון להבטחת
השלמת הרישום, תוך 7 חודשים מהמועד שנקבע כמועד האחרון להגשת הצעות
(להלן - "המועד הקובע"), של כל הבניינים שבהם חל עיכוב ברישום הבית המשותף
ו/או זכויות הדיירים ורמ"י הגיש בגינם תביעה משפטית, ואשר לא יעלה על סכום גובה
הערבות. מנפיק הערבות מתחייב בזאת לשלם למקבל הערבות את הסכום האמור
בתוך מספר הימים לחילוט הקבועים בערבות וזאת מתאריך דרישת מקבל הערבות
ומבלי שמקבל הערבות יהיה חייב לנמק את דרישתו או לדרוש תחילה את סילוק

הסכום מאת הנערב.

במקרה של דרישה כאמור מנפיק הערבות לא יטען כלפי מקבל הערבות טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לו או לנערב, ולא יתנה את התשלום בתנאי כלשהו או יעכבו מסיבה כלשהי ובכלל זה בסילוק הסכום האמור מאת הנערב.

ערבות זו אינה ניתנה להעברה או להסבה.

ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, באופן שחילוטה החלקי לא יגרע מתוקפה לגבי יתרת סכום הערבות שלא חולט, ובלבד שסך כל התשלומים על פי ערבות זו לא יעלה על סכום הערבות.

על ערבות זו יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.

הכללים לניהול כתב ערבות זה יהיו בהתאם לתקן הערבויות הדיגיטליות כפי שפורסם באתר הוראות התכ"ם של החשב הכללי, כנוסחו במועד הנפקת הערבות, ובכלל זה בהתאם לכללים המפורטים להלן:

- ניהול ערבות זו יעשה באופן דיגיטלי, על ידי שליחת דרישות ובקשות בין מערכות מקבל הערבות ומערכות מנפיק הערבות, בהתאם לכללים המפורטים בתקן הערבויות הדיגיטליות.
- התאריכים בערבות מתייחסים לימים קלנדריים, המסתיימים בשעה 23:59, וזאת למעט מניין הימים לתשלום בגין חילוט ערבות על ידי מנפיק הערבות. מניין הימים לתשלום בגין חילוט הערבות, יחל ביום העסקים הבנקאי בו התקבלה הדרישה לחילוט ממקבל הערבות. במקרה שבו הדרישה התקבלה שלא במהלך יום עסקים בנקאי, מנין הימים לביצוע החילוט יחל ביום העסקים הבנקאי העוקב.
- בחילוט "מיידי", יינתן למנפיק יום עסקים בנקאי נוסף מעבר ליום בו הגיעה הבקשה לחילוט. לדוגמה, במקרה שבו דרישת חילוט מידי הגיעה ביום חמישי, חצי שעה לפני סוף יום העסקים הבנקאי, מנפיק הערבות יהיה חייב לבצע את החילוט עד סוף יום העסקים ביום שישי.
- לאחר שתאריך סיום תוקף הערבות חלף, תוקפה של הערבות פוקע ללא צורך בביצוע פעולה נוספת מטעם הנערב, מקבל הערבות או מנפיק הערבות.

מספר ימים לחילוט:

7

אסמכתאות:

אסמכתא פנימית של מנפיק הערבות:

אסמכתאות פנימיות 1 של מקבל הערבות: 2002202600000000587

אסמכתאות פנימיות 2 של מקבל הערבות: 2

אסמכתאות פנימיות 3 של מקבל הערבות: 5

אסמכתאות פנימיות 4 של מקבל הערבות:

נספח ו'

**מכתב הרשות המקומית
ומכתב תאגיד המים והביוב**

מכתב קיזוז אגרות והיטלים – יודפס וייחתם על ידי הרשות המקומית

תאריך: 3/11/2025

לכבוד:
מנהל מחוז
אריאל אולצור
משרד הבינוי והשיכון

א.נ. הנדון: פרויקט (מחוז, יישוב, אתר) מחוז צפון, נוף הגליל, הר יונה ג' מס' תכנית: תמל 1110 על שינויי אישור קיזוז אגרות והיטלים

הואיל ומשרד הבינוי והשיכון (להלן: "המשרד"), יממן את עבודות הפיתוח אשר בתחום אחריות הרשות המקומית בפרויקט האמור על ידי גביית הוצאות פיתוח מהיזמים,

והואיל ומי שיזכה במגרש במסגרת מכרזים/הקצאות המשרד ורמ"י לשיווק מגרשים בפרויקט (להלן: "המשתכנים" או "היזמים"), יחויב לשלם למשרד את הוצאות הפיתוח אותן מימן ו/או יממן המשרד (להלן: "הוצאות הפיתוח");

אי לכך, מתחייבת הרשות המקומית לקזז את היטלי הפיתוח על פי המפורט בטבלה שלהלן:

אגרה/ היטל	שיעור קיזוז (זיכוי) של הוצאות פיתוח מהיטל המלא בגין שטח הקרקע	שיעור קיזוז (זיכוי) של הוצאות פיתוח מהיטל המלא בגין שטח המבונה
היטל סלילת רחובות	קיזוז מלא/חלקי בשיעור % 100 (למחוק מה שלא רלוונטי)	קיזוז מלא/חלקי בשיעור % 100 (למחוק מה שלא רלוונטי)
היטל תיעול	קיזוז מלא/חלקי בשיעור % 100 (למחוק מה שלא רלוונטי)	קיזוז מלא/חלקי בשיעור % 100 (למחוק מה שלא רלוונטי)
היטל פיתוח שטחים ציבוריים (שצפ"ים)	קיזוז מלא/חלקי בשיעור % 100 (למחוק מה שלא רלוונטי)	קיזוז מלא/חלקי בשיעור % 100 (למחוק מה שלא רלוונטי)

שיעור הקיזוז (זיכוי) מתייחס לגודל המגרש ולזכויות הבניה הנכונים למועד פרסום המכרז. העירייה והוועדה המקומית לתכנון ולבניה יהיו רשאיות לגבות אגרות פיתוח והיטלים שיגיעו למי מהם בגין זכויות הבניה ו/או תוספות בניה ו/או הקלות (לרבות הקלות שבס) שנוצלו מעבר לקבוע בתכניות נכון למועד פרסום המכרז. גביית אגרות והיטלים בגין זכויות בניה ו/או תוספות בניה ו/או הקלות כאמור לעיל תותנה בכך שהתוספת ו/או שינוי שאושר אינו מגדיל את עלויות עבודות הפיתוח הממומנות מתוך תקציב הפרויקט. במקרה שיהיה בתוספת ו/או בשינוי כדי להגדיל את עלויות עבודות הפיתוח, יגבה המשרד מהיזמים את הוצאות הפיתוח הנוספות. ככל ששכום ההיטל שהעירייה רשאית לגבות בשל התוספת ו/או השינוי גבוה מסך הוצאות הפיתוח הנוספות שנגבו על ידי המשרד – תהא העירייה רשאית לגבות את ההפרש ישירות מהיזמים. הרשות המקומית תגבה כל אגרה או היטל אחר החלים או יחולו על המגרשים שבתכנית, אשר אינם נזכרים לעיל לרבות אגרת בניה.

גזבר הרשות

ראש הרשות

אישור חתימות

אני הח"מ _____, הינני המשפטי של הרשות המקומית, מאשר בזה כי ה"ה המפורטים להלן, מוסמכים לחתום ולהתחייב כדין בשם הרשות המקומית על האמור במסמך זה וכי הם חתמו בפני על מסמך זה.

מר _____ תפקיד _____ ראש הרשות
מר _____ תפקיד _____ ראש הרשות

וכי כל ההחלטות הדרושות על פי הוראות הדין לצורך התחייבות הרשות המקומית על פי מסמך זה התקבלו כדין.

חתימת עו"ד

מיטל רץ-רוטקוף, עו"ד
מ.ר. 43847
הייעצות רפ"י
עיריית נוף הגליל

תאריך

3/12/25

מכתב קיזוז אגרות והיטלים - יודפס וייחתם על ידי התאגיד

תאריך: _____

לכבוד:

מנהל מחוז _____

משרד הבינוי והשיכון

א.ב.

הנדון: פרויקט (מחוז/ישוב/אתר) הר יונה ג' "נוף הגליל" מס' תכנית: תמל 1110 על שינוייה
אישור קיזוז דמי הקמה

הואיל משרד הבינוי והשיכון (להלן: "המשרד"), יממן חלק מעבודות הפיתוח אשר באחריות תאגיד המים והביוב בפרויקט האמור על ידי גביית הוצאות פיתוח מהיזמים; ויעביר בהתאם לתאגיד מקדמה בסך השווה ל 19.8 אחוזים מדמי ההקמה שניתן לחייב את הנכסים המפורטים בנספח א' המצ"ב.

והואיל ומי שיוזכה במגרש במסגרת מכרזים/הקצאות המשרד ורמ"י לשיווק מגרשים בפרויקט (להלן: "המשתכנים" או "היזמים"), יחויב לשלם למשרד את הוצאות הפיתוח אותן מימן ואו יממן המשרד (להלן: "הוצאות הפיתוח");

אי לכך, ובכפוף לכך מתחייב התאגיד:

עם אישור בקשה להיתר בניה במגרש בו זכה היזם אשר כלול בנכסים המפורטים בנספח א', יערוך התאגיד חישוב דמי הקמה לחיוב היזם ויפחית מהשטח הכלול בבקשה להיתר שאושרה והתחייב בדמי הקמה את השטח המבונה בגינו שילמה משב"ש מקדמת לפי המפורט בנספח א'.



מנהל כספים של התאגיד


מנכ"ל התאגיד

אישור חתימות

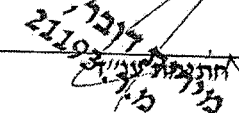
אני הח"מ מירית דובר, עו"ד, היתעץ המשפטי של התאגיד, מאשר בזה כי ח"ה המפורטים להלן,

מוסמכים לחתום ולהתחייב כדין בשם התאגיד על האמור במסמך זה וכי הם חתמו בפני על מסמך זה.

מר זאב שוורץ תפקיד מנכ"ל

מר אחמד אכתילאת תפקיד מנהל כספים

וכי כל החלטות הדרושות על פי הוראות הדין לצורך התחייבות התאגיד על פי מסמך זה התקבלו כד"ע


מנכ"ל התאגיד
21.12.25

3/12/25

תאריך

נספח ז'

נוסח חוזה תשתית שיחתם עם הרשות המקומית

האתר: מס' תב"ע	מס' פרויקט:	מס' מגרש: מס' מתחם:	
-------------------	-------------	------------------------	--

חוזה לביצוע תשתיות ציבוריות (יזם) רשות מקומית

שנערך ונחתם ב: _____ **ביום:** _____ **לחודש:** _____ **שנת:** _____

- בין -

עיריית נוף הגליל (להלן: "הגורם המפתח ו/או העירייה")

מצד אחד

- לבין -

שם מלא	מס' ח.פ. / ת.ז.	כתובת מלאה	טלפון

כולם ביחד וכ"א מהם לחוד,

(אשר יקרא להלן: "היזם")

מצד שני

- והואיל: ורשות מקרקעי ישראל (להלן: "הרשות") הנה הבעלים של הקרקע המפורטת בחוזה זה;
- והואיל: והרשות ייעדה את הקרקע או חלקים ממנה לבניה על ידי היזם שייקבע על ידי ו/או על ידי משרד הבינוי והשיכון (להלן: "המשרד");
- והואיל: ובהתאם להסכם הגג שנחתם בין משרד הבינוי והשיכון (להלן: "המשרד") לבין העירייה, העירייה אחראית על ניהול, פיקוח וביצוע עבודות פיתוח כללי באתר;
- והואיל: והיזם מתעתד לחתום על החוזה בגין הקרקע עם הרשות (להלן: "החוזה בגין הקרקע") ביחס למגרש/מתחם, כהגדרתו בחוזה זה;
- והואיל: והיזם נקבע על ידי הרשות ו/או המשרד כזכאי להקצאת מגרש/מתחם מס' _____ (מס' מתחם _____) שבקרקע (להלן: "המגרש/מתחם"), בהתאם לזכיתו במכרז מס' _____ (להלן – המכרז) בכפוף למילוי התנאים המוקדמים שנקבעו ע"י הרשות ו/או המשרד;
- והואיל: ובין יתר דרישות הרשות והמשרד לחתימת החוזה בגין הקרקע בין הרשות ליזם, נדרש היזם להתקשר בחוזה זה עם העירייה;
- והואיל: והיזם והעירייה מעוניינים להסדיר את היחסים ביניהם, לרבות בכל הנוגע לביצוע עבודות הפיתוח על ידי העירייה וחובותיו של היזם בביצוע פעולות הבניה ועבודות פיתוח צמוד, כל זאת כאמור בהסכם זה על נספחיו;
- והואיל: והיזם מבקש להתקשר עם העירייה, הכל כמפורט בחוזה זה;

האתר: מס' תב"ע	מס' פרויקט:	מס' מגרש: מס' מתחם:	
-------------------	-------------	------------------------	--

אי לכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. המבוא, נספחים וכתורות:

- 1.1 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו והצדדים מאשרים נכונות האמור בו.
- 1.2 הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
- 1.3 כותרות חוזה זה נועדו לנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו.

2. הגדרות:

- א. "האתר" - האתר המתואר בתנאים המיוחדים (נספח ב' לחוזה זה).
- ב. "הוצאות הפיתוח" - התשלום תמורת עבודות הפיתוח, שהיזם שילם למשרד בהתאם למסמכי המכרז.
- ג. "חוזה בגין הקרקע" - חוזה, שייחתם בין הרשות (רמ"י) לבין היזם לרכישת הזכויות בקרקע דהיינו: חוזה מכר, או חוזה חכירה, או חוזה פיתוח בהתאם לתנאי העסקה.
- ד. מבוטל.
- ה. "המבנה" - המבנה או המבנים או כל מבנה נוסף או אחר, שייבנה על ידי היזם במגרש/מתחם, על פי היתר בנייה כדין ועל פי תנאי החוזה בגין הקרקע, כהגדרתו להלן.
- ו. "המגרש/המתחם" – מגרש או מספר מגרשים המשווקים כחטיבת קרקע אחת, אשר היזם עתיד להתקשר בקשר אליו בחוזה בגין הקרקע עם הרשות, המסומן במספר הנקוב בתנאים המיוחדים, במפת מדידה ולוחות שטחים, המתבססים על לוחות השטחים כמפורט בתרשים ובתנאי חוברת המכרז נשוא החוזה בגין הקרקע. שטחו של המגרש/מתחם על פי לוחות השטחים נקוב בתנאים המיוחדים.
- ז. "המועד הקובע", "יום אישור העסקה" – יום אישור וועדת המכרזים ברשות על הזוכה במגרש/מתחם.
- ח. "המכרז" המכרז של הרשות והמשרד בגין המתחם בו זכה היזם.
- ט. "המפקח" מי שמונה מטעמו של הגורם המפתח כמנהל עבודות הפיתוח הכללי, שיבוצעו באתר על ידי הרשות.
- י. "משתכנים אחרים" – משתכנים ו/או יזמים, אשר עימם נחתמו או יחתמו חוזים בגין הקרקע בתחומי האתר.
- יא. "התכנית" - תכנית הנזכרת בתנאים המיוחדים (נספח ב' לחוזה זה).
- יב. "מנהל הפרויקט" - מי שימונה כמנהל עבודות פיתוח התשתיות הציבוריות, שיבוצעו באתר על ידי הגורם המפתח.
- יג. "עבודות פיתוח הכללי" - עבודות פיתוח התשתיות הציבוריות שיבוצעו על ידי העירייה, כמפורט בנספח א'.
- יד. "התנאים המיוחדים" – נספח ב' להסכם זה
- טו. "הקבלן" – קבלן או קבלני ביצוע אשר יבצעו מטעם הרשות את עבודות הפיתוח הכללי
- טז. "מדד" - משמעו מדד תשומות הבניה למגורים המתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, או כל מדד רשמי אחר, אשר יבוא במקומו.
- יז. "מדד בסיסי" – המדד הנקוב בתנאים המיוחדים, נספח ב'.

האתר : מס' תב"ע	מס' פרויקט :	מס' מגרש : מס' מתחם :	
--------------------	--------------	--------------------------	--

- יח. **"מדד חדש"** - המדד האחרון, כפי שיתפרסם ויהיה ידוע במועד ביצועו בפועל של כל תשלום מאלה, המוטלים על היזם בהתאם לחוזה זה, ובלבד שלא יפחת מהמדד הבסיסי.
- יט. **"הפרשי הצמדה"** - ההפרש בין המדד החדש למדד הבסיסי, מחולק במדד הבסיסי ומוכפל בסכום הקרן של התשלום, העומד לפרעון. מוסכם כי לצורך חישוב הפרשי ההצמדה, לא תילקח בחשבון ירידה במדד החדש אל מתחת למדד הבסיסי.
- כ. **"ריבית פיגורים"** - ריבית על פיגורים בתשלום, כפי שתהא נהוגה במשרד האוצר - אגף החשב הכללי, לרבות חישוב הריבית, שיעשה בהתאם להנחיות החשב הכללי, כפי שיתפרסמו מעת לעת.

3. ההתקשרות :

- 3.1 היזם שילם למשרד על פי התחייבותו במכרז את הוצאות הפיתוח שנקבעו במכרז והוא מתחייב למלא אחר כל יתר תנאי החוזה, והגורם המפתח מצידו מתחייב לבצע את עבודות הפיתוח.
- 3.2 ידוע ליזם כי חתימת חוזה זה ועמידה בתנאיו, מהווים תנאי מוקדם להסכמת הרשות לחתימת חוזה בגין הקרקע.
- 3.3 היזם מצהיר כי ידוע לו והוא מסכים לכך כי במידה ולא ימלא אחר האמור לעיל מכל סיבה שהיא - תפקע זכותו לקבל המגרש/מתחם וחוזה זה יבוטל עימו, וזאת מבלי לגרוע מזכויות המשרד והרשות עפ"י חוזה זה ועפ"י החוזה בגין הקרקע ועפ"י כל דין.
- 3.5 למען הסר כל ספק, מוצהר ומוסכם בזה, כי המשרד אינו מוסמך להעניק או לגרום להענקת כל זכות במקרקעין בגין הקרקע או המגרש/מתחם וכי כל התקשרות משפטית מחייבת בגין הזכויות בקרקע ו/או במגרש/מתחם תערך ותחתם בין הרשות לבין היזם בלבד.
- 3.6 הצדדים מסכימים כי על הקרקע ו/או בגינה בוצעו ו/או מבוצעות ו/או יבוצעו ע"י הגורם המפתח העבודות המתוארות ב**נספח א'** ואלה בלבד, ובהתאם למפורט בחוזה זה.

4. עבודות הפיתוח :

- 4.1 הגורם המפתח יבצע באתר עבודות שונות, הנוגעות לפיתוח תשתיות ציבוריות, כמתחייב מתנאי חוזה ההרשאה וחוזה זה, וזאת באמצעות עובדים, יועצים, קבלנים, ספקים ונותני שירותים אחרים למיניהם, על פי שיקול דעתו. עבודות הפיתוח, שיבוצעו על ידי הגורם המפתח, מפורטות ב**נספח א'** לחוזה.
- הגורם המפתח יהא רשאי לפעול לשינוי התכנית ו/או לשינוי בתכניות עבודות הפיתוח בתחום שטח ההרשאה או מחוצה לה.
- 4.2 במידת הצורך ועל פי שיקול דעתו המוחלט של הגורם המפתח, הגורם המפתח יהיה רשאי להעביר או לאפשר לגורם שלישי להעביר בתחומי המגרש/מתחם קווי תשתית למיניהם (לרבות, אך לא רק, קווי ביוב, מים, ניקוז, חשמל ותקשורת) לשם מתן פתרונות למגרשים עורפיים ו/או סמוכים ו/או לכל צורך, שיחליט עליו הגורם המפתח לרבות, אך לא רק, לבצע עבודות חפירה, חציבה ומילוי וכן בניית קירות תומכים, מחוץ למגרש/מתחם או בתוכו בהתאם לאישור המשרד/הרשות המקומית. היזם מצהיר, כי הדבר הובא לידיעתו, מוסכם עליו ולא תהא לו כל טענה ו/או ותביעה ו/או דרישה מכל סוג ומין כלפי הגורם המפתח בעניין זה.
- 4.3 אם חלק מעבודות הפיתוח באתר כבר בוצעו עד מועד חתימת חוזה זה, אזי מצהיר היזם בזה כי ראה ובדק את האתר ואת עבודות הפיתוח, שבוצעו על ידי העירייה וכי מצא את העבודות לשביעות רצונו המלאה ואין ולא תהא לו כל טענות כלפי העירייה או רמ"י או המשרד, מכל סוג בקשר לעבודות הפיתוח.

האתר : מס' תב"ע	מס' פרויקט :	מס' מגרש : מס' מתחם :	
--------------------	--------------	--------------------------	--

היזם מתחייב להתאים את ביצוע הבניה של המגרש כך שיחובר לתשתיות שהוכנו ו/או תוכננו ע"י העירייה מבחינת מיקומן ומפלסן בין היתר - חיבורי ביוב חיבורי מים וניקוז, גומחות תקשורת וחשמל, עמודי תאורה, כניסה למגרש, אשפה, מפלסי חנייה וכו'.

4.4 ליזם לא תהא כל זכות שהיא בעבודות הפיתוח, בין קניינית, בין מעין קניינית ו/או זכות חזקה או כל זכות אחרת, לבד מהזכויות לחיבור המגרש/מתחם והמבנה לתשתיות, שבוצעו על ידי העירייה עד גבול המגרש/מתחם במסגרת עבודות הפיתוח, כנזכר במפורש בחוזה זה.

4.5 היזם מתחייב לאפשר לגורם המפתח ו/או מי מטעמו להיכנס למגרש/מתחם בכל עת, על מנת לבצע עבודות המוטלות עליו, אף אם אינן קשורות בהכרח למגרש/מתחם.

4.6 פרטי עבודות הפיתוח, אופן ביצוען, סדרי העדיפויות בביצוען, לוחות הזמנים לביצוען וכל עניין ודבר אחרים הנוגעים לעבודות הפיתוח, יהיו נתונים לשיקול דעתו המוחלט והבלעדי של המשרד או הגורם המפתח.

4.7 בכפוף למילוי כל התחייבויות היזם על פי חוזה זה ועל פי החוזה בגין הקרקע ועל פי המכרז, הגורם המפתח מתכוון להשלים את ביצוע עבודות הפיתוח הכללי החיוניות לאכלוס לא יאוחר מהמועד הנקוב בתנאים המיוחדים (נספח ב'). בכפוף למילוי כל התחייבויות היזם על פי חוזה זה ועל פי החוזה בגין הקרקע, מתחייב הגורם המפתח לאפשר ליזם גישה למגרש/מתחם לצורך תחילת ביצוע עבודות הבניה בו, וזאת במועד הנקוב בתנאים המיוחדים.

4.8 הגורם המפתח מתחייב כי אותו חלק מעבודות הפיתוח, החיוני על פי שיקול דעתו לצורך קבלת טופס 4 על ידי היזם, יושלם עד לא יאוחר מהמועד הנקוב בתנאים המיוחדים.

4.9 על אף האמור לעיל ולמרות המועדים השונים הנקובים בתנאים המיוחדים לעניין ביצוע עבודות הפיתוח ומועד מסירת המגרש/מתחם ליזם, מובהר כי הגורם המפתח לא ייחשב כמי שהפר התחייבויותיו כלפי היזם אם חלו עיכובים שונים בביצוע עבודות הפיתוח, כולן או כל חלק מהן, כתוצאה מגורמים, שאין לגורם המפתח שליטה עליהם, כגון, אך לא רק, עקב פעולות, הוראות, או החלטות של הרשות המקומית, ורשויות אחרות ו/או מחמת כח עליון ו/או מחמת הוראת כל דין ו/או מגיפה ו/או מלחמה ו/או מצב מיוחד בעורף ו/או ימי קרב ו/או מבצע צבאי. כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיה הגורם המפתח רשאי/ת לשנות את מועדי השלמת עבודות הפיתוח או כל חלק מהן בהתחשב בקצב אכלוס האתר וליזם לא תהא כל טענה או תביעה כנגד המשרד או הגורם המפתח במקרה כזה.

4.10 מבלי לגרוע מהאמור בסעי' 4.9 לעיל ובנוסף לכל עיכוב ואיחור המותרים על פיו, מוסכם בזה כי איחור של 180 יום עבור מתחמים 78276, 78278, 78279 ו-270 יום עבור מתחמים 78266, 78274 במועד תחילת ביצוע עבודות הפיתוח ו/או במועד השלמת ביצועו של שלב כלשהו בעבודות הפיתוח ו/או בהשלמת עבודות הפיתוח ו/או במסירת המגרש/מתחם ליזם, לא יהווה ולא ייחשב הפרה של התחייבות מצד המשרד ו/או הגורם המפתח ולא יזכה את היזם בכל טענה ודרישה כלפי המשרד ו/או הגורם המפתח.

4.11 הגורם המפתח רשאי/ת לבצע חלק מעבודות הפיתוח, על פי שיקול דעתו/ה המוחלט/ת, אף לאחר שהיזם ו/או משתכנים אחרים ישלימו את עבודות הבניה במגרשיהם/מתחמיהם ויאכלסו את מגרשיהם/מתחמיהם.

4.12 הגורם המפתח רשאי לבצע בעצמו חלק מהעבודות שבאחריות היזם לפי נספח א' לחוזה זה בתוך גבולות המגרש, על פי שיקול דעתו המוחלט, וזאת אף לאחר שהיזם ו/או משתכנים אחרים ישלימו את עבודות הבניה במגרשים ואכלוס המבנים, וזאת אם הדבר מתחייב מסיבות תכנוניות ו/או הנדסיות, ובלבד שלא יגרם לעיכוב בקבלת

האתר: מס' תב"ע	מס' פרויקט:	מס' מגרש: מס' מתחם:	
-------------------	-------------	------------------------	--

היתר בניה, טופס 4, תעודת גמר וכל אישור אחר הנדרש לצורך אכלוס הבניינים על-ידי היזם ו/או יפריע לשימוש הסביר במבנה.

4.13

הגורם המפתח והמשרד לא יהיו צד לכל סכסוך בין היזמים באתר ולא יישאו באחריות כלשהי לנזקים, שנגרמו על ידי מי מהיזמים למשתכנים אחרים ולרכושם. לפיכך, ליזם לא תהא כל טענה ותביעה מכל סוג שהוא והוא מתחייב להימנע מכל תביעה כלפי הגורם המפתח ו/או הרשות ו/או המשרד, וזאת במקרה בו נגרם לו נזק כלשהו כתוצאה ו/או בקשר לעבודות של משתכנים אחרים

היה והגרם המפתח ו/או המשרד ו/או מי מטעמם יתבעו על ידי צד כלשהו לשלם פיצוי ו/או תשלום אחר כלשהו בקשר לפעולות הבנייה של היזם במגרש, מתחייב היזם לשפות את הגורם המפתח ו/או המשרד ו/או את מי מטעמם מיד עם דרישתם הראשונה בכתב בגין כל סכום שידרשו לשלם ו/או ששילמו בפועל עקב דרישת אותו צד ועל פי פסק דין, ובתוספת 15% לכיסוי הוצאות משפטיות.

5. פעולות בנייה של היזם:

5.

5.1 היזם מצהיר כי ראה ובדק את המגרש/מתחם וסביבתו ובדק את התכנון ועבודות העפר והקירות תומכים הנדרשים בסביבת אותו מגרש ובמגרש עצמו ומצא אותו מתאים לצרכיו ומטרותיו ולא יהיו לו טענות כלשהן כלפי המשרד ו/או הגורם המפתח ו/או מי מטעמו בעניין זה.

5.2 היזם מתחייב לבצע את עבודות הבנייה והפיתוח הצמוד מטעמו בתחומי המגרש וסביבתו ואת השצ"פים המשויכים לכל מתחם לפי הקבוע בחוזה זה ובהתאם לתדריך תכנון כפי שיאושר על ידי רשויות התכנון בהתאם למכתב מהנדסת העיר אשר צורף כנספח יג למכרז, לפי המחמיר אך ורק לאחר מסירת המגרש/מתחם לידי. מסירת המגרש/מתחם, לצורך העניין, תיחשב כמועד בו קיבל היזם את יתדות הסימון של המגרש/מתחם מידי הגורם המפתח. היזם מתחייב להגיש ולכלול את עבודות בנייה ופיתוח השצ"פים (המשויכים למתחם/מגרש היזם) במסגרת ההיתר לבניית המבנים. מודגש כי תנאי לקליטת הבקשה להיתר בנייה הוא הגשת השצ"פים במסגרת ההיתר. עוד מובהר, כי תנאי לאכלוס כל המבנים למגורים של היזם הוא מסירת כל העבודות של היזם בשצ"פים לעירייה לשביעות רצונה המלא.

תפיסת המגרש/מתחם על ידי היזם ודרכי הגישה והכניסה אליו לשם ביצוע עבודות הבניה ובמהלכן, ייעשו רק לאחר תיאום עם הגורם המפתח ולאחר קבלת אישורו והנחיותיו.

היזם לא יגיש בקשה להיתר בניה, אלא לאחר שבדק שהתכנון תואם את הנחיות תכנית הבינוי והפיתוח המאושרת על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה.

היזם לא יגיש את הבקשה לקבלת היתר בניה, אלא לאחר שהגורם המפתח בדק את התאמת הבקשה לתשתיות באתר ולתכנית. כמו כן, לא יגיש היזם את הבקשה לקבלת היתר הבניה במגרש/מתחם, אלא לאחר שקיבל אישור לתכניות הבניה מאת הגורם המפתח.

בכפוף לאמור לעיל, היזם יהא רשאי להתחיל בביצוע עבודות במגרש/מתחם אך ורק לאחר שיהיה מצוי בידי היתר בניה כחוק.

5.3 היזם מצהיר כי ידוע לו, שבגין קבלת תוספת זכויות בניה במגרש/מתחם, מעבר לזכויות המוקנות בתב"ע נשוא המכרז, יהיה עליו לשלם למשרד, תוספת להוצאות הפיתוח ששילם לפי המכרז, בשיעור שיקבע המשרד, וזאת מבלי לגרוע מחובת היזם לשלם את כל אגרות, היטלים ודמי הקמה על פי חוק לרשות המקומית או לתאגיד המים והביוב, לפי העניין, עבור הזכויות הנוספות והכל בהתאם להוראות המכרז.

האתר: מס' תב"ע	מס' פרויקט:	מס' מגרש: מס' מתחם:	
-------------------	-------------	------------------------	--

היזם מצהיר כי ידוע לו שלא ניתן לנייד זכויות בין מגרש למגרש, אלא באישור מראש ובכתב של המשרד והרשות המקומית.

אין באמור לעיל בכדי להקנות ליזם זכות לקבלת זכויות בניה נוספות, ואין בקבלת זכויות בניה נוספות על ידי היזם, בכדי להטיל על המשרד ו/או הגורם המפתח חבות נוספת לביצוע עבודות פיתוח כללי נוספות או חורגות, מעבר לאלה, שבהן התחייב בחוזה זה, או מעבר לאלה, שהתחייב לבצען על פי המצב התכנוני, שהיה תקף במועד חתימת חוזה זה, וכל עבודת פיתוח נוספת או חורגת, תהיה נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד.

5.3 היזם מתחייב כי כל פעולות התכנון של הבנייה במגרש/מתחם ו/או הבנייה בפועל, יבוצעו על פי הוראות החוזה בגין הקרקע ועל פי כל דין.

5.4 תפיסת המגרש על ידי היזם ודרכי הגישה אליו לשם ביצוע עבודות הבניה, לרבות גידור היקפי ייעשו רק לאחר תיאום עם הגורם המפתח ולאחר קבלת אישורה והנחיותיה בכתב. מודגש כי היזם יידרש לגדר את המגרש בגדר איסכורית לבנה וחדשה בגובה של לפחות 2.0 מ' כתנאי לתחילת עבודות באתר. לכל מתחם יהיה שער כניסה אחד, שמיקומו יאושר על ידי הגורם המפתח, אלא אם היזם יקבל אישור מראש ובכתב מהרשות לביצוע יותר מכניסה אחת למתחם. יובהר כי יתכן ועבודות פיתוח האתר על ידי הרשות המקומית או מי מטעמה ייתכן וימשכו במקביל לעבודות היזם, לפיכך, ליזם לא תהא כל טענה ותביעה מכל סוג שהוא והוא מתחייב להימנע מכל תביעה כלפי הרשות ו/או המשרד, וזאת במקרה בו נגרם לו נזק כלשהו כתוצאה ו/או בקשר לעבודות שמבוצעות באתר השכונה.

על היזם לתכנן ולבצע את הבנייה והפיתוח בהתאם להוראות התוכנית התקפה, ובהתאם לתדריך התכנון, להוראות והנחיות המשרד ו/או הנחיות הרשות המוסמכת.

5.5 היזם לבדו יישא באחריות מלאה ובלעדית בכל הקשור בתכניות הבניה ו/או לבנייה בפועל במגרש/מתחם, כלפי כל אדם וגוף ורשות, לרבות כלפי המשרד והגורם המפתח. להסרת כל ספק, מוסכם ומובהר בזאת במפורש כי המשרד והגורם המפתח לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא כלפי כל אדם וגוף, לכל דבר וענין הנובע מפעולות הקשורות לבנייה של היזם במגרש/מתחם.

היה והמשרד ו/או הגורם המפתח יתבע על ידי צד כלשהו לשלם פיצוי ו/או תשלום אחר כלשהו בקשר לפעולות הבנייה של היזם במגרש/מתחם, מתחייב היזם לשפות את המשרד ו/או הגורם המפתח מיד עם דרישתו הראשונה, בגין כל סכום, שנדרש לשלם ו/או ששילם בפועל עקב דרישת אותו צד, ובתוספת 10% לכיסוי הוצאות המשרד בטיפול בנושא זה.

5.6 היזם מתחייב בהתחייבות שהפרתה תהווה הפרה יסודית של חוזה זה, לתכנן ולבצע את כל פעולות החיבור של המגרש/מתחם והמבנה במגרש/מתחם לתשתיות, שביצע או יבצע המשרד ו/או הגורם המפתח במסגרת עבודות הפיתוח, אך ורק בהתאם להוראות והנחיות מנהל הפרויקט או המפקח או מטעם הגורם המפתח, ובתיאום מלא איתו, כך שלא תהיה כל פגיעה בתשתיות, שביצע הגורם המפתח ובאופן שלא תיווצר כל הפרעה לעבודות אחרות, שיבוצעו על ידי הגורם המפתח ו/או על ידי משתכנים אחרים, במידה ויבוצעו.

לא יהיו שינויים בהתחברויות של מערכות מהמתחם אל מערכות ציבוריות, הכל לפי התכנון המקורי. במידה ויהיו שינויים בתכנון ו/או בביצוע ויהיה צורך בשינויים של המערכות, יהיו אלו על חשבון היזם.

5.7 היזם מתחייב לבצע גדרות בנויות סביב המגרש, לרבות גדרות מעל קירות תומכים שטחים ציבוריים שבוצעו ע"י הגורם המפתח.

5.8 הוראות מנהל הפרויקט מטעם הגורם המפתח לגבי כל דבר ועניין, הנובע מפעולות הבנייה של היזם, ככל שיש להן השלכה לעבודות הפיתוח ו/או פעולות בניה של משתכנים אחרים ו/או כל פעולות תשתית למיניהן, יחייבו את היזם ללא ערעור. היזם מתחייב לפעול לפי הוראות מנהל הפרויקט בקשר לתיאום עבודות וכן לתאם עם

האתר: מס' תב"ע	מס' פרויקט:	מס' מגרש: מס' מתחם:	
-------------------	-------------	------------------------	--

הגורם המפתח ולקבל את אישורו המוקדם לעניין השימוש בדרכיגישה לאתר ולמגרש ולהשתמש אך ורק בדרכים אלה.

כל נציג מוסמך מטעם הגורם המפתח, יהיה רשאי להיכנס למגרש בכל עת ביצוע עבודות הבנייה של היזם במגרש, ועד למועד קבלת אישור אכלוס, וזאת על מנת לבדוק את אופן ביצועו של חוזה זה על ידי היזם. אין בזכות זו בכדי להטיל אחריות כלשהי על הגורם המפתח בגין עבודות היזם במגרש או בכדי לפטור את היזם מהתחייבות כלשהי, שנטל על עצמו בחוזה זה.

5.9 אם הדבר יידרש על פי מיקום המגרש/מתחם ומיקום מערכות הביוב ומערכות תשתית אחרות במגרש/מתחם, מתחייב היזם לאפשר חיבור של משתכנים בעלי זכויות במגרשים הסמוכים למגרש/מתחם, אל בריכת הביוב המרכזית ואל מערכות התשתית האחרות, אם אלה ימצאו בתחום המגרש/מתחם.

כן מתחייב היזם כי במידת הצורך ועל פי דרישת הגורם המפתח, לאפשר ביצוע מעבר וניקוז מי גשמים ממגרשים סמוכים דרך מגרש/מתחמו אל מערכת התיעול המרכזית, וכן מתחייב הוא, במידת הצורך ועל פי דרישת הגורם המפתח, לאפשר מעבר קווי ביוב, תיעול, חשמל ותקשורת דרך המגרש/מתחם, בחלק שבין קו הבניין לגבול המגרש/מתחם.

היזם מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כלפי הרשות ו/או המשרד ו/או הגורם המפתח ו/או משתכנים אחרים בגין כל האמור לעיל.

אם הצורך בביצוע עבודות כאמור יתעורר לאחר שהיזם כבר ביצע עבודות במגרש/מתחם, מתחייב הגורם המפתח לתקן כל נזק, שייגרם במהלך ביצוע העבודות שבוצעו על ידו, על חשבונו, ויחזיר את המצב במגרש/מתחם ככל הניתן לקדמותו.

היזם, מתחייב לא להפריע בכל דרך לביצוע פעולות הפיתוח ו/או לפעולות הבניה של משתכנים אחרים במגרשים אחרים, וכן לא להניח חומרי בניין, חומרים אחרים, ציוד, כלי עבודה, כלי רכב, פסולת בניין, ערימות עפר וכיוצא בזה מחוץ לגבולות המגרש. היזם מתחייב שלא לבצע פיצוצים באתר ובמגרש וכן שלא לעשות כל שימוש בכלים זחליים בכל קטע ציבורי בתחום האתר.

5.10 אם יהיו הפרשי גובה בין המגרש/מתחם למגרש ו/או מגרשים סמוכים ו/או שטחים אחרים סמוכים, ו/או אם הדבר יתחייב על פי תכניות הבניה שאושרו, מתחייב היזם לבנות, על חשבונו, כפעולת בניה ראשונית במגרש/מתחם, קירות תומכים בגבולות המגרש/מתחם. האמור לעיל יחול אף במקרה בו ייווצרו הפרשי גובה בין המגרש/מתחם למגרשים סמוכים או שטחים סמוכים אחרים כתוצאה מעבודות כלשהן, שיבצע היזם ו/או שיבצעו משתכנים אחרים.

5.11 כל עבודה של קירות תומכים, דיפון, מילוי, הקמת גדר וכו', שתתבצע בנסיבות כאמור לעיל, תבוצע על חשבון היזם, אך ורק בתחומי המגרש/מתחם ובלא חריגה לשטחים ציבוריים או שטחים סמוכים.

היזם לא יהיה זכאי לבוא בכל טענה ו/או תביעה כלפי הרשות ו/או המשרד ו/או הגורם המפתח במידה ויידרש לבצע עבודות כאמור.

כל קירות חזיתות המגרש/מתחם והקירות התומכים בתחום המגרש ובגבולותיו יתוכננו וייבנו על ידי היזם על אחריותו ועל חשבונו, על פי האמור בחוזה זה, לפי הנחיות תכנית הפיתוח שאושרה ויחופו באבן בהתאם לתוכניות המאושרות או בהתאם להנחיות ו/או הוראות ו/או היתר ו/או כל החלטה אחרת שבסמכות הוועדה המקומית לתכנון ולבניה.

מודגש כי כל קירות התמך שבגבולות המתחם הינם באחריותו המלאה ועל חשבונו של היזם, וזאת ללא קשר להפרשי הגובה הקיימים בין המגרש/המתחם והשטחים הגובלים וסוגם של שטחים אלה (פרטיים או ציבוריים).

על אף האמור לעיל ועל פי קביעה בלעדית של המשרד, ישלמו היזמים, במקרים שיוחלט עליהם, למשרד תשלום עבור ביצוע עבודות עפר והקמת קירות תמך/גדר במגרשים, כמפורט בנספח א' סעיף 8.

כל עבודה של קירות תומכים, דיפון, מילוי, הקמת גדר, חיפוי, צביעה וכו', שתתבצע כאמור לעיל, תבוצע על חשבון היזם, אך ורק בתחומי המגרש ובלא חריגה לשטחים

האתר: מס' תב"ע	מס' פרויקט:	מס' מגרש: מס' מתחם:	
-------------------	-------------	------------------------	--

ציבוריים או שטחים סמוכים וכן לא תבוצע חפירה בתחומים סמוכים לצורך ביצוע עבודות אלו לצורך ביצוע מרתפי חניה ומבנים תת קרקעיים, על היזם לבצע עבודות דיפון בתחום מגרשו בלבד.

היזם לא יהיה זכאי לבוא בכל טענה ו/או תביעה כלפי המשרד ו/או רשות מקרקעי ישראל ו/או הגורם המפתח במידה ויידרש לבצע עבודות כאמור (גידור, חפירה ותימון).

5.11 היזם מתחייב להעסיק מהנדסים רשומים ורשויים לתכנון ולפיקוח על העבודות שיבוצעו על ידו בתחום המגרש ובגבולותיו.

אישור האיכלוס (טופס 4) יינתן ע"י העירייה רק לאחר שהמהנדסים מטעם היזם יאשרו על ידי חתימה על הטפסים המתאימים, כמצוין בנספח ח', אשר מעידים כי העבודות בתחום המגרש בוצעו תחת פיקוחם של המהנדסים, והם מאשרים כי העבודות בוצעו כנדרש.

להסרת ספק, למשרד או למי מטעמו, לא תהיה כל אחריות לעבודות שיבוצעו על ידי היזמים ומי מטעמם.

5.12 מוסכם בזאת במפורש כי המשרד ו/או הגורם המפתח לא יהא צד לכל סכסוך בין משתכנים באתר ולא יישא באחריות כלשהי לנזקים, שנגרמו על ידי מי מהמשתכנים למשתכנים אחרים ולרכושם. ליזם לא תהא כל טענה ותביעה מכל סוג שהוא והוא מתחייב להימנע מכל תביעה כלפי המשרד ו/או הגורם המפתח, וזאת במקרה בו נגרם לו נזק כלשהו כתוצאה ו/או בקשר לעבודות של משתכנים אחרים.

5.13 היזם מתחייב בהתחייבות יסודית לבצע כל עבודת בנייה במגרש/מתחם באופן שלא ייגרמו כל נזקים ישירים ו/או עקיפים לעבודות הפיתוח, שבוצעו ו/או יבוצעו על ידי הגורם המפתח. היזם יישא בכל הוצאה ו/או נזק, שייגרמו למשרד ו/או לגורם המפתח במקרה של פגיעה בעבודות הפיתוח עקב מעשי ו/או מחדלי היזם ו/או מי מטעמו, ובתוספת 15% לכיסוי הוצאות המשרד ו/או הגורם המפתח בטיפול בנושא, וזאת מיד עם דרישתו הראשונה של הגורם המפתח או המשרד.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב היזם שלא לבצע פיצוצים באתר ובמגרש/מתחם וכן שלא לעשות כל שימוש בכלים זחליים על פני אספלט או אבנים משתלבות או אבני שפה בכל קטע שהוא בתחום האתר ומתחייב לשמור עליהם.

5.14 היה וימצא הגורם המפתח כי נגרם נזק כלשהו לעבודות הפיתוח, כתוצאה מעבודות היזם ו/או בקשר אליהן, יתוקן הנזק מיידית על ידי היזם ועל חשבונו. הגורם המפתח ייבחן את התיקון ויוודא שהתיקון בוצע לשביעות רצונו המלאה. היה והנזק לא תוקן מיידית לאחר קבלת התראה, או לא הושלם לשביעות רצונו של הגורם המפתח, הגורם המפתח יבצע את עבודות תיקון הנזקים בעצמו, ובמקרה כזה מתחייב היזם לשלם למשרד את כל ההוצאות מכל מין וסוג, שיוצאו לצורך ביצוע התיקונים, בתוספת 15% לכיסוי הוצאות המשרד ו/או הגורם המפתח ו/או הרשות המקומית, וזאת מייד עם דרישתו הראשונה של המשרד או הגורם המפתח ו/או הרשות המקומית חשבוניתיו של הגורם המפתח או הרשות המקומית ישמשו ראיה מכרעת לנכונותם בכל הקשור לאמור לעיל.

לעניין זה, ראיה לכך שהיזם ביצע נזק כלשהו, ישיר או עקיף, לעבודות הפיתוח יהא או דוח פיקוח של המפקח מטעם העירייה או חוות דעת של המפקח כי הנזקים הללו נעשו על ידי היזם.

היזם, מתחייב לא להפריע בכל דרך לביצוע פעולות הפיתוח ו/או לפעולות הבניה של משתכנים אחרים במגרשים אחרים, וכן לא להניח חומרי בניין, חומרים אחרים, ציוד, כלי עבודה, כלי רכב, פסולת בניין, ערימות עפר וכיוצא בזה מחוץ לגבולות המגרש. היזם מתחייב שלא לבצע פיצוצים באתר ובמגרש וכן שלא לעשות כל שימוש בכלים זחליים בכל קטע ציבורי בתחום האתר אלא אם קיבל על כך אישור מהרשות המקומית והגופים הנדרשים.

היזם מתחייב, אם יידרש לכך, לשפוך את עודפי העפר או את חלקם בשטחים שמחוץ לגבולות המתחם עפ"י תכניות סימון שתימסרנה ליזם על ידי הגורם המפתח, וזאת תוך כדי מילוי בשכבות ובהידוק מבוקר, כולל עבודות סימון וכל יתר העבודות הדרושות בעבודות מילוי בשטח, כל זאת על חשבונו היזם. היזם מתחייב כי חומר

האתר: מס' תב"ע	מס' פרויקט:	מס' מגרש: מס' מתחם:	
-------------------	-------------	------------------------	--

פסולת וכן כל חומר אחר, לרבות עודף חומר חפירה/חציבה כפי שיקבע על-ידי הגורם המפתח, יסולק אל אתרי שפיכה מאושרים לפי הנחיות משרד איכות הסביבה והרשות המקומית ובהתאם להוראות הגורם המפתח. הגורם המפתח יהיה זכאי לפעול על פי שיקול דעתו ולסלק כל הפרעה, שתיווצר על ידי היזם ו/או מי מטעמו לביצוע עבודות פיתוח, לרבות כל החומרים, ציוד, כלים, פסולת בניין וכיוצא בזה, שהונחו מחוץ לגבולותיו של המגרש.

הגורם המפתח יהיה זכאי לסלק כל הפרעה שתיווצר על ידי היזם לפעולותיהם של משתכנים אחרים, כתוצאה מהנחת חומרים ציוד, כלים, פסולת בניין וכיוצא בזה מחוץ לגבולות המגרש.

כל מקרה בו ייגרם נזק או תגרם הפרעה על ידי היזם והגורם המפתח יבחר שלא לתקן או לסלק את הנזק או ההפרעה בעצמה, יהיה היזם מחויב לתקן את הנזק או לסלק את ההפרעה באופן מידי עם קבלת דרישת הגורם המפתח ובהתאם להנחיותיו, על אחריותו ועל חשבונו הבלעדיים וכן לפצות את הגורם המפתח על כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לו.

5.15 הגורם המפתח יהיה זכאי לפעול על פי שיקול דעתו ולסלק כל הפרעה, שתיווצר על ידי היזם או מי מטעמו לביצוע עבודות פיתוח כללי, לרבות סילוק כל חומרים, ציוד, כלים, פסולת בניין וכיוצא בזה, שהונחו מחוץ לגבולותיו של המגרש/מתחם.

הגורם המפתח יהיה זכאי לסלק כל הפרעה, שתיווצר על ידי היזם לפעולותיהם של משתכנים אחרים במגרשים סמוכים, כתוצאה מהנחת חומרים, ציוד, כלים, פסולת בניין וכיוצא בזה מחוץ לגבולות המגרש/מתחם.

לשם הסרת ההפרעה, שנוצרה על ידי היזם ו/או מי מטעמו, תהיה לגורם הזכות לקוט בכל האמצעים שימצא לנכון, לרבות סילוק ההפרעה בכל שיטה שתראה לנכון ולכל מקום הנראה להם - כאשר כל ההוצאות, שייגרמו לגורם המפתח במהלך פעולותיו דלעיל, ובתוספת 15% לכיסוי הוצאות הגום המפתח בטיפול בנושא, יהיו על חשבונו של היזם. הגורם המפתח יהיה זכאי לממש את הערבות הבנקאית, הנזכרת בחוזה זה להלן לצורך כיסוי הוצאותיו כאמור. נוסח הערבות כמפורט **בנספח ז'** לחוזה.

לגורם המפתח תהיה הזכות לחייב את היזם בהוצאות סילוק ההפרעה, אשר מגרשו/מתחמו הינו הסמוך ביותר לגורם ההפרעה, וליזם לא תהא כל טענה כנגד הגורם המפתח ו/או המשרד עקב כך.

הגורם המפתח יפעל לסילוק ההפרעה בכוחות עצמו, רק לאחר שהתרה בכתב או בעל פה ביזם בדרישה לסלק את ההפרעה בעצמו, והיזם לא מילא אחר הדרישה באופן מלא ומשביע רצון בתוך 48 שעות מקבלת ההתראה. היזם, מצידו, מתחייב שלא להפריע בכל דרך לביצוע פעולות הפיתוח ו/או לפעולות הבנייה של משתכנים אחרים במגרשים אחרים, וכן שלא להניח כל חומרי בניין, חומרים אחרים, ציוד, כלי עבודה, כלי רכב, פסולת בניין וכיוצא בזה מחוץ לגבולות המגרש/מתחם. כן מתחייב היזם לתאם עם הגורם המפתח ולקבל את אישורו המוקדם לעניין השימוש בדרכי גישה לאתר ולמגרש/מתחם ולהשתמש אך ורק בדרכים אלה.

היזם, בחתימתו על חוזה זה, מביע הסכמתו ונותן בזה יפוי כח בלתי-חוזר לגורם המפתח לפעול כאמור לעיל לשם סילוק כל הפרעה לעבודות הפיתוח ו/או לפעולות בנייה של משתכנים אחרים, והוא מתחייב לשלם למשרד את מלוא הוצאותיו בפעולות לסילוק ההפרעה, לרבות הוצאות ניהול (עד 15%), בהתאם לדרישת הגורם המפתח בתוך 7 ימים ממועד הדרישה.

האתר: מס' תב"ע	מס' פרויקט:	מס' מגרש: מס' מתחם:	
-------------------	-------------	------------------------	--

היזם מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה כלפי המשרד ו/או הגורם המפתח בגין כל פעולה שהיא, שינקוט לשם סילוק כל הפרעה, אשר יסבור כי נגרמת על ידי היזם או מטעמו, כאמור לעיל.

מובהר ומוסכם כי אין באמור בסעיף זה לעיל בכדי להטיל חובה כלשהי על הגורם המפתח לסלק הפרעות שיווצרו על ידי יזם כלשהו ליזם אחר, והיזם לא יהיה זכאי לבוא בכל טענה ו/או תביעה כלפי הרשות ו/או המשרד ו/או הגורם המפתח במקרה של הפרעות כאמור.

5.16 להסרת ספק, מובהר ומוסכם כי הפרעה לביצוע עבודות הפיתוח של הגורם המפתח על ידי היזם ו/או מי מטעמו, תעכב את מילוי התחייבויות הגורם המפתח לפרק הזמן המתחייב מההפרעה.

5.17 מנהל הפרויקט וכל נציג מוסמך אחר מטעמו של הגורם המפתח, יהיה רשאי להיכנס למגרש/מתחם בכל עת ביצוע עבודות הבנייה של היזם במגרש/מתחם, ועד למועד קבלת אישור אכלוס על ידי היזם מאת הרשות המוסמכת, וזאת על מנת לבדוק את אופן ביצועו של חוזה זה על ידי היזם. אין בזכות זו בכדי להטיל אחריות כלשהי על הגורם המפתח בגין עבודות היזם במגרש/מתחם או בכדי לפטור את היזם מהתחייבות כלשהי, שנטל על עצמו בחוזה זה.

5.18 היזם מתחייב כי כל עבודות החיבור של המגרש/מתחם ותשתיותיו אל התשתיות אשר בוצעו ו/או תוכננו על ידי הגורם המפתח במסגרת עבודות הפיתוח הכללי, תבוצענה על ידו על פי הנחיות הגורם המפתח באופן שלא יהיה בו בכדי לפגוע בתשתיות ושלא יהיה בו בכדי לגרום להפרעה או עיכובים לביצוע עבודות הפיתוח. במידה שלא ניתן יהיה לחבר את מערכת הביוב או ניקוז של המבנה ישירות למערכת הביוב או הניקוז הציבורית, בגלל הפרשי גובה שלא מאפשרים חיבור ישיר של מערכת הביוב או הניקוז של המבנה למערכת הביוב או הניקוז הציבורית, יתקין היזם משאבה בתחום המגרש, על פי תכנית שתוכן ע"י היזם, ותאושר ע"י הרשות הרלוונטית.

היזם מתחייב להתחבר לצנרת הביוב שהוכנה ע"י הגורם המפתח או תאגיד המים והביוב בסמוך לגבולות המגרש, לא תתאפשר חפירה "פרטית" מחוץ לגבולות המגרש וחיבורים "פרטיים" לקו הראשי.

קו הביוב "הפרטי" שמחבר את המגרש לקו הביוב "הציבורי" מתוך המגרש ועד לתא בקרה שבכביש יהיה באחריות ובאחזקת היזם ועל היזם לשמור עליו במצב תקין ולטפל בתקלות בקו ככל שיהיו כאלה.

5.19 היזם יבדוק אצל הרשויות המוסמכות קיומן של תשתיות בתחום המגרש. היזם מתחייב להעתיק או לבטל תשתיות אלה על חשבונו ובאישור בעלי התשתיות. עצים שנמצאים בתחום המגרש יועתקו או יעקרו על חשבון היזם, ובאישור הרשויות המוסמכות (פקיד היערות, ורשויות רלוונטיות אחרות).

5.20 היזם מתחייב לתכנן את תשתית הניקוז במתחם ולתאם ולאשר את התכנון מול הרשות המקומית. כמו כן, היזם מתחייב לתכנן את פתרון הניקוז בשצ"פים אשר הוא מחוייב לבצע בהתאם למפורט בנספח י'.

5.21 במידה והמגרש הוכרז כאתר עתיקות, יישא היזם ככל שיידרש בעלות המפקח מטעם רשות העתיקות, על פי קביעתה, ובמידת הצורך גם בחפירות הבדיקה וחפירות ההצלה במקרקעין בהתאם לכל דין. היזם מצהיר ומתחייב כי אין לו ולא תהינה לו כל תביעות מכל מין וסוג שהוא כלפי הרשות ו/או המשרד ו/או הגורם המפתח.

5.22 על היזם לקבל את הסכמת הרשות המקומית והגורם המפתח לבקשה לקבלת היתר בנייה, טופס 4 ותעודת גמר, לפי העניין. הסכמת הרשות המקומית והגורם המפתח יינתנו באמצעות חתימת הרשות המקומית והגורם המפתח על הבקשות כאמור.

האתר : מס' תב"ע	מס' פרויקט :	מס' מגרש : מס' מתחם :	
--------------------	--------------	--------------------------	--

להסרת ספק, מובהר בזאת כי אין ולא יהיה באמור בחוזה זה לעיל בכדי ליצור התחייבות כלשהי של המשרד ו/או הגורם המפתח כלפי צד שלישי כלשהו מטעמו של היזם.

היזם יתקין בכל מגרש ארבע מצלמות המצלמות את המרחב הציבורי על פי הנחיות העירייה ויחברן למערכת של העירייה אשר תוכל לראות את צילום בכל רגע נתון ולהקליט אותו. היזם מתחייב לתקן את המצלמות תוך יומיים מיום בו הן מתקלקלות.

6. גבולות המגרש/מתחם :

6.1 סימון גבולותיו של המגרש/מתחם יבוצע על ידי הגורם המפתח, באמצעות מודד מטעמו.

6.2 היזם יקבל מהגורם המפתח הודעה על המועד בו יוכל לקבל את המגרש/מתחם, לאחר שסומנו גבולותיו, והוא מתחייב בזה לקבל מהגורם המפתח את המגרש/מתחם המסומן במועד עליו יקבל ההודעה כאמור. במועד קבלת המגרש/מתחם המסומן יחתום היזם על אישור בדבר קבלת סימון המגרש/מתחם וגבולותיו.

נוסח ההודעה על מועד קבלת המגרש/מתחם המסומן (נספח ה'), ונוסח האישור על קבלת המגרש/מתחם המסומן (נספח ו'), מצורפים כנספחים לחוזה זה. אם לא יופיע היזם לקבל מן הגורם המפתח את המגרש/מתחם המסומן, במועד עליו הודיע הגורם המפתח, יראו אותו כמי שהמגרש/מתחם המסומן נמסר לידי במועד שננקב בהודעת הגורם המפתח, וליזם לא יהיו כל טענות כלפי הרשות ו/או המשרד ו/או הגורם המפתח בכל דבר ועניין הנוגע למסירת המגרש/מתחם המסומן.

6.3 עד מועד קבלת המגרש/מתחם המסומן לא יהיה היזם רשאי לבצע בו עבודה כלשהי.

6.4 היה ומסיבה כלשהי, יהיה צורך בחידוש סימון גבולות המגרש/מתחם, יחודש הסימון על ידי הגורם המפתח, אך ורק לאחר שהיזם ישלם למשרד את מלוא הוצאותיו לחידוש הסימון, על פי דרישתו.

חידוש הסימון יבוצע על ידי הגורם המפתח ועל חשבוננו רק במקרים בהם יידרש חידוש הסימון עקב פעולה רשלנית של הגורם המפתח.

6.5 היזם מצהיר כי ידוע לו, ששטח המגרש/מתחם וגבולותיו ו/או זכויות הבניה בו, כפי שהוצגו לו במעמד חתימת חוזה זה, אינם סופיים, וכי עלולים לחול בהם שינויים.

6.6 מוסכם בזה כי אם ישתנו מסיבה כלשהי שטח המגרש/מתחם ו/או גבולותיו ו/או זכויות הבניה בו, ייחשב המגרש/מתחם, בשטחו ו/או בגבולותיו החדשים ו/או זכויות הבניה החדשות בו, כמגרש/מתחם נשוא חוזה זה לכל דבר ועניין, וליזם לא יהיו כל טענות ו/או תביעות כלפי המשרד ו/או הרשות ו/או גורם המפתח ו/או הרשות המקומית ו/או מי מטעמם בכל הקשור לשינויים האמורים.

6.7 החל מיום חתימת החוזה בגין הקרקע בין היזם והרשות, לא יהיה המשרד ו/או גורם המפתח ו/או הרשות המקומית אחראי בכל צורה שהיא לכל דבר ועניין המצוי בתחומי המגרש/מתחם, והאחריות לגבי כך תחול על היזם בלבד. אין באמור לעיל בכדי לפגוע בהתחייבות היזם כלפי המשרד ו/או גורם המפתח על פי תנאי חוזה זה.

7. תנאים לאישור חוזה התשתית:

7.1 היזם יחזיר לגורם המפתח חוזה חתום לרבות ערבויות בנקאיות כנדרש בחוזה וכל מסמך אחר הנדרש על ידי המשרד ו/או גורם המפתח על פי תנאי המכרז וזאת תוך 90 יום מהמועד הקובע.

האתר : מס' תב"ע	מס' פרויקט :	מס' מגרש : מס' מתחם :	
--------------------	--------------	--------------------------	--

7.2 ידוע ליזם כי עליו לקבל חוזה חתום ע"י הגורם המפתח וכן אישור בכתב מהמשרד לרשות, כי נחתם חוזה תשתית בין הגורם המפתח לבין היזם וכי אין מניעה מצידו של המשרד כי ייחתם חוזה בין הרשות ליזם בגין הקרקע (נוסח האישור – נספח ד'). מובהר בזאת כי הרשות תחתום חוזה עם היזם בגין הקרקע רק לאחר קבלת האישור הנ"ל מאת המשרד.

7.3 ידוע ליזם כי מועדי התשלום בגין הקרקע ובגין הפיתוח, ומועד הפקדת חוזה תשתית חתום על כל נספחיו בידי הגורם המפתח כקבוע במסמכי המכרז, הינם תנאים עיקריים שאי עמידה בהם תגרום לביטול הזכייה במכרז.

7.4 מוסכם ומותנה במפורש בין הצדדים כי חתימה על חוזה זה הינה לאחר ובכפוף לפירעון מלא ומדויק של מלוא סכום הוצאות הפתוח למשרד על פי הוראות המכרז.

8. הפרה וביטול חוזה :

8.1 הפר היזם תנאי חוזה זה, יודיע המשרד או הרשות המקומית לרשות (רמ"י) על ההפרה, ובמקרה כזה תהיה הרשות רשאית לבטל את זכייתו של היזם במכרז או בהגרלה, ולהימנע מחתימת החוזה בגין הקרקע עימו – או לבטל את החוזה בגין הקרקע עימו במידה שכבר נחתם.

8.2 חוזה זה יבוטל מאליו בכל מקרה בו יבוטל, מכל סיבה שהיא, החוזה בגין הקרקע בין הרשות ליזם ו/או תבוטל זכייתו של היזם במכרז ו/או בהגרלה ו/או במקרה בו תודיע הרשות למשרד, כי אין עוד ליזם זכויות במגרש/מתחם.

8.3 מבלי לפגוע באמור ביתר תנאי חוזה זה, מוסכם בזה כי המשרד יהיה זכאי לבקש מהרשות להימנע מחתימת החוזה בגין הקרקע עם היזם במקרה הפרה של התחייבות מהתחייבויות היזם על פי חוזה זה.

8.4 היזם מוותר על כל טענה ו/או תביעה כלפי המשרד ו/או על גורם המפתח בכל מקרה בו יפעל לביטול החוזה בגין הקרקע וחוזה זה עקב הפרת חוזה זה על ידי היזם.

8.5 היזם מצהיר כי ידוע לו שביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה ואישור המשרד ו/או הגורם המפתח על ביצוען, מהווה תנאי מוקדם לחתימת החוזה בגין הקרקע בין הרשות ליזם ו/או לקבלת טופס 4 מהרשות המקומית לגבי המבנה.

8.6 במקרה של ביטול חוזה התשתית, יוחזרו ליזם הכספים ששולמו על-ידו לפי המכרז בגין הוצאות הפיתוח הכללי, וזאת לאחר קבלת התמורה משיווק המתחם דגן על ידי יזם אחר, כאמור בחוברת המכרז.

9. תשלום בגין עבודות חשמל ותקשורת

9.1 היזם מצהיר, כי ידוע לו, שעבודות החשמל באתר יבוצעו על ידי חברת החשמל וכי כתנאי לביצוע עבודות החשמל, יידרש היזם לשלם לחברת החשמל את התשלומים, כפי שיידרשו על ידה על פי תעריפיה ותחשיביה - וזאת במועד שייקבע על ידי חברת החשמל על פי המתחייב מהזמנת חיבור החשמל למגרש/מתחם על ידי היזם.

9.2 על אף האמור לעיל ועל פי קביעה בלעדית של המשרד, ישלמו היזמים, במקרים שיוחלט עליהם, למשרד תשלום עבור חיבורי חשמל (חל"ב) לבתים כמפורט בנספח ג'.

9.3 היזם מצהיר, כי ידוע לו, שבמקרים מסויימים יבוצעו עבודות תקשורת, טלפון וטלוויזיה בכבלים (טל"כ) באתר על ידי חברת בזק וחברת הטל"כ וכי **כתנאי לביצוע** העבודות על ידי חברת בזק וחברת הטל"כ, יידרש היזם לשלם לחברות אלה את

האתר: מס' תב"ע	מס' פרויקט:	מס' מגרש: מס' מתחם:	
-------------------	-------------	------------------------	--

התשלומים, כפי שיידרשו על ידן על פי תעריפיהן ותחשיביהן ובמועד שייקבע על ידי חברת בזק וחברת הטל"כ.

- 9.4 היזם מצהיר, כי ידוע לו, שאין המשרד ו/או הגורם המפתח נושא באחריות כלשהי לגבי ביצוע עבודות החשמל והתקשורת במועדן, כל עוד מילא הגורם המפתח אחר הנדרש ממנו על פי חוזה זה לשם ביצוע, וכן כי אין המשרד ו/או הגורם המפתח נושא באחריות לטיב העבודות הנ"ל.
- 9.5 למען הסר ספק, הגוף המפתח לא יהיה אחראי בשום צורה לעבודות חברת חשמל, בזק, טל"כ, תאגיד המים והביוב, לרבות לוחות הזמנים לביצוע מערכות אלו, ולחיבור מערכות אלו למבנים של היזם.
- 9.6 היזם מצהיר כי עליו לתכנן בשטח המגרש/מתחם ולבצע על חשבונו המלא חדרי שנאים, בהתאם להוראות ו/או הנחיות חח"י ו/או הגורם המפתח ו/או המשרד, לפי העניין. כל התיאומים בעניין זה יהיו מול חח"י והרשות המקומית. מודגש כי היזם ישא על חשבונו המלא בכל העלויות, מכל סוג ומין, הנדרשות להקמת חדרי השנאים, לרבות כל היתר או אישור לפי דין, ואין לרשות המקומית או הגורם המפתח כל אחריות בגין חדרי השנאים, תכנונם, הקמתם ותפעולם. מודגש כי לוח הזמנים להקמת חדרי השנאים יבוצע בהתאם לדרישות חח"י והרשות המקומית.
- 9.7 היזם מצהיר כי עליו לתכנן בשטח המגרש/מתחם ולבצע על חשבונו המלא אלמנטי אגירת חשמל לצורך אספקת חשמל 'כשר' בין היתר ליחידות הדיור, בהתאם להוראות ו/או הנחיות חח"י ו/או הגורם המפתח ו/או המשרד, לפי העניין. כל התיאומים בעניין זה יהיו מול כל הגורמים הרלוונטיים לרבות הרשות המקומית. מודגש כי היזם ישא על חשבונו המלא בכל העלויות, מכל סוג ומין, הנדרשות להקמה, לרבות כל היתר או אישור לפי דין, ואין לרשות המקומית או הגורם המפתח כל אחריות בגין תכנונם, הקמתם ותפעולם.

10. ערבות נזקים

- 10.1 להבטחת מילוי כל התחייבויות היזם על פי תנאי החוזה ונספחיו, לרבות כל תשלום על פי החוזה ונספחיו, לעניין מניעת הפרעה ו/או פגיעה בעבודות הפיתוח במהלך ביצוע עבודות הבניה של היזם במגרש/מתחם, לשיפוי ופיצוי הגורם המפתח בגין כל נזק לעבודות הפיתוח, במידה וייגרם כתוצאה ו/או בקשר לעבודות היזם, להבטחת תשלום כל פיצוי בו יחויב היזם על פי תנאי החוזה לרבות ביטול העסקה ולמילוי כל יתר התחייבויות היזם, יפקיד היזם בידי הגורם המפתח, במעמד החתימה על חוזה זה, ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי-מסויגת, לטובת הגורם המפתח, בסך של 5% מהוצאות הפיתוח, לא כולל הוצאות פיתוח נוספות בגין שדרוג תשתיות בשכונות ותיקות ובגין הקמת מוסדות ציבור, צמודה למדד המחירים לצרכן לחודש _____ בסך השווה ל- ₪ (במילים) הערבות הבנקאית תהא בתוקף למשך 36 חודש ותוארך מפעם לפעם אוטומטית על ידי היזם ובאחריותו לתקופה של שנה עד להשלמת הבניה והפיתוח במגרש ע"י היזם וקבלת טופס 4 ועד לתיקון כל ליקוי שנגרם על ידו ו/או באשמתו.
- 10.2 נוסח הערבות הבנקאית יהיה תואם את נוסח הערבות הבנקאית המצ"ב כנספת ז' לחוזה זה.
- 10.3 הגורם המפתח יהיה זכאי לממש את הערבות הבנקאית בכל מקרה של הפרה יסודית של חוזה זה על ידי היזם, לרבות על-פי דרישה בכתב של המשרד ו/או הגורם המפתח. כספי הערבות הבנקאית, שמומשה בנסיבות אלה, לא יוחזרו ליזם בכל מקרה.
- 10.4 כמו כן, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יהיה הגורם המפתח רשאי לממש את הערבות הבנקאית ו/או חלק ממנה, בכל מקרה שלפי שיקול דעתו הבלעדי, נגרמו על ידי היזם, במישרין ו/או בעקיפין, נזקים ו/או פגיעה ו/או הפרעה לעבודות הפיתוח. הקביעה בדבר קיום הנזק או ההפרעה וסיבותיהם, תהיה נתונה בלעדית לגורם המפתח בתאום עם המשרד.

האתר : מס' תב"ע	מס' פרויקט :	מס' מגרש : מס' מתחם :	
--------------------	--------------	--------------------------	--

10.5 לא יהיה במימוש הערבות בכדי לגרוע מזכות גורם המפתח לתבוע מהיזם כל תרופה וסעד אחרים ו/או נוספים, העומדים לרשותם על פי כל דין, במקרה הפרת חוזה זה על ידי היזם.

ערבות הנזקים תשומר לאחר שהסתיימו כל העבודות להן מחויב היזם לפי הסכם זה לשביעות רצון הגורם המפתח ולאחר שהיזם יגיש בקשה בכתב.

הגורם המפתח יהיה רשאי לחלט את ערבות הנזקים, כולה או חלקה, בכל מקרה בו היזם גרם לנזקים, בין במעשה בין במחדל, בין במישרין בין בעקיפין, לתשתיות הציבוריות ו/או לעבודות הנעשות ע"י הגורם המפתח ויצר מכשול או הפרעה שעיקבו את עבודות הגורם המפתח פעל בניגוד להוראות הגורם המפתח בהתאם לחוזה זה.

היה והנזקים שגרם היזם עולים על סכום ערבות הנזקים, יהיה רשאי הגורם המפתח לנקוט בכל אמצעי העומד לרשותו לפי כל דין לצורך כיסוי מלוא העלויות וההוצאות שיהיו לו בפועל בגין הנזק שגרם היזם, בקיזוז כספים שהתקבלו ממימוש הערבות הבנקאית.

11. רישום המגרש/מתחם :

11.1 המשרד יבצע את כל הפעולות, הדרושות לצרכי החלוקה ו/או האיחוד והחלוקה של המקרקעין באתר, לרבות הכנת תכנית לצרכי רישום (תצ"ר), וזאת באופן שיאפשר לרישום את הפרצלציה. היזם לא יידרש לתשלום נפרד בגין פעולות אלה.

11.2 היזם מתחייב סמוך לאחר קבלת ההודעה בכתב מהגורם המפתח או מכל גורם אחר כי נרשמה פרצלציה בלשכת רישום המקרקעין, לגבי כל השטחים, המבנים והדירות במתחם, לבצע ולרשום על חשבונו בלשכה רישום המקרקעין, רישום בית משותף, רישום זכויות רוכשי הדירות וכל הנדרש לצורך האמור על פי כל דין וכמפורט להלן:

א. רישום המבנה כבית משותף, במידה ועל המגרש/מתחם תבנה יותר מיחידת דיור אחת, על פי הנדרש בחוק המקרקעין וחוק מכר דירות. היזם ימציא למשרד תוך המועד המפורט לעיל צווי בית משותף לגבי כל מבנה.

ב. רישום זכויות רוכשי הדירות בדירות בלשכת רישום המקרקעין עפ"י חוק המכר דירות ועפ"י הצורך, לרבות ביצוע כל הפעולות הנדרשות לכך על פי כל דין.

11.3 בסיום הליך הרישום, ימציא היזם למשרד את המסמכים הבאים :

1. צווי בית משותף לכל המבנים, באם נבנה מבנה הכולל יותר מיחיד אחת על המגרש/מתחם.
2. נסח שיש בו ריכוז הרישומים מלשכת רישום המקרקעין, לגבי הרישומים שבוצעו.

12. שונות :

12.1 הגורם המפתח יהיה זכאי להסב ולהמחות את זכויותיו וחובותיו על פי חוזה זה, כולן או כל חלק מהן, לגורם מטעמו, שיקבל על עצמו את התחייבויותיו.

12.2 חוזה זה והוא בלבד מגבש את כל ההסכמות שבין הצדדים, ולא יהיה עוד תוקף לכל מסמך ו/או מצג ו/או פרוספקט ו/או התחייבות ו/או תכנית, שנחתמו ו/או הוצגו ו/או הוחלפו בין הצדדים קודם לחתימתו, באם כך נעשה.

12.3 לא יהיה תוקף לכל שינוי בחוזה זה אלא אם נעשה בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים, כאשר ברשות המקומית נדרשת חתימת מורשי החתימה ויחול בעניין סעיף 203 לפקודת העיריות [נוסח חדש].

האתר: מס' תב"ע	מס' פרויקט:	מס' מגרש: מס' מתחם:	
-------------------	-------------	------------------------	--

- 12.4 לא יהיה בכל ארכה, שיהוי, הנחה, הקלה או הימנעות משימוש בזכות מצידו של המשרד ו/או הגורם המפתח במקרה מסוים, בכדי לגרוע מזכויותיו של המשרד ו/או גורם המפתח המוקנות לו על פי חוזה זה ועל פי דין, או בכדי להוות תקדים או להשליך לגבי מקרים אחרים.
- 12.5 במקרה בו תתגלה סתירה בין הוראות חוזה זה ו/או נספחיו לבין עצמם, יקבע המשרד מהי ההוראה המחייבת. במקרה בו תתגלה סתירה בין הוראות חוזה זה ו/או נספחיו להוראות החוזה בגין הקרקע ו/או נספחיו, יקבע המשרד מהי ההוראה המחייבת. קביעת המשרד, בנסיבות כאמור לעיל, תחייב את היזם לכל דבר ועניין.
- 12.6 למעט אם נאמר במפורש אחרת בתנאי חוזה זה ומבלי לגרוע מהאמור בכלתנאי אחר מתנאי חוזה זה, הרי כל תשלום על פי חוזה זה ונספחיו, החל על היזם, אשר ישולם באיחור על ידי היזם, יחויב בריבית פיגורים מיום בו נוצרה העילה לתשלום ועד למועד ביצוע התשלום בפועל.
- 12.7 כתובות הצדדים הינן כנזכר במבוא לחוזה. הצדדים יודיעו איש לרעהו ללא דיחוי על כל שינוי בכתובותיהם הנ"ל. כל הודעה שתישלח בדואר רשום לפי כתובת מהכתובות הנקובות במבוא, תיחשב כהודעה שנתקבלה על ידי הנמען בתוך 3 ימי עסקים בהישלחה בדואר רשום.
- 12.8 פרשנות. יש לפרש הסכם זה באופן המקטין את התחייבות הגורם המפתח ומגדיל את התחייבות היזם. אין להפעיל בכל שאלה פרשנית ביחס להסכם את הכלל בדבר פרשנות לרעת המנסח אלא לפרש את ההסכם לרעת היזם.

ולראייה באו הצדדים על החתום,

החברה/הגורם המפתח	היזם
_____	_____

אישור חתימת היזם

אני החתום מטה, עורך דין, מאשר כי זיהיתי את החותמים המהווים את "היזם" כהגדרתו בחוזה, לפי תעודות הזיהוי שלהם, וכי חתמו על החוזה ונספחיו בנוכחותי.

שם המאשר: _____ תפקידו: _____ חתימת המאשר: _____

רשימת נספחים:

1. נספח א' – תיאור עבודות הפיתוח.

האתר : מס' תב"ע	מס' פרויקט :	מס' מגרש : מס' מתחם :	
--------------------	--------------	--------------------------	--

2. נספח ב' – תנאים מיוחדים.
3. נספח ג' – תשלום מרוכז בגין עבודות חברת החשמל.
4. נספח ד' – אישור בדבר חתימת חוזה תשתית.
5. נספח ה' – הודעה על סימון ומסירת מגרש/מתחם.
6. נספח ו' – אישור על קבלת מגרש/מתחם מסומן.
7. נספח ז' - נוסח ערבות בנקאית - ערבות נזקים וערבות ביצוע לשצ"פים.
8. נספח ח' – הצהרת מתכנני היזם.
9. נספח ט' – עבודות עפר במגרשים
10. נספח י' - עבודות פיתוח שצ"פים באחריות היזם

האתר: מס' תב"ע	מס' פרויקט:	מס' מגרש: מס' מתחם:	
-------------------	-------------	------------------------	--

נספח א' – עבודות הפיתוח, שבוצעו, יבוצעו על ידי הגורם המפתח באתר

1. הכנת תכניות מפורטות לביצוע עבודות הפיתוח של תשתיות ציבוריות, כפי שיאושרו על ידי הרשות המקומית.
2. תיאום עם חברת החשמל ביחס לתכנון וביצוע של עבודות החשמל באתר, אשר יבוצעו על ידי חברת החשמל. למשרד ו/או **לגורם המפתח** לא תהיה כל אחריות לעבודות, שתבצע חברת החשמל. הקמת חדרי שנאים ואלמנטי אגירת חשמל בתוך המגרשים של היזמים יבוצעו על ידי היזם והוא ישלם עליהם ויהיה אחראי להם.
3. ביצוע עבודות עקירה, חישוף ועבודות עפר בכל הכבישים והשטחים הציבוריים הפתוחים. ביצוע עבודות עפר במגרשים הפרטיים בהתאם לצורך בביצוע קירות הדיפון ועוגני הקרקע ובהתאם לצורך בהכנות לכבישים ולשטחים הציבוריים הגובלים במגרש.
4. סלילת כבישים וביצוע מדרכות מאבנים משתלבות או מאספלט, על פי התכניות.
5. תיאום עם תאגיד המים והביוב ביחס לתכנון וביצוע של עבודות המים והביוב באתר.
6. ביצוע עבודות מים וביוב ככל שסוכם עם תאגיד המים והביוב כי **הגורם המפתח** יבצע אותן.
7. התקנת מערכות ניקוז ותיעול למעט המערכות הנדרשות בתוך גבולות המתחמים המשווקים לרבות בתחומי השצ"פים שבאחריות היזם כמפורט במסמך זה.
8. **הגורם המפתח** יבצע לפי הצורך עבודות עפר, קירות תומכים או מסלעות או קירות גדר, לכבישים ולשטחים ציבוריים בלבד ובהתאם לשיקול דעתו. יתכן ועבודות העפר בתחומים הציבוריים, כבישים ושצפ"ים, וכן קירות תומכים יחדרו לתוך המגרשים בהתאם לשיקול דעת **הגורם המפתח**. קירות תומכי כבישים ושטחים ציבוריים שבוצעו ו/או שיבוצעו ע"י המשרד ו/או **הגורם המפתח** יכול שיחדרו לתחום המגרש עד כ-2.5 מטרים. במידה והכביש יבוצע במילוי ו / או בחפירה ללא קירות, ידוע ליזם ומוסכם עליו כי המילוי ו/ או החפירה יחדרו לתחום המגרש בהתאם לשיפוע המילוי ו / או החפירה המתוכנן ובהתאם לשיקול דעת **הגורם המפתח**. מודגש כי ייתכן ויהיו עוגנים של קירות תומכים שיבוצעו על ידי הגורם המפתח ועל היזם לקחת בחשבון (ולתכנן בהתאם) כי יהיה עליו להשאיר מרווח של 1.5 מטר לפחות מהקצה הפנימי (הקרוב יותר לבנין) של הקיר התומך לבניה ולפיתוח הסביבתי שיבצע היזם לשם תחזוקת העוגנים. על היזם לתכנן ולבצע את המבנה שלו כך שיאפשר גישה קלה וראויה ברחוב של לפחות מטר אל אותם עוגנים לתחזוקה וניטור לפחות מהקצה הפנימי (הקרוב יותר לבנין) של הקיר התומך לבניה ולפיתוח הסביבתי שיבצע היזם. היה והיזם יבצע פעולות בניגוד להנחיות אלה יבצע ניקוז שגוי ו/או לא יותר מרווח מספק ו/או לא יאפשר גישה לבדיקת הקירות התומכים האחריות לכל נזק לקירות ו/או שהקירות יגרמו למגרשים אחרים ו/או תשתית אחרת תהיה של היזם.
9. תיאום ביצוע עבודות הכנה לטלפון וטל"כ עד גבולות המגרשים שבביצוע חברת בזק וחברת הטל"כ. עבודות הטלפון ועבודות התקנת מערכת הטל"כ יבוצעו על ידי חברת בזק וחברת הטל"כ. הזמנת חיבור לבזק ולחב' הטל"כ למגרשים תחול על היזם ועל חשבונו. למשרד ו/או **לגורם המפתח** לא תהיה כל אחריות לעבודות שיבוצעו ע"י חברות התקשורת.
10. באחריות היזם לבצע גומחות לפילרים לרשת החשמל, גומחות מגן לתקשורת (טלפון וטל"כ) וארונות סעף לטלפון וכן גומחות למוני מים ומיכלי אשפה טמוני קרקע (בתיאום ואישור מראש של הרשות המקומית) הגומחות למיניהן יותקנו בתוך תחומי המגרשים/מתחמים, אולם **הגורם המפתח** יהיה רשאי לבצע בעצמו את הגומחות הנ"ל וליזם לא תהא כל טענה ותביעה כלפי המשרד ו/או **הגורם המפתח** עקב חדירת הגומחות לתוך שטח המגרש/מתחם.
11. התקנת רשת תאורת רחוב בהתאם לתוכניות.

האתר : מס' תב"ע	מס' פרויקט :	מס' מגרש : מס' מתחם :	
--------------------	--------------	--------------------------	--

12. פיתוח וגינון בשטחי ציבור על פי תכניות שיאושרו. בפיתוח בשטחים המיועדים למבני ציבור, מבני חינוך, מקלטים וכד', יתכנו ויבוצעו עבודות עפר בלבד במגרשים ו/או קירות תומכים לפי שיקול דעת הבלעדי של הגורם המפתח.

13. סימון גבולות המגרש/מתחם באתר על ידי מודד מטעם הגורם המפתח.

14. הכנת הצעת חלוקה של המגרשים באתר, שתשמש אך ורק כבסיס לבקשות להיתר בנייה על פי תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרות) תש"ל - 1970, ומסירת מפות טופוגרפיות בקנה מידה 1:250, תקפות למועד מסירת המפה לצרכי תכנון.

היזם

החברה

האתר : מס' תב"ע	מס' פרויקט :	מס' מגרש : מס' מתחם :	
--------------------	--------------	--------------------------	--

נספח ב' – תנאים מיוחדים

שם האתר :	תכנית מס' על שינוייה :	
-----------	------------------------	--

פירוט גושים וחלקות

גוש	חלקות בשלמות	חלקות בחלק

מס' מגרש : מס' מתחם :	
--------------------------	--

התחייבות למועדי ביצוע – מתחמים 78266 , 78274

78276 , 78278 , 78279

1. מועד מסירת המגרש/מתחם ליזם :	30	חודשים מהמועד הקובע
2. מועד השלמת עבודות הפיתוח הכללי החיוניות לאכלוס	54	חודשים מהמועד הקובע
3. מועד השלמת כלל עבודות הפיתוח	24	חודשים מהמועד שבו לפחות 80% מיחידות הדיור באתר (אתר – לא אתר הבניה של הקבלן אלא כלל יחידות הדיור במתחם) יקבלו אישור אכלוס.

היזם מתחייב לתכנן ולבצע את הבנייה ופיתוח החצר והשצי"פים (המשויכים למתחם) על פי התב"ע ובהתאם לתדריך תכנון כפי שיאושר על ידי מוסדות התכנון בהתאם למפורט במכתב מהנדסת העיר המצורף כנספח יג למכרז.

(הערה : המועדים הנקובים לעיל כפופים להסתייגויות המפורטות בנוסח חוזה זה).

היזם

החברה

האתר: מס' תב"ע	מס' פרויקט:	מס' מגרש: מס' מתחם:	
-------------------	-------------	------------------------	--

נספח ג' – תשלום בגין הזמנה מרוכזת של חיבורי חשמל לבתים

1. היזם מצהיר כי הובהר לו, שבדעת הגורם המפתח להזמין מחברת החשמל באופן מרוכז, את עבודות תשתית רשת החשמל וחיבור המבנים, שייבנו על ידי המשתכנים במגרשים/מתחמים באתר, אל רשת החשמל.
2. גודל החיבור שיזמין הגורם המפתח בחב' החשמל עבור כל יחידת דיור כמצוין בתב"ע, יהיה 3X25 אמפר. הגורם המפתח ישלם מקדמה בלבד עבור הזמנת חיבורי החשמל.
3. ידוע ליזם כי תכנון רשת החשמל וביצועה נעשה על ידי חברת החשמל על אחריותה ועל פי לוחות הזמנים שלה.
4. יזם שיזכה במגרש/מתחם שילם למשרד כחלק מתשלום הוצאות הפיתוח בהתאם למכרז גם תשלום בגין הזמנת חיבור חשמל לבית ליחידת דיור אחת בלבד בגודל האמור לעיל.
5. ידוע ליזם כי התשלום למשרד אינו כולל דמי בדיקה אשר ישולמו על ידי היזם ישירות לחברת החשמל.
6. ידוע למשתכן כי העלות הכוללת של הזמנת חיבור חשמל לבית מותנית בגודל חיבור החשמל שיזמין היזם ובמספר יחידות הדיור שייבנו במגרש/מתחם.
7. ידוע ליזם כי עלות החיבור צמודה לתעריפים שנקבעים על ידי הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל.
8. היזם יפנה לחברת החשמל מיד לאחר קבלת היתר בנייה, לצורך הזמנת חיבור החשמל ויודיע לחברת החשמל את פרטי המגרש/מתחם בו זכה וגודל החיבור המבוקש וכן את מספר יחידות הדיור בגין מבוצעת ההזמנה.
9. חברת החשמל תערוך תחשיב של עלות החיבור, לרבות דמי בדיקה, ולא תחייב את היזם בגין עלות המקדמה לחיבור בגודל 3X25 אמפר ליח"ד כאמור לעיל.
- היזם מצהיר כי לא יבוא בכל טענה או תביעה כלפי המשרד ו/או הגורם המפתח בגין כל האמור לעיל.
10. היזם יבצע את חדרי השנאים על חשבונו המלא בתחומי המגרש עבור חיבורי החשמל הנדרשים ובהתאם להנחיות חח"י ובתאום מולם. כל ההתנהלות עד למסירה (כולל) של חדר השנאים הינה בין היזם לחח"י ואין לרשות המקומית ו/או למשרד ו/או לרשות ו/או מי מטעמם כל אחריות בעניין זה.
11. היזם יבצע על חשבונו המלא חדרי אגירת חשמל לאספקת חשמל 'כשר' ובהתאם לתדריך הבינוי והנחיות החשמל והבטיחות. הנ"ל בתאום ואישור מול כל הגורמים הרלוונטים.
- אין לרשות המקומית ו/או למשרד ו/או לרשות ו/או מי מטעמם כל אחריות בעניין זה.

היזם

המשרד

	מס' מגרש : מס' מתחם :		מס' פרויקט :		האתר : מס' תב"ע
--	--------------------------	--	--------------	--	--------------------

האתר : מס' תב"ע	מס' פרויקט :	מס' מגרש : מס' מתחם :	
--------------------	--------------	--------------------------	--

נספח ד' - אישור בדבר חתימת חוזה תשתית

לכבוד: תאריך:

מנהל מחוז

רשות מקרקעי ישראל

מס' מכרז :

א.נ.

הנדון:

שם הישוב	שם הפרויקט	מס' הת.ב.ע.	מס' פרויקט

אישור

הננו לאשר בזאת כלהלן :

1. המשתכן / היזם :

שם מלא :

ת.ז. / ח.פ. :

כתובת :

2. אשר זכה במכרז הקרקע במגרש/מתחם מס' שבפרויקט הנ"ל.

3. שילם על פי הודעת המשרד את הוצאות הפיתוח שעליו לשלם והחלות על מגרש/מתחם זה

בהתאם לתנאי המכרז ;

4. חתם חוזה תשתית עם **הגורם המפתח** וכן הפקיד הערבות הבנקאית וכל מסמך כפי שנדרש על

פי תנאי המכרז במועד , וקיבל מאיתנו חוזה חתום ;

5. אין מניעה מבחינתנו לחתום עם היזם על חוזה בגין הקרקע.

העתק

מנהל מחוז צפון, משב"ש
מנהל פרויקט/הרשות המקומית
מנכ"ל חברת הבקרה

בכבוד רב,

האתר: מס' תב"ע	מס' פרויקט:	מס' מגרש: מס' מתחם:	
-------------------	-------------	------------------------	--

נספח ה' – הודעה בדבר סימון ומסירת המגרש

לכבוד

_____ (היזם) תאריך: _____

_____ (כתובת היזם)

א.נ.,

הנדון: סימון ומסירת מגרש/מתחם, ותשתיות

אתר:

1. הננו להודיעכם כי ביום _____ יערך באתר סימון גבולות במגרשכם/מתחמכם מס' _____ בפועל על ידי מודד האתר, באמצעות קביעת יתדות.

הנכם מתבקשים להגיע ביום _____ בתאריך _____ בשעה _____ מקום המפגש _____ במטרה לקבל את סימון המגרש/מתחם במועד, הכל בהתאם לחוזה בגין הקרקע שנחתם עם רשות מקרקעי ישראל וכמפורט בחוזה לביצוע תשתיות ציבוריות, שנחתם עמנו.

2. שאלות הקשורות בענין יש לפנות למנהל הפרויקט או נציגו מר _____ בטל': _____

בכבוד רב,

העתקים: מנהל הפרויקט - _____
תיק היזם

נספח ו' – אישור קבלת מגרש מסומן

האתר: מס' תב"ע	מס' פרויקט:	מס' מגרש: מס' מתחם:	
-------------------	-------------	------------------------	--

לכבוד:

משרד הבינוי והשיכון/ הגורם המפתח

ורשות מקרקעי ישראל

א.נ.,

הנדון: אישור על קבלת תחומי מגרש/מתחם מס' _____ ותשתיות מבוצעות

1. אני הח"מ מאשר בזה כי ביום _____ נפגשתי עם מודד מוסמך

מר _____ באתר, אשר סימן ומסר גבולות המגרש/מתחם שמספרו נקוב לעיל על ידי קביעת יתדות.

2. הנני מאשר כי במעמד קבלת המגרש/מתחם הוצגו בפני התשתיות שבוצעו או אלה המיועדות

לביצוע לרבות אלה המצויות בגבול ובתחום המגרש/מתחם והמפורטות להלן

(הערה: סמן V במקומות המתאימים והוסף או מחק שורות על פי הצורך)

תא ביוב או קצה צינור ביוב אליו אני אמור לחבר את המגרש/מתחם לביוב הציבורי.	
גומחות מגן מבטון הכוללות ארונות לחשמל, טלפון, טלוויזיה בכבלים, ואשר אליהם אני מתחייב לבצע את החיבורים המתאימים.	
גומחה למיכל אשפה.	
קירות תומכים או מסלעות או יסודות לקירות או גדרות שבוצעו בתחום הציבורי בגבול המגרש/מתחם.	

בדקתי את סימון הגבולות ומצאתיו תקין ותואם את שטח המגרש/מתחם ואני מוותר בזאת על כל טענות ו/או תביעות בגין סימון גבולות המגרש/מתחם.

אני מאשר בזאת כי התשתיות שפורטו לעיל הוצגו בפני וכי אהיה אחראי לתקינותם על פי תנאי החוזה.

חתימת היזם/משתכן

שם מלא _____ ת.ז. _____ חתימה ותאריך _____

הצהרת המודד

הנני מצהיר בזאת כי היזם/משתכן קיבל ממני את סימון המגרש/מתחם ואת התשתיות הקיימות וחתם בפני על מסמך זה.

שם המודד _____ מס' רישיון _____ חתימה ותאריך _____

שם הבנק/חברת ביטוח _____

מס' הטלפון _____
מס' הפקס _____

האתר: מס' תב"ע	מס' פרויקט:	מס' מגרש: מס' מתחם:	
-------------------	-------------	------------------------	--

נספח ז'

לכבוד
עיריית נוף הגליל

מרחוב מנחם אריאב
נוף הגליל

א.נ.,

**הנדון: ערבות אוטונומית מס' _____ - נזקים
בקשר למכרז מס' _____ (להלן "המכרז")
ולחווה מס' _____ (להלן "החווה")**

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך _____
(במילים: _____)
שיוצמד למדד המחירים לצרכן של החודש המשמש בסיס למחיר החווה.
אשר תדרשו מאת: _____ (להלן: "החייב")
בקשר עם חווה מספר _____
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו
במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת
הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק
הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך _____ ועד בכלל.

דרישה על-פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חברת ביטוח שכתובתו/ה _____
שם הבנק/חברת הביטוח

מס' הבנק ומס' הסניף/ח.פ. חברת הביטוח כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

ערבות זו אינה ניתנת להעברה

תאריך שם מלא חתימה וחותמת

האתר: מס' תב"ע	מס' פרויקט:	מס' מגרש: מס' מתחם:	
-------------------	-------------	------------------------	--

לכבוד
עיריית נוף הגליל

מרחוב מנחם אריאב
נוף הגליל

א.נ.,

הנדון: ערבות אוטונומית מס' _____ - ביצוע שטחים ציבוריים פתוחים
בקשר למכרז מס' _____ (להלן "המכרז")
ולחוז מס' _____ (להלן "החווה")

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך _____ (במילים: _____)
שיוצמד למדד המחירים לצרכן של החודש המשמש בסיס למחיר החווה.
אשר תדרשו מאת: _____ (להלן: "החייב")
בקשר עם חווה מספר _____
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו
במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת
הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק
הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך _____ ועד בכלל.

דרישה על-פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חברת ביטוח שכתובתו/ה _____
שם הבנק/חברת הביטוח

מס' הבנק ומס' הסניף/ח.פ. חברת הביטוח כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

ערבות זו אינה ניתנת להעברה

תאריך שם מלא חתימה וחותמת

האתר: מס' תב"ע	מס' פרויקט:	מס' מגרש: מס' מתחם:	
-------------------	-------------	------------------------	--

נספח ח

הצהרת מתכנני היזם על טיב העבודות שבוצעו ע"י היזם במגרשו

שם הישוב - _____

מתחם מס' _____ מגרש מס' _____

פרטי יחידת הדיור _____ שם היזם _____

מקצוע	שם המתכנן כתובת, ד.א, טל', פקס	הצהרה	חתימה
אדריכל		הנני מצהיר ומאשר, כי יחידת הדיור במבנה בוצעה בהתאם להיתר המאושר.	
יועץ קרקע		הנני מצהיר ומאשר, כי ביסוס המבנה בוצע על פי ההנחיות שלי, ולשביעות רצוני.	
קונסטרוקציה		הנני מצהיר ומאשר, כי כל אלמנטי הקונסטרוקציה של המבנה, לרבות מרכיבי פיתוח החצר, קירות תומכים, פרגולות וכו', נבדקו על ידי, לרבות אישור יציקות של אלמנטים קונסטרוקטיביים (תקרות, עמודים, קירות תומכים וכו'), והם בוצעו בהתאם לתכניות, ולשביעות רצוני.	
אינסטלציה סניטרית		הנני מצהיר ומאשר כי מערכת האינסטלציה הסניטרית לרבות חיבור מערכת הביוב למערכת הציבורית בוצעה כנדרש, ולשביעות רצוני.	
יועץ הנגישות		הנני מצהיר ומאשר, כי המבנה בוצע על פי ההנחיות שלי, ולשביעות רצוני.	
יועץ הבטיחות		הנני מצהיר ומאשר, כי המבנה בוצע על פי ההנחיות שלי, ולשביעות רצוני.	
היזם		הנני מצהיר ומאשר כי עבודות הבנייה והפיתוח בוצעו בהתאם לתנאי ההיתר, בוצע פיקוח על עבודות הבנייה כנדרש, ובהתאם להוראות המכרז.	

האתר: מס' תב"ע	מס' פרויקט:	מס' מגרש: מס' מתחם:	
-------------------	-------------	------------------------	--

נספח ט' – עבודות עפר במגרשים

דגשים והוראות כלליות

1.1. עב' עפר

היזם יבצע על חשבונו עבודות עפר (מילוי ו/או חפירה) מהמפלס שנמסר לו ע"י הגורם המפתח עד למפלס המתאים לביצוע הבניה ופיתוח החצר בהתאם להיתר הבניה. מודגש, לא מדובר במפלס 0.0 ואין כל התחייבות של הגורם המפתח למסור את המגרש במפלס 0.0. ביצוע עב' החפירה יהיו עד למרחק של 1.5 מ' או יותר מקיר תומך כביש (קיר קיים או מתוכנן). אין להתקרב מעבר לכך לקיר שכזה בשום מקרה אלא באישורו מראש של הגורם המפתח בכתב.

עבודות העפר בתחומי שצ"פים שאותם נדרש היזם לפתח, יבוצעו בהתאם להנחיות יועץ הקרקע של השכונה מטעם הגורם המפתח. היזם יתכנן ויבצע את עבודות העפר לרבות בדיקות לחומרים ולהידוקים וכל הנדרש לשביעות רצונו המלאה של יועץ הקרקע. כל הנ"ל יבוצע על חשבון היזם, בתיאום ואישור העירייה על פי סטנדרט של העירייה.

1.2. קירות תומכים

1.2.1. כאמור לעיל, קירות התמך האחרים שבמתחם לרבות קירות תומכי שטחי ציבור (מלבד קירות תומכי כביש שבוצעו או יבוצעו ע"י המשרד ו/או הגורם המפתח), יבוצעו ע"י היזם על חשבונו ויהיו באחריותו. יובהר, האחריות המלאה לביצוע קירות תמך למגרש ובמגרש הן של היזם, ויהיו על חשבונו המלא.

1.2.2. על היזם להשלים את כל קירות התמך בגבולות המגרש תוך 6 חודשים מיום קבלת היתר הבניה, למעט בניית מרתפים שעבור כל קומת מרתף תינתן הארכת משך ביצוע של 2 חודשים נוספים לכל קומת מרתף.

1.2.3. אי עמידה בלוחות הזמנים בסעיף 1.2.2 לעיל תגרור חליטת ערבויות ביצוע ו/או נזקים.

1.2.4. היזם מצהיר כי ידוע לו שהגורם המפתח רשאי לחדור עם ביצוע קירות תומכים ועבודות עפר לתחום המגרש כאמור בנספח א' לחוזה.

1.2.5. היזם מתחייב להשלים על חשבונו את קירות התמך שבוצעו ע"י המשרד ו/או הגורם המפתח, ככל שבוצעו, לרבות הגבהת הקיר, חיפוי, צביעתו, ביצוע מעקה וכד' הכל בהתאם לדרישות הגורם המפתח והרשות המקומית. מודגש, כי במידה שיהא צורך לתמוך קטע מכביש ע"י בניין יישא היזם באחריות לכך והעבודה תבוצע על ידו ועל חשבונו.

1.2.6. בניה כלשהי על גבי הקירות או על אלמנטים אחרים שבוצעו ע"י המשרד ו/או הגורם המפתח, ככל שבוצעו, תהא באחריות היזם. היזם מתחייב לערוך את כל הבדיקות הדרושות ולהעסיק מהנדס מורשה לבדיקה ועריכת החישובים שידרשו לכך. כנ"ל לגבי חפירה וחשיפה של הקיר הנמצא מתחת למפלס הקרקע כפי שנמסר ליזם.

האתר : מס' תב"ע	מס' פרויקט :	מס' מגרש : מס' מתחם :	
--------------------	--------------	--------------------------	--

על היזם להשלים את חיפוי וצביעת החלק החשוף בהתאם לקיר שבוצע ובהתאם לדרישות הגורם המפתח והרשות המקומית ולקבל את אישורה. מודגש כי חפירה וחשיפה של הקיר התומך מותנית באישורו של הגורם המפתח והיועצים המקצועיים מטעמו על מנת למנוע פגיעה בביסוס הקירות וביציבותן.

1.3. יעוץ קרקע וביסוס

מובהר ומודגש בזאת כי על היזם מוטלת החובה לקבל את יעוץ הקרקע והביסוס המתאימים באמצעות מומחים לדבר אשר לשיטת הביסוס ובהתחשב במצב הפיסי של הקרקע כפי שהוא לאחר ביצוע עבודות העפר.

ברורים שידרשו בקשר לשיטת הביסוס יעשו ע"י היזם על אחריותו ועל חשבונו לרבות בדיקות הקרקע הדרושות במצב הנתון בשטח ע"י קידוחי ניסיון, בורות וכל דרך אחרת שהמומחים ימצאו לנכון, כל זאת כדי להבטיח ביסוס נאות.

בדבר מילוי המגרש מתחייב בזה היזם כי במידה שיועץ הביסוס מטעמו יחליט כי יש להדק את המגרש הידוק נוסף, יבוצע הידוק זה ע"י היזם ועל חשבונו ללא כל תביעה כספית או אחרת כלפי המשרד ו/או **הגורם המפתח**.

כמו כן, אם היזם יגיע למסקנה כי יש לערוך שינויים במבנה הקרקע לרבות החלפת חלק מהקרקע יבוצעו פעולות אלה וכל פעולה אחרת ע"י היזם על אחריותו ועל חשבונו.

האתר: מס' תב"ע	מס' פרויקט:	מס' מגרש: מס' מתחם:	
-------------------	-------------	------------------------	--

נספח י' – הקמת שטחים ציבוריים פתוחים על ידי היזם עבור העירייה

1. כללי.

- 1.1 בנוסף לבניית יחידות הדיור במגרש על ידי היזם, היזם יתכנן ויבצע, על חשבונו, את כל השטחים הציבוריים הפתוחים (להלן: "השצ"פ") המצויים במתחם בהתאם לתכניות שיאושרו מראש ובכתב ברשות המקומית ובוועדה המקומית לתכנון ובנייה.
- 1.2 להלן פירוט השצ"פ בכל מתחם שבאחריות היזם לפתח כאמור:
 - מתחם 78276- שצ"פ 511,506,505
 - מתחם 78278- שצ"פ 509,507
 - מתחם 78279- שצ"פ 616,512,510
 - מתחם 78266 – שצ"פ 503,501
 - מתחם 78274 – שצ"פ 504,508,611
- 1.3 להבטחת מילוי כל ההתחייבויות, יפקיד היזם בידי הגורם המפתח, במעמד החתימה על חוזה זה, ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי-מסויגת בהתאם לנוסח המצורף כנספח ז לחוזה זה, לטובת הגורם המפתח עבור השצ"פים שבמתחמו בהתאם לפירוט הבא:
 - מתחם 78276- ערבות ביצוע בגובה של 908,855 ₪
 - מתחם 78278- ערבות ביצוע בגובה של 532,422 ₪
 - מתחם 78279- ערבות ביצוע בגובה של 930,685 ₪
 - מתחם 78266- ערבות ביצוע בגובה של 950,051 ₪
 - מתחם 78274- ערבות ביצוע בגובה של 624,867 ₪

הערבות הבנקאית תהא בתוקף למשך 36 חודש ותוארך מפעם לפעם אוטומטית על ידי היזם ובאחריותו לתקופה של שנה עד להשלמת הבניה והפיתוח במגרש ע"י היזם וקבלת טופס 4 ועד לתיקון כל ליקוי שנגרם על ידו/או באשמתו ומסירת השצ"פ לשביעות רצונה של העירייה.

- 1.4 על היזם לתכנן ולבצע על חשבונו ועל אחריותו במומחיות ובמקצועיות, את כל העבודות להקמת השצ"פ. כל עבודות התכנון טעונות אישור מראש ובכתב של הרשות המקומית.
- 1.5 באחריות היזם לבצע את כל התיאומים הנדרשים, לרבות תיאום תוכניות ותיאום תשתיות וכל תיאום אחר נדרש לביצוע העבודות ו/או לתכנון, עם גופים חיצוניים כגון: חברת החשמל לישראל, חברת מקורות, חברת רכבת ישראל, חברת בזק, חברת כבלים, חברת נתיבי ישראל חברת הגז וכד' המימון של תאום התכנון והביצוע מול הגופים החיצוניים יחול במלואו על היזם.

2. ביצוע עבודות הפיתוח החלות על היזם

- ידוע ליזם כי עליו לתכנן ולבצע על חשבונו ובאחריותו המלאה את כל עבודות השצ"פ שבמתחמו (המפורטים בסעיף 1.2), והכוללים, בין היתר, תאורה נלווית, ריהוט גן, מתקני משחקים, הנחת צנרת השקיה, עבודות תאורת רחובות, ריהוט רחוב, עבודות צביעה תמרור ושילוט, שלטי רחוב והכוונה, פיתוח הגינות הציבוריות (שצ"פים) לרבות הקמת משחקיות ו/או כל מתקן ו/או תכנון אחר שתדרוש הרשות המקומית, התואם את השימוש המותר בשצ"פ לרבות אך לא רק שבילי אופניים, גינות קהילתיות, וכל עבודות פיתוח בשטח הציבורי שתידרש ע"י הרשות המקומית בהתאם לתכניות ולמפרטים שיאושרו על ידה, **בין היתר:**
- 2.1 תכנון מלא של כל עבודות הקמת השצ"פ לרבות מדידות, סימון גבולות וכו' ואישורן על ידי הרשות המקומית.
 - 2.2 הכנת תכנית תיאום תשתיות שתכלול את כל התשתיות המבוצעות על ידי היזם.
 - 2.3 ביצוע עבודות עפר מלאות בכל השצ"פ במתחם לרבות קירות תומכים.
 - 2.4 ביצוע כל עבודות עפר נדרשת.
 - 2.5 ביצוע מלא של השצ"פ, כולל גינון, השקיה, תאורה וריהוט רחוב עפ"י תכניות לביצוע שיאושרו על ידי הרשות המקומית, כמפורט בתדריך הבינוי כפי שיאושר על ידי מוסדות התכנון ובהתאם למכתבה של מהנדסת העיר המצורף כנספח יג' למכרז.
 - 2.6 ביצוע מערכת ניקוז עילי ותת קרקעי בהתאם למפורט בתדריך הבינוי כפי שיאושר על ידי מוסדות התכנון ובהתאם למכתבה של מהנדסת העיר המצורף כנספח יג' למכרז הכולל בין היתר מערכת איגום והשהייה עפ"י הנחיית יועץ הניקוז. התכניות יאושרו על ידי מהנדס העירייה.

האתר: מס' תב"ע	מס' פרויקט:	מס' מגרש: מס' מתחם:	
-------------------	-------------	------------------------	--

- 2.7 ביצוע הכנות לחשמל ותקשורת תת קרקעיים לרבות גומחות מגן, ארונות חלוקה ותחנות טרנספורמציה תת קרקעיות בתיאום עם חברת החשמל, חברת הבזק וחברת הטלוויזיה בכבלים ובכפוף להוראות והנחיות מהנדס העירייה.
- 2.8 ביצוע כל עבודה שתידרש על ידי רשות העתיקות בהתאם לחוק העתיקות ותשלום לרשות העתיקות.
- 2.9 באחריות היזם לסמן המגרשים ולבצע כל עבודות המדידה והסימון באתר על חשבוננו ועל אחריותו באמצעות מודד מוסמך.
- 2.10 ביצוע כל עבודה אחרת או נוספת בתחומי שטח המתחם הנדרשת לצורך קבלת היתרי בנייה לבתים ולצורך קבלת אישורי אכלוס ותעודת גמר.
- 2.11 מובהר, כי היזם לא יכול לבצע חפירה פתוחה בשצ"פים ו/או בשטחים החומים (בשב"צים) ללא אישור מראש ובכתב של העירייה. עוד מובהר, כי כל העוגנים יהיו פולימרים בכל מקום בו הדיפון פונה לשצ"פ ו/או לשטח חום (שב"צ).
- 2.12 ביצוע העבודות החלות על היזם תהיה על פי המועדים והתנאים הנדרשים בהוראות התכנית לצורך הוצאת היתרי בניה.
- 2.13 היזם מצהיר ומתחייב להשלים את כל העבודות החלות עליו באיכות ובטיב מעולים, בשלבים ובמועדים כפי שיתואמו עם העירייה, וזאת לכל התכנית, גם אם מסיבה כלשהי היזם לא ישווק או לא יקים את כל הבניינים בתכנית.
- 2.14 על היזם להגיש מראש לאישור העירייה תכניות ביצוע מפורטות לרבות כתבי כמויות ומפרטים טכניים לכל העבודות החלות על היזם.
- 2.15 רמת ביצוע השצ"פים יהיה בהתאם למפתחות הפיתוח של השצ"פים של משרד הבינוי והשיכון אך לא פחות מהסטנדרט **שנקבע עלי הרשות המקומית בתדריך הבינוי** כפי שיאושר על ידי מוסדות התכנון ובהתאם למכתבה של מהנדסת העיר המצורף כנספח יג' למכרז.
- 2.16 כל העבודות שיבוצעו על ידי היזם יהיו בהתאם להוראות העירייה, מהנדס העירייה, המפקח מטעם העירייה, והוראות התכנית ועל פי תנאי היתר העירייה ו/או הוועדה לתכנון ובניה לביצוע העבודות. בכל מחלוקת בעניין לרבות בקשר עם תוכנית ו/או תכנון ו/או ביצוע ו/או מטלות לביצוע ו/או פירוש הוראות ו/או מטלות התב"ע החלטת מהנדס העירייה תהיה החלטת סופית וללא זכות ערעור עליה.
- 2.17 כל העבודות יבוצעו רק לאחר קבלת היתר כדין לביצוען, ולאחר שתואמו ואושרו בכתב, על ידי מהנדס העירייה או מי מטעמו.
- 2.18 ידוע ליזם כי העירייה תקיים פיקוח שוטף על ביצוע העבודות החלות על היזם, וזאת באמצעות מפקח שימונה ע"י העירייה וכי על היזם להישמע להוראות המפקח ולהוראות מהנדס העירייה או מי מטעמם וכן ליתן אפשרות כניסה לכל מקום ו/או אתר, בכל שעה ובכל עת, וזאת גם ללא תיאום מראש.
- 2.19 היזם מתחייב לערוך הסכם עם מכון מוסמך (כדוגמת מכון התקנים), לבדיקת טיב העבודות, החומרים והמוצרים שישמשו את עבודות היזם וכן לעריכת בדיקות שוטפות, וכל בדיקה אחרת או נוספת שתידרש על פי התקן ועלפי הוראות המפקח.
- 2.20 כל ממצאי הבדיקות יימסרו באופן שוטף למפקח מטעם העירייה לבדיקתו ולאישורו. יימסר לעירייה עותק דיגיטלי מכל תעודה ו/או אישור ו/או בדיקה כאמור. מובהר, כי עם סיום העבודות היזם ימסור לעירייה את כל התוכנית של המתחם לרבות, אך לא רק: תוכנית AS MADE, מדיה דיגיטלית תואמת GIS, תעודת, בדיקות אישורים שנדרשו ו/או נעשה בהם שימוש בעת הקמת השצ"פ.
- 2.21 היזם מתחייב לנהל מול המפקח יומן עבודה יומי במשרדי האתר בו תתואר הפעילות השוטפת באתר וכן הוראות ואישורים שנמסרו ליזם מאת הרשות המקומית.
- 2.22 היזם מתחייב שלא לכסות צנרת שהונחה על ידו אלא לאחר קבלת אישור לכך בכתב מאת המפקח מטעם העירייה.
- 2.23 ידוע ליזם כי עליו לפנות, על חשבוננו המלא את כל עודפי עפר ו/או פסולת לאתרים המורשים לכך בלבד ולשאת בכל העלויות המקופלות בכך לרבות היטל הטמנה ו/או כל תשלום אחר שיידרש כדי להכניס את הפסולת ו/או האשפה ו/או העודפים לאתר פסולת מאושר.
- 2.24 ידוע ליזם כי לא יקבל עבור העבודות נשוא נספח זה תמורה כלשהי.
- 2.25 תקופת הבדק והאחריות למתקנים תהיה חמש שנים מיום המסירה של השצ"פ לרשות המקומית. המסירה תהיה במעמד המהנדס העיר ו/או מי מטעמו ולאחר שכל הפגמים ו/או ליקויים תוקנו לשביעות רצונה המלא של העירייה. כל עוד לא בוצעה מסירה

האתר : מס' תב"ע	מס' פרויקט :	מס' מגרש : מס' מתחם :	
--------------------	--------------	--------------------------	--

של השצ"פ לאחריות העירייה, התחזוקה והשמירה והאחריות לכל נזק לצדדים שלישיים תחול על היזם.

3. תכנית עבודה והתחייבות ללוחות זמנים

- 3.1 ידוע ליזם כי עליו להגיש לאישור מהנדס העירייה תכנית ולוח זמנים (לרבות גאנט) הכוללת את המועד לביצוע השצ"פ..
- 3.2 ידוע ליזם כי הגשת תכנית כאמור ואישורה על ידי מהנדס העירייה תהווה תנאי לקידום התכניות והעבודות בפרויקט, לרבות הוצאת היתרים לביצוע עבודות בינוי.
- 3.3 באחריות היזם לתאם עם הרשות המקומית ועם כל הגורמים האחרים המיועדים לפעול בשטח התכנית, באופן שיבצעו את המטלות החלות עליהם במועדים הנדרשים כך שלא ייגרם עיכוב בלוחות הזמנים המהווים תנאים לקבלת היתרי בניה, או תנאים להשלמת הבניה ולקבלת היתר אכלוס ועמידת היזם בהתחייבות למסירת הדירות לרוכשים במועד הנקוב בתנאי המכרז.
- 3.4 להלן לוח הזמנים המחייב את היזם - **מהמועד הקובע** :
 - הגשת תוכניות - . עבור עבודות הפיתוח של היזם יהיו בהתאם למועדי הגשת התכנית להיתר בניה .
 - תחילת ביצוע עבודות הפיתוח (של היזם) בהתאם ללוח הזמנים שנקבע בהיתר הבנייה עם צו התחלת עבודה . המועד הסופי לסיום העבודות יהיה עד מועד קבלת אישור אכלוס .

4. הצהרת היזם

- 4.1 היזם מצהיר כי בדק כל הטעון בדיקה לרבות בעירייה, בוועדה המקומית לתכנון ולבניה, ביקר ולמד את האתר וכן את התכנית, את מצב השטח, ואת כל התנאים המפורטים לעיל לרבות המטלות החלות עליו והתשלומים שעליו לשלם וכן את כל התנאים האחרים הנקובים ביתר מסמכי המכרז לוחות הזמנים, ועל סמך כל אלה קבע את הצעתו במכרז.
- 4.2 היזם מצהיר כי לא יבוא בכל טענה או דרישה או תביעה לרמ"י /או לעירייה /או לכל גורם אחר בגין כל האמור לעיל לגבי עלות ביצוע העבודות והמטלות החלות עליו על פי המפורט בתנאי המכרז, וכי היזם שיקלל בהצעתו את התנאים, המטלות והעלויות.

5. הנחייה לפרשן

- 5.1 יש לפרש הסכם זה באופן מרחיב את התחייבויות וחובות היזם, כלפי רמ"י, העירייה ומשהב"ש ובאופן המקטין את התחייבויות העירייה, משהב"ש ורמ"י כלפי היזם.

6. ערבות ביצוע

היזם נדרש להפקיד ערבות ביצוע בהתאם למפורט בסעיפים 1.2-1.3 בידי הגורם המפתח ולפי נוסח הערבות המצורפת כנספח ז. ערבות הביצוע תוחזר לידי היזם על ידי הגורם המפתח לאחר שהשצ"פ ימסר לידי הרשות המקומית לשיעור רצונה.

נספח ח'

פירוט השימושים הנדרשים לבניית יחידות העירייה

• **נבקש כי במסגרת מכרזי השיווק לזמנים ייקבע כי השימושים יהיו:**

מתחם	מספר מגרש ויח"ד לפי התב"ע המאושרת	סה"כ שטחי מוסדות במתחם עיקרי +שירות עפ"י התב"ע המאושרת	שימושים מבוקשים ע"י הרשות ורמת הפיתוח	רמת פיתוח גמר/מעטפת* עבור השימושים החלוקה במגרשים באישור הרשות המקומית
78266	מגרש 101-215 יח"ד מגרש 102-36 יח"ד מגרש 103-36 יח"ד מגרש 106-98 יח"ד מגרש 107-42 יח"ד מגרש 108-26 יח"ד מגרש 109-24 יח"ד מגרש 104-201 יח"ד	5820	מבנה רשות - מעונות יום, בתי כנסת ומבנים רב תכלתיים.	1,575 מ"ר - רמת גמר 3,336 מ"ר - רמת מעטפת
				מבנה חובה - 3 כיתות גן ילדים 909 מ"ר - רמת גמר
78274	מגרש 112-215 יח"ד מגרש 113-69 יח"ד מגרש 114-46 יח"ד מגרש 115-28 יח"ד מגרש 118-48 יח"ד מגרש 119-40 יח"ד מגרש 150-36 יח"ד מגרש 116-24 יח"ד מגרש 117-104 יח"ד מגרש 120-32 יח"ד מגרש 50-203 יח"ד	4480	מבנה רשות - מעונות יום בתי כנסת ומבנים רב תכלתיים.	1,575 מ"ר - רמת גמר 1,996 מ"ר - רמת מעטפת
				מבנה חובה - 3 כיתות גן ילדים 909 מ"ר - רמת גמר
78276	מגרש 110-88 יח"ד מגרש 111-68 יח"ד מגרש 126-108 יח"ד מגרש 129-26 יח"ד מגרש 206-75 יח"ד מגרש 124-20 יח"ד מגרש 125-20 יח"ד מגרש 127-110 יח"ד מגרש 128-16 יח"ד	3130	מבנה רשות - מעונות יום בתי כנסת ומבנים רב תכלתיים.	1,050 מ"ר - רמת גמר 2,080 מ"ר - רמת מעטפת
78278	מגרש 123-100 יח"ד מגרש 130-104 יח"ד מגרש 137-49 יח"ד מגרש 138-54 יח"ד מגרש 139-59 יח"ד מגרש 143-100 יח"ד מגרש 121-24 יח"ד מגרש 122-24 יח"ד מגרש 131-21 יח"ד מגרש 132-26 יח"ד	3030	מבנה רשות - מעונות יום בתי כנסת ומבנים רב תכלתיים.	1,575 מ"ר - רמת גמר 1,455 מ"ר - רמת מעטפת
78729	מגרש 136-48 יח"ד מגרש 141-40 יח"ד מגרש 142-32 יח"ד מגרש 133-24 יח"ד מגרש 134-28 יח"ד מגרש 135-48 יח"ד מגרש 140-120 יח"ד מגרש 196-205 יח"ד	3800	מבנה רשות - מעונות יום בתי כנסת ומבנים רב תכלתיים.	1,050 מ"ר - רמת גמר 1,841 מ"ר - רמת מעטפת
				מבנה חובה - 3 כיתות גן ילדים 909 מ"ר - רמת גמר

*לא יהיה שינוי בשטחי מוסדות הציבור וברמות הפיתוח מעבר למצוין בטבלה הנ"ל.



נספח ט'

מפרט טכני לבניית מוסדות ציבור – רשות

פרשה טכנית לתכנון וביצוע מעטפת קומות מבנה ציבור רשות, ללא עבודות גמר

להלן מפרט לתכנון וביצוע מעטפת קומות המשלבת מבני ציבור רשות ומגורים. התכנון יעשה במטרה לאפשר את הניצול המיטבי של המקרקעין לייעוד שעיקרו מגורים.

ידוע ליזם כי בהתאם לתנאי המכרז יידרש היזם לבצע בינוי מוסדות ציבור ברמת מעטפת בלבד - בינוי של קומה או קומות מעל מפלס הכניסה עד לקומת המגורים, ללא עבודות גמר.

שיעור השתתפות הרשות המקומית בעלויות הקמת מבנה ציבור יהיה בסך של 2,500 ש"ח למ"ר לא כולל מע"מ על בסיס מחירון דקל בהפחתת 10%, בהתאם למפרט שיאושר על ידי רשות מקרקעי ישראל.

מפרט לבינוי ברמת מעטפת

בנוסף לאמור בהוראות הטכנית ובתכניות, מבני הציבור מהווים חלק אינטגרלי של הבניין כולו וימוקמו בקומות התחתונות ראשונות של המבנה מעל מפלס הכניסה. כל עבודות התכנון והביצוע יהיו בהתאם לתקנות הבנייה, המפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצאה בין משרדית, בהתאם לתקנים ישראלים ובהעדרם לתקנים אירופאים או אמריקאים.

1. התכנון של קומות מבני הציבור יתבסס על פרוגרמה שתוכן על ידי היזם ותאושר ע"י הרשות המקומית.

לפני השלמת תכנון סופי והגשת בקשה להיתר הבנייה על היזם להציג לרשות המקומית את התכנון העקרוני של המבנה בשילוב מבני הציבור כולל תיאור כללי של המבנה המתוכנן, פירוט פרוגרמת שטחים, חומרי שלד הבניין, חזיתות, מבואות, סידורי כניסה לקומות המגורים וקומות מבני הציבור, כניסות למבנה מחנייה תת קרקעית.

- 1.1 תתוכנן כניסה נפרדת למבני הציבור ולמגורים.
- 1.2 תתוכנן מבואה בכניסה לאזור מבני הציבור ומבואה נפרדת בכניסה לאזור המגורים.
- 1.3 יתוכננו מעליות נפרדות לקומות המגורים ולקומות מבני הציבור.
- 1.4 נדרשת הפרדת מערכות מים, ביוב, ניקוז, חשמל, מערכות כיבוי אש, בין מבני הציבור לבין המגורים.
- 1.5 יתוכננו חדרי אשפה נפרדים למגורים ולמבני הציבור.
- 1.6 יתוכנן אזור חניה נפרד למבני הציבור וכניסה נפרדת לחניה.
- 1.7 פיתוח חוץ המשרת את המבנה הציבורי בתחום המגרש יתוכנן ויבוצע בתיאום עם הרשות המקומית.

2. גובה קומות הבניין תימדד בין פני הריצוף הסופי המתוכנן לבין תחתית התקרה הקונסטרוקטיבית ולא יפחת מהנתונים הבאים:

- 2.1 בחניונים – 250 ס"מ.
- 2.2 בקומת הכניסה לבניין – כ – 400 ס"מ.
- 2.3 בקומות מבני הציבור – 350 ס"מ.

3. שלד הבניין יתוכנן לעומס שימושי בהתאם לתקן ולפי פרוגרמת השטחים שתאושר ע"י הרשות המקומית.

במידה ובכוונת הרשות המקומית ליעד שטחים מסוימים לשימושים מיוחדים יתוכננו שטחים אלה לעומסים בהתאם.

4. החזיתות והקירות החיצוניים

4.1 הקירות החיצוניים של הבניין יתוכננו ויבוצעו ברמת האיטום, הבידוד התרמי והאקוסטי הנדרשת בחוק התכנון והבניה ובתקנים הישראליים.

4.2 חומרי גמר החזיתות יהיו בהתאם לדרישות תב"ע והרשות המקומית. במקרה של מס' חלופות תינתן עדיפות לחיפוי אבן בגמר ובדוגמא אשר תאושר ע"י הרשות המקומית.

4.3 פתחי חלונות בחזיתות :

שטחי פתחי החלונות יהיו בהתאם לנדרש בתכניות אשר יוגשו ע"י הרשות המקומית, ע"פ דרישת יועץ האלומיניום של הרשות המקומית, בהתאם ליעוד המבנים ובהתאם לתקנים.

4.4 במידה ובקומות מבני הציבור יתוכננו קירות מסך :

4.4.1 פרטי פרופילי האלומיניום של קירות המסך יהיו עפ"י הנחיות היועץ.

4.4.2 יש לשאוף שלכל משרד סמוך לחזית יהיה חלון הניתן לפתיחה, בתיאום עם הרשות המקומית.

4.4.3 יבצעו הסדרים לניקוי קירות המסך בהתאם לדרישות התקנות.

4.5 זיגוג החלונות יתוכנן ויבוצע בהתאם לדרישות למבנה הציבור, כולל רשתות וסורגים.

נספח י'

**נוסח התחייבות הזוכה
להקמת מבני ציבור חובה
המשולבים בקומות מבונות**

התחייבות היזם לרשות מקומית לבניית מבני ציבור חובה משולב מגורים/מסחר

אנו חברת _____ בע"מ ח.פ. _____ (להלן: "החברה" ו/או "היזם")
באמצעות מורשה החתימה שלה, המשמש בתפקיד _____, _____,
נושא ת.ז. _____ (להלן: "מורשה החתימה") מצהירים ומתחייבים בשם החברה
כדלקמן:

אנו מצהירים כי כל התחייבות שלנו מחייבת את החברה לכל דבר ועניין.

הגדרות:

"מבני ציבור חובה" - מבני חינוך קדם יסודי, על יסודי וחינוך מיוחד של משרד החינוך.

הגדרה זו הנה בהתאם לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל סעיף 3.4.1, וכל שינוי שיבוא
בהחלטה כאמור, יבוא בחשבון לעניין התחייבות זו.

1. התחייבות להקמת מבני ציבור חובה

1.1 ידוע לנו, כי בהתאם לתנאי המכרז, במתחם בו זכתה החברה, קיימים מגרשים הכוללים שילוב
של מבני ציבור חובה בקומות מבונות להקמה על ידנו ואנו מתחייבים להקים בהתאם לתנאי
המכרז, הוראות תכנית בנין העיר התקיפה, הדין והתחייבותינו בכתב התחייבות זה.

1.2 אנו מתחייבים להקים מבני ציבור חובה עבור הרשות המקומית, כולל ביצוע כלל העבודות
הנדרשות בהתאם להיתרי בניה כדין.

1.3 ידוע לנו, כי במגרשים המפורטים להלן משולבים מבני ציבור חובה במבנה המגורים ועלינו
לתעדף בניה במגרשים אלו בהתאם לדרישת הרשות.

א. במגרש _____ יבנו _____ גני ילדים/כיתות לימוד ברמת גמר.

ב. במגרש _____ יבנו _____ גני ילדים/כיתות לימוד ברמת גמר.

ג. במגרש _____ יבנו _____ גני ילדים/כיתות לימוד ברמת גמר.

1.4 עלויות הקמת מבני ציבור חובה, לרבות תכנון, בנייה, רישום וכדומה, יחולו עלינו, למעט

סכום השתתפות הרשות המקומית בעלויות הקמת המבנים כמפורט **בנספח 00**.

1.5 אנו מתחייבים לבנות את מבני ציבור חובה בהתאם לתכנית בנין עיר לרבות בהתאם:

- לכל הזכויות המוגדרות בתב"ע, אלא אם נקבע אחרת ע"י הרשות ו/או בתנאים להיתר ותוכנית עיצוב אדריכלי אם קיימת.

• הנחיות התכנון של משרד החינוך בקישור:

• https://meyda.education.gov.il/files/Pituach/Kindergarden_residential.pdf

באחריותינו לוודא, כי מדובר בהנחיות המעודכנות נכון למועד הבנייה (להלן: "הנחיות משרד החינוך")

- הוראות כל דין לרבות הוראות המכרז.

2. תכנון, תיאום עם הרשות המקומית, היתר בנייה :

2.1. אנו מתחייבים, כי תכנון מבני ציבור חובה יבוצע על ידי מתכנן מורשה מטעמינו כחלק מהתכנון הכולל של המבנים.

2.2. אנו מתחייבים, כי התכנון המפורט למבני ציבור חובה יאושר מראש על ידי הרשות המקומית טרם הגשת הבקשה לקבלת היתר בניה.

2.3. אנו מתחייבים, כי התכנון המפורט למבני ציבור חובה יבוצע בהתאם להנחיות משרד החינוך התקפות, יאושר ויתואם עם משרד החינוך.

2.4. שלבי הפעולה העקרוניים שלנו יהיו כדלקמן :

א. פנייה לרשות המקומית לצורך תיאום התכנון של הקומות הציבוריות.

ב. ביצוע כלל הדרישות התכנוניות להכרה מלאה בצורך של מוסדות החינוך, לשביעות רצון הרשות המקומית ומשרד החינוך.

ג. ביצוע כלל הדרישות להשלמת היתר הבנייה בהתאם לדרישות התכנוניות כאמור אל מול הוועדה המקומית \ המרחבית.

3. לוחות זמנים :

אנו מתחייבים, כי לוח הזמנים לביצוע העבודות, ובכלל זאת המועד לסיום העבודות, יהיה בהתאם ולפי לוח הזמנים שנקבע לבניית המבנים במכרז. ככל ולא נקבעו לוחות זמנים במכרז, אנו מתחייבים למסור לרשות המקומית את הקומה המבונה תוך _____ מהמועד הקובע במכרז.

4. אחריות לנזק ואובדן

אנו מתחייבים, כי נהיה אחראים לכל נזק ו/או אובדן שיתרחש במהלך ביצוע העבודות, ובין אם נגרם נזק לרכוש או גוף כתוצאה מהעבודות, אנחנו נישא בהוצאות התיקון או הפיצוי הנדרשות. למען הסר ספק, אנחנו פוטרים את רשות מקרקע ישראל ו/או משרד הבינוי והשיכון ו/או הרשות המקומית וכל גורם אחר ומי מטעמה מכל אחריות לכל אובדן ו/או נזק כאמור, ולא נוכל להטיל עליהם כל אחריות או תביעה בנוגע לנזקים שנגרמו במהלך ביצוע העבודות.

5. אספקת חומרים וציוד

אנחנו מתחייבים להשתמש בחומרים המיועדים לביצוע העבודות בהתאם למפרט ולתכניות, בין אם ניתנו לנו ובין אם לאו. כל החומרים יהיו חדשים ויתאימו לדרישות התקנים שנקבעו במפרט.

במקרה בו ישנם סוגים שונים של חומרים תחת אותו תקן, אנחנו מתחייבים להשתמש בחומרים מהסוג המובחר ביותר.

6. אישור מוקדם של המפקח מטעם הרשות המקומית

אנו מצהירים כי בכל שלב בעת ביצוע העבודות רשאי יהיה המפקח לבחון את טיב החומרים ואת טיב העבודות. בעת הגעה לשלב ביצוע עבודות הגמר במבני הציבור, אנו נדרש לקבל את אישור המוקדם של המפקח, הן ביחס למקורות החומרים בהם יש בכוונתנו להשתמש והן ביחס לטיב אותם חומרים. אולם, מוסכם בזה במפורש, כי בכל מקרה אין באישור המקור משום אישור לטיב החומרים המובאים מאותו מקור. במקרים בהם דרוש אישור מעבדה, ידוע לנו כי נדרש לקבל אישור מוקדם מן המעבדה.

7. תעודת השלמה

7.1 אנו מתחייבים להודיע למפקח בכתב מיד עם השלמת העבודות. המפקח יתחיל בבדיקת העבודות תוך 15 ימים מיום קבלת ההודעה. תנאי לכך, הוא שאנחנו נשיג את כל אישורי הרשויות המוסמכות בדבר השלמת העבודות, במידה ונידרש. המפקח ישלים את הבדיקה תוך 30 ימים מיום שהחל בה. לאחר סיום הבדיקה, המפקח ימסור רשימת תיקונים, ואנחנו נתחייב להשלים אותם תוך התקופה שנקבעה על ידי המפקח. עם השלמת התיקונים ואישורם, תינתן על ידי הרשות תעודת השלמה..

7.2 ידוע לנו כי אם לא נבצע את התיקונים במועד, הרשות תהיה רשאית לבצע אותם בעצמה, ולקזז את עלות התיקונים מסכום ההשתתפות שלה כאמור בסעיף 1.4 בתוספת 15% כתקורה מוסכמת מראש.

7.3 תנאי לקבלת תעודת השלמה, חלקית או מלאה, הוא מסירה של העבודות לגורמים המוסמכים ברשות המקומית, כולל מילוי כל דרישותיהם.

7.4 לפני קבלת תעודת השלמה, אנו נמציא למפקח 3 עותקים של תכניות עדות (AS MADE), ממוחשבות, של כל העבודות, ושני עותקים נוספים על מדיה מגנטית. כל השרטוטים יוגשו על פי מפרט השכבות של הרשות. אם אנחנו נגיש את השרטוטים שלא על פי המפרט, נחויב בהוצאות מדידה לשם התאמתם על פי מחירון משהב"ש.

8. בדק, ערבות ואחריות

8.1 תקופת הבדק תהיה 24 חודשים, ומניינה יחל ממועד מתן תעודת ההשלמה או ממועד מתן תעודות השלמה חלקיות עבור חלקי העבודות.

8.2 **אחריותנו לתיקונים** - אם יתגלו נזקים או קלקולים בעבודות בתקופת הבדק והם נגרמו עקב עבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים, אנחנו מתחייבים לתקן את הנזקים ולבצע את העבודה מחדש לפי דרישת המפקח ובתוך המועד שייקבע, אך לא יאוחר מ-3 חודשים לאחר תום תקופת הבדק.

8.3 **הוצאות על תיקונים** - כל ההוצאות הכרוכות בתיקונים ייחולו עלינו. אם אנחנו לא נעמוד בהתחייבויותינו, הרשות תהיה רשאית לבצע את התיקונים בעצמה על חשבוננו, בתוספת 15% כתקורה.

8.4 **סקר ליקויים** - בתום תקופת הבדק, אנחנו מתחייבים לבצע סקר לאיתור ליקויים ותיקונים יחד עם הגורם המוסמך על ידי הרשות המקומית, ולבצע את התיקונים על חשבוננו בתוך הזמן שייקבע.

8.5 **ערבות בדק** - אנחנו נמציא לחברה ערבות בנקאית אוטונומית בשיעור 5% מהשווי הכולל של העבודות, שתשמש להבטחת ביצוע תיקונים בתקופת הבדק.

8.6 **חזרתה של ערבות בדק** - ערבות הבדק תהיה צמודה למדד ותקפה למשך 24 חודשים. היא תוחזר לנו בתום תקופת הבדק, מבלי לשחרר אותנו מהתחייבויותינו לאחר מכן.

8.7 **אחריות לטיב העבודות** - אנו נישא באחריות לטיב העבודות בהתאם לחוק המכר (דירות), תשל"ג – 1973, ונהיה אחראיים לתקינות הגינון בחצרות המבני הציבוריים למשך 3 חודשים ממועד מסירתם לרשות המקומית.

9. מדידות

9.1 מדידת השטח לבנייה - בסיום העבודות, אנחנו נמציא את מדידות השטח הכוללות את השטח העיקרי בתוספת שטחי שירות למחסן, ממ"ד וחדרי אשפה, אשר שייכים למבני הציבור.

9.2 רישום המדידות - כל המדידות יירשמו בספר המדידות ויאושרו על ידי המפקח ועל ידנו. אנחנו ניתן למפקח הודעה מראש לפני כל מדידה, והמפקח ידרוש להיות נוכח בעת המדידה.

10. רישום הבית המשותף:

10.1 אנו אחראים על רישומו של הבניין כבית משותף בלשכת רישום המקרקעין ועל רישום כלל תתי החלקות ע"ש רוכשי הדירות. אנו מתחייבים לרשום את הבית המשותף, כך שתת החלקות המשמשות כמבני הציבור חובה יירשמו בלשכת רישום המקרקעין ע"ש הרשות המקומית.

10.2 אנחנו מתחייבים להגיש לרשות המקומית או מי מטעמה את טיוטת התקנון ותשריט הבית המשותף, טרם הגשתם לרישום.

10.3 עד לרישומה של תת החלקה ע"ש הרשות המקומית, אנחנו מתחייבים לרשום הערת אזהרה לטובת הרשות המקומית.

10.4 נוסף על האמור, אנו מתחייבים לרשום על מבני הציבור הערת אזהרה לטובת משרד החינוך, בגין הימנעות מעשיית עסקה או כל שינוי בזכויות, הערת אזהרה זו תירשם גם על תתי החלקות כאשר יירשמו ע"ש הרשות המקומית.

10.5 אנו מתחייבים כי לא תהיה לחברה כל זכות שבהיא ביחידות מבני ציבור חובה אשר יירשמו ע"ש העיריה כאמור בסעיף זה, ולא תינתן לחברה כל תמורה בגינם ו/או בגין בנייתם ו/או בגין כל פעולה שיבצע בקשר אליהן.

11. הצהרות נוספות:

אנו מצהירים ומתחייבים בזאת בהתחייבות יסודית כי:

11.1 אנחנו מנהלים ספרי חשבונות כחוק ולפי דרישת רשויות המס, וכי יש בידינו אישור תקף לאמור, והוא ממציא בזה לחברה עותק מכל אישור כאמור.

11.2 עיינו לפני חתימה על התחייבות זו, בכל הנספחים, ובכל מסמכי ההתקשרות הקשורים לביצוע העבודות, לרבות מסמכים אשר לא ניסח בעצמו, ולרבות מסמכים אשר הוזכרו אך לא צורפו, אנו מצהירים כי בחנו אותם היטב, כי הם נהירים לנו וכי אין לנו טענות או הערות לגביהם.

13. השתתפות הרשות המקומית בגין הקמת מבני ציבור חובה:

אנחנו מצהירים ומאשרים, כי עלות הקמת מבני ציבור חובה וביצוע כלל העבודות המפורטות בכתב התחייבות זה, נלקחו בחשבון על ידנו בעת הגשת הצעתנו למכרז, ולא תהיה לנו כל טענה בעניין זה. אנו מצהירים כי ידוע לנו שהשתתפות הרשות המקומית בגין הקמת מבני ציבור חובה תיעשה רק לאחר שהרשות המקומית תקבל את מלוא התקצוב ממשרד החינוך ובהתאם לאבני הדרך המפורטים להלן. השתתפות הרשות המקומית כאמור תיעשה בכפוף לעמידתנו בכלל התחייבויותינו, ולא תהיה לנו כל טענה כלפי הרשות המקומית, רשות מקרקעי ישראל, משהב"ש ו/או כל צד ג' אחר בקשר לכך.

אבני הדרך לתשלום ההשתתפות:

80% מהשתתפות הרשות המקומית המבוססת על תקצוב משרד החינוך יועבר לנו תוך 30 יום ממסירת המבנה לרשות המקומית.

20% מהשתתפות הרשות המקומית המבוססת על תקצוב משרד החינוך יועבר 30 יום לאחר רישום תתי החלקות בלשכת רישום המקרקעין על שם הרשות המקומית ורישום הערת אזהרה לטובת משרד החינוך.

ידוע לנו שסכום ההשתתפות במבנה יהיה סופי ובהתאם למפורט במכרז.

אין בכתב התחייבות זה לגרוע מהתחייבותינו ע"פ כל דין.

חתימה וחתימת החברה

אימות חתימה על ידי עו"ד

אני הח"מ _____, עו"ד מכתובת _____ מאשר בזה כי כתב התחייבות זה נחתם על ידי החברה - _____ באמצעות ה"ה המוסמכים והמורשה לחתום בשמה של החברה, וכן הנני מאשר בזה כי חתימת של ה"ה מר _____ בצירוף חותמת של החברה, מחייבת את החברה לצורך כל דבר ועניין.

נספח יא'

נוסח התחייבות הזוכה
להקמת מבני ציבור רשות
המשולבים בקומות מבונות

התחייבות היזם לרשות המקומית לבניית מבני ציבור רשות משולב מגורים/מסחר

אנו חברת _____ בע"מ ח.פ. _____ (להלן: "החברה") באמצעות מורשה החתימה שלה, המשמש בתפקיד _____, _____, נושא ת.ז. _____ (להלן: "מורשה החתימה") מצהירים ומתחייבים בשם החברה כדלקמן: אנו מצהירים כי כל התחייבות שלנו מחייבת את החברה לכל דבר ועניין.

הגדרות:

"מבני ציבור רשות" – מעונות יום, בתי תפילה, מקוואות, מעונות - משרד הרווחה והשירותים החברתיים, מתנ"ס, מועדון נוער, אולם או מגרש ספורט, ספרייה, תחנה לבריאות המשפחה, אודיטוריום, אולם מופעים, בריכת שחיה, אולם תרבות, קונסרבטוריון, משרדים ראשיים של רשויות מקומיות.

הגדרה זו הנה בהתאם לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל סעיף 3.4.1, וכל שינוי שיבוא בהחלטה כאמור, יבוא בחשבון לעניין התחייבות זו. להלן: "מבני ציבור רשות".

1. התחייבות להקמת מבני ציבור

1.1 ידוע לנו כי בהתאם לתנאי המכרז, במתחם בו זכתה החברה, קיימים מגרשים הכוללים שילוב של מבני ציבור רשות בקומות מבונות להקמה על ידנו ואנו מתחייבים להקים בהתאם לתנאי המכרז, הוראות תכנית בנין העיר התקיפה, הדין והתחייבותינו בכתב התחייבות זה.

1.2 אנו מתחייבים להקים את מבני ציבור רשות עבור הרשות המקומית, כולל ביצוע כלל העבודות הנדרשות בהתאם להיתרי בניה כדין.

1.3 ידוע לנו כי במגרשים המפורטים בטבלה להלן ישנם מבני ציבור רשות משולבים במבנה המגורים ועלינו לתעדף מגרשים אלו בהתאם לדרישת הרשות.

במגרש _____ יבנו _____ לפרט _____	ברמת גמר / מעטפת
במגרש _____ יבנו _____ לפרט _____	ברמת גמר / מעטפת
במגרש _____ יבנו _____ לפרט _____	ברמת גמר / מעטפת

1.4 עלויות הקמת מבני ציבור רשות, לרבות תכנון, בנייה, רישום וכדומה, יחולו עלינו.

1.5 אנו מתחייבים לבנות את מבני ציבור רשות בהתאם לתכנית בנין עיר לרבות בהתאם:

- לכל הזכויות המוגדרות בתב"ע אלא אם נקבע אחרת ע"י הרשות ו/או בתנאים להיתר ובהתאם לתוכנית בינוי ו/או עיצוב אדריכלי אם קיימת.

- במידה ונדרש לבצע מעונות יום, נעשה זאת בהתאם להנחיות התכנון של משרד החינוך והנחיות בקישור:

באחריותינו לוודא כי מדובר בהנחיות המעודכנות נכון למועד הבנייה (להלן: "הנחיות משרד החינוך")

- בהתאם למפרטים הרלוונטים לפי רמת הגימור (גמר / מעטפת) **מצ"ב כנספח 0 + 0**
- הוראות כל דין לרבות הוראות המכרז.

2. תכנון, תיאום עם הרשות המקומית, היתר בנייה:

- 2.1 אנו מתחייבים כי תכנון מבני ציבור רשות יבוצע על ידי מתכנן מורשה מטעמינו כחלק מהתכנון הכולל של המבנים.
- 2.2 אנו מתחייבים כי התכנון המפורט למבני ציבור רשות יאושר מראש על ידי הרשות המקומית טרם הגשת הבקשה לקבלת היתר בניה.
- 2.3 אנו מתחייבים כי התכנון המפורט למבני ציבור רשות יבוצע בהתאם להנחיות הרשויות הרלוונטיות התקפות.
- 2.4 שלבי הפעולה העקרוניים שלנו יהיו כדלקמן:
 - א. פנייה לרשות המקומית לצורך תיאום התכנון של הקומות הציבוריות.
 - ב. ביצוע כלל הדרישות התכנוניות לשביעות רצון הרשות המקומית.
 - ג. ביצוע כלל הדרישות להשלמת היתר הבנייה בהתאם לדרישות התכנוניות כאמור אל מול הוועדה המקומית \ המרחבית.

3. לוחות זמנים:

אנו מתחייבים כי לוח הזמנים לביצוע העבודות, ובכלל זאת המועד לסיום העבודות, יהיה כדלקמן:

מבני ציבור רשות – אנחנו נקים את מבני ציבור רשות בהתאם ולפי לוח הזמנים שנקבע לבניית המבנים, במידה ויש חוזה בנייה ע"פ לוחות הזמנים שנקבעו שם, אחרת לוחות הזמנים יקבעו מול הרשות המקומית.

4. אחריות לנזק ואובדן

אנו מתחייבים כי נהיה אחראים לכל נזק ו/או אובדן שיתרחש במהלך ביצוע העבודות, ובין אם נגרם נזק לרכוש או גוף כתוצאה מהעבודות, אנחנו נישא בהוצאות התיקון או הפיצוי הנדרשות. למען הסר ספק, אנחנו פוטרים את הרשות המקומית וכל גורם אחר ומי מטעמה מכל אחריות לכל אובדן ו/או נזק כאמור, ולא נוכל להטיל עליהם כל אחריות או תביעה בנוגע לנזקים שנגרמו במהלך ביצוע העבודות.

5. אספקת חומרים וציוד

אנחנו מתחייבים להשתמש בחומרים המיועדים לביצוע העבודות בהתאם למפרט ולתכניות, בין אם ניתנו לנו ובין אם לאו. כל החומרים יהיו חדשים ויתאימו לדרישות התקנים שנקבעו במפרט. במקרה בו ישנם סוגים שונים של חומרים תחת אותו תקן, אנחנו מתחייבים להשתמש בחומרים מהסוג המובחר ביותר.

6. אישור מוקדם של המפקח מטעם הרשות המקומית

אנו מצהירים כי בכל שלב בעת ביצוע העבודות רשאי יהיה המפקח לבחון את טיב החומרים ואת טיב העבודות. בעת הגעה לשלב ביצוע עבודות הגמר מבני הציבור, אנו נדרש לקבל את אישורו המוקדם של המפקח, הן ביחס למקורות החומרים בהם יש בכוונתנו להשתמש והן ביחס לטיב אותם חומרים. אולם, מוסכם בזה במפורש, כי בכל מקרה אין באישור המקור משום אישור לטיב החומרים המובאים מאותו מקור. במקרים בהם דרוש אישור מעבדה, ידוע לנו כי נדרש לקבל אישור מוקדם מן המעבדה.

7. תעודת השלמה

7.1 אנו מתחייבים להודיע למפקח בכתב מיד עם השלמת העבודות. המפקח יתחיל בבדיקת העבודות תוך 15 ימים מיום קבלת ההודעה. תנאי לכך, הוא שאנחנו נשיג את כל אישורי הרשויות המוסמכות בדבר השלמת העבודות, במידה ונידרש. המפקח ישלים את הבדיקה תוך 30 ימים מיום שהחל בה. לאחר סיום הבדיקה, המפקח ימסור רשימת תיקונים, ואנחנו נתחייב להשלים אותם תוך התקופה שנקבעה על ידי המפקח. עם השלמת התיקונים ואישורם, תינתן על ידי הרשות תעודת השלמה.

7.2 ידוע לנו כי אם לא נבצע את התיקונים במועד, הרשות תהיה רשאית לבצע אותם בעצמה, על חשבונה, ולגבות את ההוצאות בתוספת 15% כתקורה.

7.3 תנאי לקבלת תעודת השלמה, חלקית או מלאה, הוא מסירה של העבודות לגורמים המוסמכים ברשות המקומית, כולל מילוי כל דרישותיהם.

7.4 לפני קבלת תעודת השלמה, אנו נמציא למפקח 3 עותקים של תכניות עדות (AS MADE), ממוחשבות, של כל העבודות, ושני עותקים נוספים על מדיה מגנטית. כל השרטוטים יוגשו על פי מפרט השכבות של הרשות. אם אנחנו נגיש את השרטוטים שלא על פי המפרט, נחויב בהוצאות מדידה לשם התאמתם על פי מחירון משהב"ש.

8. בדק, ערבות ואחריות

8.1 תקופת הבדק תהיה 24 חודשים, ומניינה יחל ממועד מתן תעודת ההשלמה או ממועד מתן תעודות השלמה חלקיות עבור חלקי העבודות.

8.2 **אחריותנו לתיקונים** - אם יתגלו נזקים או קלקולים בעבודות בתקופת הבדק, והם נגרמו עקב עבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים, אנחנו מתחייבים לתקן את הנזקים ולבצע את העבודה מחדש לפי דרישת המפקח ובתוך המועד שייקבע, לא יאוחר מ-3 חודשים לאחר תום תקופת הבדק.

8.3 **הוצאות על תיקונים** - כל ההוצאות הכרוכות בתיקונים ייחולו עלינו. אם אנחנו לא נעמוד בהתחייבויותינו, הרשות תהיה רשאית לבצע את התיקונים בעצמה על חשבוננו, בתוספת 15% כתקורה.

8.4 **סקר ליקויים** - בתום תקופת הבדק, אנחנו מתחייבים לבצע סקר לאיתור ליקויים ותיקונם יחד עם הגורם המוסמך על ידי הרשות המקומית, ולבצע את התיקונים על חשבוננו בתוך הזמן שייקבע.

8.5 **ערבות בדק** - אנחנו נמציא לחברה ערבות בנקאית אוטונומית בשיעור 5% מהשווי הכולל של העבודות, שתשמש להבטחת ביצוע תיקונים בתקופת הבדק.

8.6 **חזרתה של ערבות בדק** - ערבות הבדק תהיה צמודה למדד ותקפה למשך 24 חודשים. היא תוחזר לנו בתום תקופת הבדק, מבלי לשחרר אותנו מהתחייבויותינו לאחר מכן.

8.7 **אחריות לטיב העבודות** - אנו נישא באחריות לטיב העבודות בהתאם לחוק המכר (דירות), תשל"ג – 1973, ונהיה אחראיים לתקינות הגיגון בחצרות המבני הציבוריים למשך 3 חודשים ממועד מסירתם לרשות המקומית.

9. מדידות

9.1 מדידת השטח לבנייה - בסיום העבודות, אנחנו נמציא את מדידות השטח הכוללות את השטח העיקרי בתוספת שטחי שירות למחסן, ממ"ד וחדרי אשפה, אשר שייכים למבני הציבור.

9.2 רישום המדידות - כל המדידות יירשמו בספר המדידות ויאושרו על ידי המפקח ועל ידנו. אנחנו ניתן למפקח הודעה מראש לפני כל מדידה, והמפקח ידרוש להיות נוכח בעת המדידה.

10. רישום הבית המשותף:

10.1 אנו אחראים על רישומו של הבניין כבית משותף בלשכת רישום המקרקעין ועל רישום כלל תתי החלקות ע"ש רוכשי הדירות. אנו מתחייבים לרשום את הבית המשותף, כך שתת החלקות המשמשות כמבני הציבור רשות יירשמו בלשכת רישום המקרקעין ע"ש הרשות המקומית.

10.2 אנחנו מתחייבים להגיש לרשות המקומית או מי מטעמה את טיוטת התקנון ותשריט הבית המשותף, טרם הגשתם לרישום.

10.3 עד לרישומה של תת החלקה ע"ש הרשות המקומית, אנחנו מתחייבים לרשום הערת אזהרה לטובת הרשות המקומית בגין הימנעות מעשיית עסקה או כל שינוי בזכויות.

10.4 אנו מתחייבים כי לא תהיה לחברה כל זכות שבהיא ביחידות מבני ציבור רשות אשר יירשמו ע"ש הרשות המקומית.

11. הצהרות נוספות:

אנו מצהירים ומתחייבים בזאת בהתחייבות יסודית כי:

11.1 אנחנו מנהלים ספרי חשבונות כחוק ולפי דרישת רשויות המס, וכי יש בידינו אישור תקף לאמור, והוא ממציא בזה לחברה עותק מכל אישור כאמור.

11.2 עיינו לפני חתימה על התחייבות זו, בכל הנספחים, ובכל מסמכי ההתקשרות הקשורים לביצוע העבודות, לרבות מסמכים אשר לא ניסח בעצמו, ולרבות מסמכים אשר הוזכרו אך לא צורפו, אנו מצהירים כי בחנו אותם היטב, כי הם נהירים לנו וכי אין לנו טענות או הערות לגביהם.

13. תמורה ליזם בגין הקמת מוסדות ציבור רשות:

אנחנו מצהירים ומאשרים כי הובהר לנו, וידוע לנו כי בגין הקמת מבני ציבור רשות כמפורט במסמך זה וביצוע כלל העבודות המפורטות לעיל לא תשולם לנו כל תמורה. אנו מצהירים כי עלויות הקמת מבני ציבור רשות נלקחו בחשבון על ידינו בעת הגשת הצעת המחיר למכרז. לפיכך, ולמען הסר כל ספק, לא תהיה לנו כל טענה בעניין עלויות הקמת מבני ציבור רשות כלפי רשות מקרקעי ישראל, משרד הבינוי והשיכון, הרשות המקומית, ו/או כל צד ג' אחר בקשר עם כך.

אין בכתב התחייבות זה לגרוע מהתחייבותינו ע"פ כל דין.

חתימה וחותמת החברה

אימות חתימה על ידי עו"ד

אני הח"מ _____, עו"ד מכתובת _____ מאשר בזה כי כתב התחייבות זה נחתם על ידי החברה - _____ באמצעות ה"ה המוסמכים והמורשה לחתום בשמה של החברה, וכן הנני מאשר בזה כי חתימת של ה"ה מר _____ בצירוף חותמת של החברה, מחייבת את החברה לצורך כל דבר ועניין.

נספח יב'

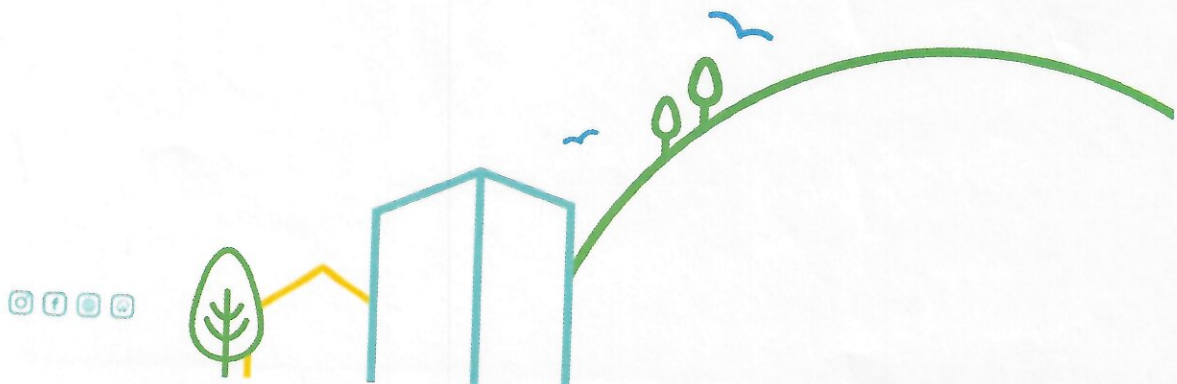
**התחייבות הרשות
המקומית להשתתפות בגין
הקמת מבני ציבור חובה
המשולבים בקומות מבונות**

26/11/2025

ו' כסלו/תשפ"ו

הנדון: התחייבות העירייה ליוזם

- אנו, מורשי החתימה בעיריית נוף הגליל, מתחייבים ומצהירים כדלקמן:
1. התכנית מכוחה יוצא שיווק מתחם זה הינה בתחומי הרשות המקומית.
 2. במתחם זה, כלולים מגרשים המשולבים מוסדות ציבור חובה כהגדרתם בפרק 3.4 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל, כדלקמן:
 - א. במגרש 201_ יבנו 3_ גני ילדים /כיתות לימוד ברמת גמר.
 - ב. במגרש 203_ יבנו 3_ גני ילדים /כיתות לימוד ברמת גמר.
 - ג. במגרש 205_ יבנו 3_ גני ילדים /כיתות לימוד ברמת גמר.
 3. מהנדס העיר יבחן ויאשר את התכנית הסופית לגבי מבני ציבור חובה שיגיש היוזם בטרם הגשת היתר בניה.
 4. אגף החינוך ו/או כל אגף רלוונטי אחר שנדרש אישורו יבחן ויאשר את תכנית ההצטיידות לרבות מפרט של הציוד לכיתות שיוגש על ידי היוזם.
 5. השתתפות הרשות המקומית במימון הקמת מבני ציבור חובה יהיה כדלקמן:
 - א. סכום ההשתתפות יהיה סופי ובסך של **890,472 ש"ח** לכיתה, בהתאם לחישוב מספר הכיתות, ובכל מקרה הכל בהתאם להנחיות משרד החינוך.
 - ב. תשלום ראשון מתוך סך השתתפות הרשות המקומית יועבר ליוזם תוך 30 יום מיום סיום הבנייה (טופס גמר) של המבנה כולו ומסירת יחידות מבני הציבור חובה לרשות המקומית. שיעור התשלום יהיה 80%.



ג. תשלום שני יהיה בתוך 30 יום מיום רישום תתי החלקות בשלכם רישום המקרקעין (טאבו) על שם הרשות המקומית בתוספת הערת אזהרה לטובת משרד החינוך. שיעור התשלום השני יהיה 20%.

ד. התחייבות הרשות על פי סעיפים א-ג בכפוף לעמידת היזם בכתב ההתחייבות.

ה. כל תשלום מהתשלומים המפורטים יהיה כפוף לאישור תקציבי וקבלת הרשאה תקציבית בסכום המלא ממשרד החינוך לרשות המקומית, בכל מקרה סכום השתתפות הרשות המקומית לא תעלה על הסכום שיועבר לרשות מאת משרד החינוך.

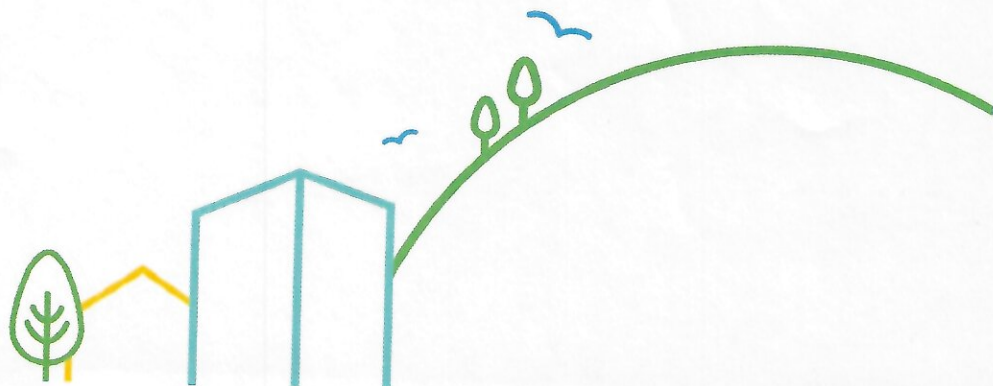
6. סכום השתתפות יהיה סופי ומוחלט.

אימות חתימה על ידי עו"ד



אני הח"מ _____, עו"ד מכתובת _____ מאשר בזה כי כתב התחייבות זה נחתם על ידי מורשי החתימה מטעם עיריית _____ באמצעות ה"ה המוסמכים והמורשה לחתום בשמה ולחייב אותה לכל דבר ועניין, וכן הנני מאשר בזה כי חתימת של ה"ה מר בצירוף חותמת של העירייה, מחייבת את העירייה לכל דבר ועניין.

מוטל דף דריטקוף, עו"ד
מ.ר. 43847
הוצעת המשפטים
עיריית נוף הגליל
חתימה וחותמת עו"ד



נספח יג'

מכתב מהנדסת המועצה לגבי המצב התכנוני באתר

מנהל הנדסה

תאריך: 11/12/2025

לכבוד:

היזמים המשתתפים

הנדון: מכרז שיווק מגרשים הר יונה ג' מכתב העירייה בדבר תכנית בניין עיר

בימים אלה העירייה מקדמת תב"ע מס' 212-1396662 שמטרתה בין היתר לאפשר ניווד זכויות גם בשטחים המיועדים לשימושים ציבוריים.

התב"ע נמצאת בשלבים מתקדמים לאישור וניתן להתעדכן באתר מנהל התכנון בכתובת
<https://mavat.iplan.gov.il/SV4/1/2005418324/310>

אישור התכנית, הפקדתה וקבלת תוקף כפופים לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, על כל העולה ומשתמע מכך.

בנוסף, בימים אלה העירייה מקדמת אישור לתכנית בינוי 500: 1 (תדריך הבינוי), מסמכי התכנית המקודמת מצויים בעירייה ובקישורים הבאים:

<https://nzs.bartech-net.co.il/media/37317/%D7%94%D7%A8-%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%92-%D7%AA%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%9C%D7%A7-1.pdf> (חלק ראשון)

המשך חלק ראשון

<https://nzs.bartech-net.co.il/media/37318/%D7%94%D7%A8-%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%92-%D7%AA%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%9C%D7%A7-2.pdf>

נוכח האמור לעיל, נבחר כי תוכנית הבינוי היא תכנית **מנחה** אך היא משקפת את כוונת העירייה לאופן הבינוי והפיתוח המבוקש, ואין לראות בה התחייבות סופית של הרשות המקומית לגבי זכויות הבנייה או התניות הבנייה במגרשים השונים. הרינו לעדכנכם, כי העירייה מעדכנת בימים אלה את תוכנית הבינוי הקיימת לרבות, אך לא רק, עורכת תוכנית בינוי חדשה.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות מלאה לבצע שינויים בתכנית הבינוי, לרבות שינויים במפלסי הבנייה, קומת הכניסה, קווי בנייה, גבהים מותרים וכד'.

בכבוד רב,

אדר' אתי בוצין
מהנדסת העיר
עיריית נוף הגליל



נספח יד'

מכתב רשות העתיקות

י"ט חשון התשפ"ה
20/11/2024
סימוכין : 556880
מס' פעילות : 326832

לכבוד :
מינהל התכנון
לידי מר דודי כנפי – אפשטיין ניהול פרויקטים
מנהל פרויקט – בינוי צפון

שלום רב,

הנדון : דרישת פיקוח באתר עתיקות
פעילות: 326832- נוף הגליל הר יונה רובע ג' בנצרת עילית
232250 736870 234725 738000
מכתבכם מיום: 20/11/2024

בהמשך לפנייתכם מיום 19/11/2024, ולמכתבנו מיום 11/11/2024, ולאחר בדיקת הפרויקט בשנית, הנני לידע כבודכם כדלקמן:

1. **עקרונית רשות העתיקות לא תמנע את שיווק המגרשים של הפרויקט במקרקעין שבנדון, זאת אם ייכלל בגוף המכרז וכן בחוזה הפיתוח שייחתם בין המינהל והזוכה, פרק המתייחס לאתרי עתיקות מוכרזים.**

2. **יחד עם זאת, רשות העתיקות, מתנה את ביצוע עבודות הפיתוח בפרויקט בפיקוח צמוד של רשות העתיקות כמפורט להלן:**

1. המקרקעין שבנדון מצויים בתחומי אתרי העתיקות המוכרזים כדין 0/22848 "עין לפידות" י"פ : 4889 עמ" 3841 מיום : 2000/06/05 ; 0/48398 "בן, ח' (דרום)" י"פ : 7245 עמ" 5080 מיום : 2016/04/07 ; 0/22775 "הר יונה (מזרח)" י"פ : 4888 עמ" 3790 מיום : 2000/06/01 ; 0/22814 "הר יונה" י"פ : 4888 עמ" 3791 מיום : 2000/06/01 ; 0/48391 "עין מהל (צפון)" י"פ : 6720 עמ" 2312 מיום : 2013/12/24 ; 0/48374 "מצודת עין מהל" י"פ : 6720 עמ" 2312 מיום : 2013/12/24 ; 0/4358 "בן, ח" י"פ : 4952 עמ" 3551 מיום : 2001/01/16 ; 0/48397 "עין לפידות (צפון)" י"פ : 7245 עמ" 5081 מיום : 2016/04/07 ; 0/48395 "עין לפידות (מזרח)" י"פ : 7245 עמ" 5081 מיום : 2016/04/07 ; 0/42193 "בנה, ח' (דרום)" י"פ : 7041 עמ" 5755 מיום : 2015/05/18 .
2. על פי סעיף 29 לחוק העתיקות, התשל"ח – 1978 אסור לבצע באתר עתיקות עבודות בניה, סלילה, חפירה וכד', אלא באישור מוקדם מאת רשות העתיקות ובהתאם לתנאי האישור שייקבעו.
3. לאור המידע הכלול בבקשתכם בהתאם לתשריט המצ"ב, מתנה רשות העתיקות את מתן האישור בכך שבמשך כל זמן ביצוע עבודות מכל סוג ומין הפוגעות בתת הקרקע או מכסות אותה, יהיה נוכח במקום מפקח מטעם רשות עתיקות.
4. עליכם לשתף פעולה עם המפקח ולציית להוראותיו, בכל הנוגע לשמירת העתיקות שבאתר ולמניעת הפגיעה בהן.
5. אם במהלך העבודות יתגלו עתיקות הטעונות חפירה תודיע לכם הרשות את תנאיה להמשך העבודות. אם במהלך העבודות יתגלו עתיקות שיחייבו ביצוע חפירת הצלה מיידית, תבצע הרשות את החפירה ותיידע אתכם בהקדם האפשרי, הן לגבי החפירה והן לגבי עלותה בה יהיה עליכם לשאת.

6. עליכם לשאת בעלות הפיקוח סך 1,660 ש"ח ליום.
7. על פי המידע שמסרתם לנו, מעריכה הרשות את משך הזמן בו יידרש פיקוח ב-50 ימי עבודה. תשומת לבכם לכך כי מדובר בהערכה בלבד, וכי החיוב או הזיכוי הסופיים יעשו לפי מספר ימי הפיקוח שיהיו בפועל. היה ויתברר כי תידרש סטייה ניכרת ממספר הימים האמור, נודיעכם ונבקש את אישורכם להמשך הפיקוח.
8. תנאי הרשות נקבעים בהתאם לטיב והיקף העתיקות שבאתר ובהתאם לתוכניות העבודה שהוגשו לנו. שינוי בתוכנית העבודה עשוי לשנות את הפגיעה הצפויה בעתיקות וממילא את היקף הפעולות אותן יהיה צריך לבצע כתנאי למתן אישורנו. לפרטים נוספים בעניין זה ניתן לפנות אלינו בשעות העבודה.
9. אם אתם מעוניינים לבצע עבודות במקרקעין, נבקשכם להזמין באמצעות הטופס המצ"ב ביצוע פיקוח בהתאם לתאריכים אותם תמסרו לרשות בהודעה בכתב, לפחות שבוע מראש.
10. **מודגש כי ללא נוכחות מפקח אסור לבצע במקרקעין שום עבודה הכרוכה בפגיעה בתת הקרקע או בכיסויה.**
11. עוד מודגש כי הכרזת השטח כאתר עתיקות אינה תלויה בגילוי עתיקות במהלך העבודות.

בכבוד רב,

מרואן מסארווה
ארכיאולוג נפה הרי נצרת
מחוז גליל תחתון ועמקים

העתק:
מר כמיל סארי - ארכיאולוג מרחב צפון
מר אלכסנדר גליק - ארכיאולוג מחוז גליל תחתון ועמקים
תיק: נוף הגליל רוע ג

תאריך: _____
מס' פעילות : 326832

לכבוד :
רשות העתיקות

א.ג.נ.

הנדון: הזמנת פיקוח
מכתבכם מיום 20/11/2024

אנו החתומים מטה מזמינים בזאת את רשות העתיקות לבצע עבודות פיקוח במקרקעין:

פעילות: 326832- נוף הגליל הר יונה רובע ג'

הידועים כגוש"ח או נ.צ: 234725 738000 232250 736870, במשך כל הזמן בו יבוצעו על ידינו או מטעמנו עבודות במקרקעין הפוגעות בתת הקרקע או מכסות אותה.

אנו מתחייבים בזאת כדלקמן:

1. להודיע לרשות בכתב לפחות שבעה ימים לפני תחילת העבודות במקרקעין.
2. לציית להוראות המפקח מטעמכם, ככל שמדובר בשמירת עתיקות, ולהנחות גם את העובדים והקבלנים שיעבדו במקרקעין מטעמנו לציית להוראות המפקח.
3. לשאת בעלות הפיקוח והחפירות הדחופות אם תידרשנה, כפי שתיקבענה על ידיכם.
4. לעמוד בכל תקנות והוראות הבטיחות של חוקי הבנייה ועל פי כל דין.
5. אחריות בגין נזק במהלך ביצוע העבודות, למעט ביחס לפגיעה במערכות תת קרקעיות או תשתיות תת קרקעיות:
רשות העתיקות תהא אחראית על כל נזק שייגרם כתוצאה ממחדל או ממעשה רשלני של רשות העתיקות, כל נזק אחר במהלך ביצוע העבודות יהיה באחריות של מזמין העבודה.
אחריות בגין נזק למערכות תת קרקעיות או תשתיות תת קרקעיות:
במקרה של פגיעה במערכות תת-קרקעיות או תשתיות תת-קרקעיות, האחריות על הפגיעה תהיה של רשות העתיקות רק ביחס לתשתיות או מערכות אשר סומנו בשטח ובתוכניות על ידי היזם לפני תחילת העבודה, ושנמסרה עליהן הודעה מראש ובכתב לרשות העתיקות. בכל פגיעה אחרת, האחריות תחול על המזמין.
6. יזם הבקשה מתחייב לשלם על פי כתב ההתחייבות ככל שהיזם המשלם לא ישלם את החשבון תוך שוטף + 90.

מרחב צפון - מחוז גליל תחתון ועמקים

יזם הבקשה: פרטי מזמין העבודה/איש הקשר/מנהל הפרויקט:

המוסד / האדם המזמין: מינהל התכנון באמצעות תתל

כתובת:

טל':

דואר אלקטרוני:

שם החותם: תפקיד החותם:

חתימה וחותמת:

יזם משלם: פרטי מזמין העבודה/איש הקשר/מנהל הפרויקט:

המוסד / האדם המזמין:

כתובת:

טל':

דואר אלקטרוני:

שם החותם: תפקיד החותם:

חתימה וחותמת:

לבירור ניתן לפנות למינהל כספים מחלקת גבייה בטלפון: 073-3507023/2/4/5/7

דוא"ל חשבות במינהל כספים: Anaf_Gvia@israntique.org.il